

Tužitelj

Peter Ferenc
Rammelkam 2, 84036 Kumhausen
Njemačka
info@foxprof.club
+49 157 317 33332
Fax: +1 231 538 6409

**Sud Europske unije — Tajništvo**

Rue du Fort Niedergrünwald
L-2925 Luxembourg
ECJ.Registry@curia.europa.eu

u Kumhausenu, 13. prosinca 2025.

Tuženik: Europska komisija, koju zastupa Glavna uprava za tržišno natjecanje (DG COMP)

TUŽBA ZA PONIŠTENJE ODLUKE EUROPSKE KOMISIJE

na temelju članka 263. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

Pobijana odluka: Odluka Komisije u predmetu M.10815 — Deutsche Telekom / Orange / Telefónica / Vodafone — Joint Venture, kojom je koncentracija odobrena na temelju Uredbe (EZ) br. 139/2004.

I. Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda Europske unije zahtijeva da:

- u cijelosti poništi odluku Komisije u predmetu M.10815;
- utvrdi da je Komisija njezinim donošenjem povrijedila pravo Unije i zlouporabila svoje ovlasti;
- utvrdi da odluka istodobno šteti financijskim interesima Europske unije;
- naloži Komisiji snošenje troškova postupka.

II. Predmet tužbe

Ovom se tužbom osporava nezakonitost odluke Europske komisije, koja je odobrila osnivanje zajedničkog pothvata četiriju dominantnih operatora u Europi — Deutsche Telekom, Orange, Telefónica i Vodafone — unatoč tome što:

- riječ je o najznačajnijoj koncentraciji (fuziji / kartelnom sporazumu) u telekomunikacijskom sektoru u posljednjih nekoliko desetljeća;
- Komisija je zanemarila temeljne povrede prava Unije koje su počinila ta društva;
- Komisija je svjesno zanemarila rizike kartelizacije tržišta;
- odluka jača oligopol, ograničava tržišno natjecanje i povećava cijene za građane EU-a, čime zadire u njihova imovinska prava;
- odluka izravno utječe na povećanje troškova projekata financiranih iz fondova EU-a, što predstavlja povredu članka 325. UFEU-a.

III. Aktivna procesna legitimacija tužitelja

Tužitelj je građanin EU-a koji je:

- izravno pogođen nepoštenim praksama telekomunikacijskih operatora;
- žrtva nezakonitog kreditnog bodovanja (credit scoring) agencije Schufa Holding AG i CRIF GmbH;
- žrtva uskraćivanja usluga i automatiziranih odluka protivnih članku 22. GDPR-a;
- diskriminiran u pristupu osnovnim uslugama na jedinstvenom tržištu;
- i koji je zbog osobnog iskustva prikupio velik broj dokaza o tom nepoštenom tržišnom natjecanju.

Odluka Komisije ima na tužitelja izravne i osobne negativne učinke jer jača kartelnu strukturu tržišta koja omogućuje nastavak nezakonitih praksi.

IV. Tužbeni razlozi

1. Očita pogreška u ocjeni (manifest error of assessment)

Komisija je pri ocjeni koncentracije (fuzije) zanemarila osnovne obveze:

- nije provela nikakvo stvarno ispitivanje sustavnog kršenja GDPR-a od strane sudionika zajedničkog pothvata;
- zanemarila je dokazane zlouporabe vladajućeg položaja društava Deutsche Telekom i Slovak Telekom (AT.39523);
- nije razmotrila rizik stvaranja kartela na europskoj razini;
- oslonila se na nedostatne ekonomske analize koje ne odgovaraju tržišnoj stvarnosti.

U točkama 138. do 142. odluke M.10815 (stranice 29-30) Komisija sama navodi da sudionici zajedničkog pothvata moraju poštovati GDPR, ali nije ispitala čine li to u praksi. Riječ je o temeljnom metodološkom nedostatku i razlogu za poništenje.

2. Povreda dužnosti pažnje i obveze urednog ispitivanja

Komisija je dužna provesti potpunu, objektivnu i neovisnu ocjenu svih relevantnih činjenica. Tu je obvezu:

- teško povrijedila;
- zanemarila je vezu između kršenja GDPR-a i tržišnog natjecanja;
- nije analizirala učinak na diskriminaciju potrošača;
- nije uzela u obzir učinak koncentracije (fuzije) na javnu nabavu i digitalne projekte država članica.

Komisija je odlučila bez provjere stvarnog stanja i prihvatila je tvrdnje operatora bez ikakve provjere. Nije podnesen nijedan prigovor: vidjeti odluku Komisije u predmetu [M.10815](#).

Komisija je odobrila koncentraciju M.10815 na temelju dokumenata koji nisu javno dostupni, pri čemu su bitni dijelovi sporazuma dioničara (Shareholders' Agreement) prekriveni ili u potpunosti tajni. To onemogućuje provjeru je li Komisija uopće ispitala sadržaj obveza između sudionika koncentracije (fuzije), osobito u područjima usklađivanja cijena, dijeljenja podataka, pristupa infrastrukturi i podjele tržišta.

Budući da je riječ o suradnji četiriju dominantnih operatora, sadržaj njihova sporazuma ključan je za ocjenu rizika kartela ili usklađenog djelovanja. Međutim, Sud ne raspolaže cjelovitim spisom jer je Komisija odlučila na temelju dokumenata koji nisu stavljeni na raspolaganje tužitelju.

Time je Komisija povrijedila svoju obvezu obrazlaganja odluke i osiguravanja njezine preispitljivosti (načelo transparentnosti u skladu s člankom 41. Povelje o temeljnim pravima EU-a i sudskom praksom Suda).

Prekrivanje relevantnih dijelova sporazuma također sprječava tužitelja da u potpunosti ostvari pravo na djelotvornu sudsku zaštitu iz članka 47. Povelje. Odluka je stoga nepreispitljiva i mora se poništiti.

3. Povreda temeljnih prava građana EU-a

Odlukom Komisije povrijeđeni su:

- članak 8. Povelje — zaštita osobnih podataka;
- članak 11. Povelje — pristup informacijama i sloboda primanja informacija;
- članak 38. Povelje — zaštita potrošača;
- članak 41. Povelje — pravo na dobru upravu.

Novoosnovani zajednički pothvat imat će sposobnost:

- dijeliti podatke među dominantnim operatorima;
- produbljivati nezakonito kreditno bodovanje;
- uskraćivati usluge građanima na temelju nezakonitih, netransparentnih automatiziranih odluka bez informiranog pristanka potrošača;
- pogoršati pristup osnovnim uslugama za nesolventne i socijalno ugrožene osobe.

Komisija je te rizike u potpunosti zanemarila.

4. Zloupotreba ovlasti Komisije (misuse of powers)

Komisija je svoje ovlasti upotrijebila u svrhu koja nije u skladu sa zakonom. Umjesto zaštite tržišnog natjecanja, Komisija je:

- stvorila pravnu zaštitu za oligopol i legalizirala tu kartelnu prijevaru;
- djelovala u korist dominantnih poduzetnika;
- prikrila stvarnu prirodu transakcije i njezine učinke.

Takvo postupanje predstavlja zloupotrebu ovlasti u smislu ustaljene sudske prakse Suda.

5. Povreda načela transparentnosti

Komisija je:

- propustila objaviti sam sporazum o zajedničkom pothvatu (Joint Venture Agreement);
- stavila na raspolaganje samo djelomično prekrivene popratne dokumente koji ne sadržavaju bitne dijelove sporazuma;
- onemogućila javnosti i dotičnim osobama provjeru stvarnog sadržaja usklađivanja među operatorima, opsega razmjene podataka, pristupa infrastrukturi i mehanizama upravljanja zajedničkim pothvatom;
- legitimizirala nezakonit sporazum koji nije omogućila preispitati ni javnosti ni Sudu.

Time je Komisija povrijedila:

- članak 15. UFEU-a (transparentnost);
- Uredbu 1049/2001 o pristupu dokumentima;
- članke 41. i 47. Povelje o temeljnim pravima EU-a (pravo na dobru upravu i djelotvornu sudsku zaštitu).

Odluka je stoga nepreispitljiva i mora se poništiti.

6. Šteta prouzročena prikrivanjem kartelne prijave od strane njemačkih tijela — na razini države članice

Njemačka tijela:

- odbijaju istražiti nezakonito kreditno bodovanje;

Referentni dokumenti: „Antrag auf Polizeieinsatz_DE_EN_SK_Vertragszusammenfassung_with_QES”; odgovor: „Vorermittlungsverfahren_unbekannt_Original DE_EN→FR→ES→PL→IT→SK”.

- Službeni dokument Državnog odvjetništva u Landshutu (Staatsanwaltschaft Landshut, ref. 709 AR 303/24 601, od 8. studenoga 2024.) potvrđuje odbijanje pokretanja bilo kakve istrage o kartelnoj prijavi, unatoč tome što je prijava jasno opisivala nezakonito kreditno bodovanje, uskraćivanje pristupa internetu i kartelno djelovanje telekomunikacijskih operatora.
- U svojoj odluci državno odvjetništvo navodi da policija „nije poduprla otkrivanje kartelne prijave telekomunikacijskih društava” te je unatoč tome odlučila uopće ne pokrenuti istragu.
- Taj dokument dokazuje namjernu neaktivnost njemačkih tijela, povredu članka 4. stavka 3. UEU-a (lojalna suradnja) i nepostojanje djelotvornih nacionalnih pravnih sredstava iz članka 47. Povelje.

Njemačka tijela, nadalje:

- odbijaju rješavati kršenje GDPR-a od strane društava Deutsche Telekom AG, O2 Telefónica, Schufa i CRIF;
- aktivno sprječavaju građane EU-a u pristupu uslugama;
- odbijaju transparentnost i odbacuju zakonita sudska podnesenja;
- toleriraju i prikrivaju prakse koje je Europska komisija već u prošlosti sankcionirala (primjerice AT.39523 — Slovak Telekom);
- čime omogućuju nastavak prijevornih praksi koje izravno utječu na financiranje digitalne infrastrukture u Njemačkoj iz fondova EU-a.

Time Njemačka povrjeđuje:

- članak 4. stavak 3. UEU-a — načelo lojalne suradnje;
- članak 325. UFEU-a — obvezu sprječavanja prijave i zaštite financijskih interesa Unije;
- članak 2. UEU-a — načela vladavine prava;
- Uredbu 2020/2092, kojom se zabranjuje financiranje države članice koja ne štiti proračun EU-a.

Njemačka ne postupa protiv zlouporabe vladajućeg položaja, ni protiv kršenja GDPR-a, ni protiv nezakonitog bodovanja; sprječava građane u pristupu uslugama, prikriva telekomunikacijske karte i krši temeljna prava građanina EU-a — što omogućuje nastavak praksi koje odljevaju financijska sredstva EU-a.

Rezultat: EU financira projekte po umjetno povišenim cijenama, dok Komisija i Njemačka omogućuju da ta sredstva završe u rukama dominantnih operatora putem kartelizirane cijene. EU dodjeljuje europska sredstva telekomunikacijskim društvima koja u Njemačkoj krše ljudska prava, čime nanosi štetu financijskim interesima EU-a i njegovih poreznih obveznika.

7. Šteta financijskim interesima Europske unije (članak 325. UFEU-a)

RIJEČ JE O OSOBITO OZBILJNOM RAZLOGU.

Odobrenjem zajedničkog pothvata Komisija je:

- omogućila nastanak cijene koju diktira oligopol;
- čime se umjetno povećavaju troškovi telekomunikacijskih usluga za države članice;
- što se izravno odražava na projekte financirane iz fondova EU-a (digitalizacija, e-uprava, bolnice, općine, škole).

Takva odluka ugrožava financijske interese EU-a, povrjeđuje članak 325. UFEU-a i Uredbu 2020/2092 (uvjetovanost vladavinom prava). Ako Komisija odobri fuziju koja dovodi do sustavnog poskupljenja usluga, riječ je o izravnom zadiranju u proračun Unije i imovinska prava građanina EU-a.

V. Zahtjev za odluku

Tužitelj od Općeg suda EU-a zahtijeva da:

- poništi odluku Komisije u predmetu M.10815;
- utvrdi povredu GDPR-a, Uredbe 139/2004, Povelje o temeljnim pravima i članka 325. UFEU-a;
- dodijeli naknadu troškova postupka.

V.1 Prilozi — dokazi uz tužbu (A1 do A6)

Tužitelj uz tužbu prilaže dokazni paket A1 do A6 kojim se dokumentira nezakonitost odluke Europske komisije, postojanje kartelnih i prijevornih praksi sudionika koncentracije, sustavno kršenje prava građana Europske unije te dvostruka šteta financijskim interesima Europske unije od strane Europske komisije i tijela Savezne Republike Njemačke. Svaki će prilog biti dostupan putem elektroničke poveznice.

A1 — Pobijana odluka Europske komisije (M.10815)

Sadržaj: odluka Komisije u predmetu M.10815 — Deutsche Telekom / Orange / Telefónica / Vodafone — Joint Venture.

Svrha: utvrđivanje pobijanog akta; upućivanje na točke 138-142 (GDPR), stranice 29-30, odluke M.10815; dokazivanje nepotpunog i nedostatnog ispitivanja.

- U točkama 138-142 Komisija tvrdi da sudionici moraju poštovati GDPR;
- ali Komisija nije ispitala krše li ta društva GDPR — što je, s obzirom na moju praksu, iskustvo i pribavljene dokaze, slučaj;

- Komisija nije provela nikakvo ispitivanje kreditnog bodovanja, diskriminacije ni automatiziranog uskraćivanja usluga.

Neuvrštavanje i neispitivanje prepreka ulasku na tržište koje je prouzročio Deutsche Telekom AG

U odluci M.10815 Europska komisija potpuno je zanemarila ključnu činjenicu da Deutsche Telekom AG već dugo sprječava konkurentima pristup fizičkoj infrastrukturi na ulaznoj razini (local loop / Teilnehmeranschlussleitung — TAL), čime održava visoke prepreke ulasku na tržište i umjetno ograničava tržišno natjecanje u Njemačkoj i na europskoj razini.

Riječ je o postojanom problemu, već dokumentiranom u predmetu AT.39523_DE (Slovak Telekom / Deutsche Telekom — istiskivanje marži / margin squeeze), u kojem je Komisija utvrdila zlouporabu vladajućeg položaja odbijanjem ili nerazmjernom naplatom pristupa kabelskoj infrastrukturi.

To protutržišno ponašanje traje i danas, što je općepoznato i redovito ga kritiziraju alternativni operatori u Njemačkoj (primjerice 1&1, Telefónica DE), koji nemaju fizički pristup mreži Telekomu i prisiljeni su kupovati pristup pod nepovoljnim uvjetima.

Međutim, u odluci M.10815 Komisija nije provela nikakvu analizu tih prepreka ulasku niti je ocijenila hoće li osnivanje zajedničkog pothvata četiriju dominantnih operatora dodatno pogoršati stanje.

Time je Komisija povrijedila članke 6. i 8. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004, koji joj nalažu:

- ispitati postojeću strukturu tržišta;
- analizirati prošla protutržišna postupanja sudionika koncentracije (AT.39523_DE, EN, SK);
- ocijeniti rizike daljnjeg jačanja vladajućeg položaja ili usklađenog ponašanja.

Propuštanjem ispitivanja prepreka ulasku koje je prouzročio Deutsche Telekom AG, Komisija je provela nepotpunu i pravno pogrešnu ocjenu koncentracije, čime je pobijanu odluku opteretila nedostatkom u smislu članka 263. UFEU-a (očita pogreška u ocjeni).

Komisija nije ispitala ni kršenje GDPR-a ni sprječavanje novih kandidata za pružanje telekomunikacijskih usluga (prepreke ulasku za koje je Deutsche Telekom u Slovačkoj dvaput kažnjen, 2003. i 2014., te 2023.):

- odobrila je koncentraciju bez provjere recidiva;
- zanemarila je sustavno kršenje;
- zanemarila je prijašnje ponašanje istiskivanja marži (margin squeeze);
- zanemarila je prepreke ulasku (pristup kabelima) za nove kandidate, čime je spriječila nastanak konkurencije;
- zanemarila je rizik usklađivanja među dominantnim operatorima;
- zanemarila je povrede GDPR-a (kreditno bodovanje, diskriminacija).

Sve to predstavlja tešku postupovnu pogrešku koja mi omogućuje podnošenje tužbe na temelju članka 263. UFEU-a i zabranu zajedničkog pothvata.

A2 — Odluka Europske komisije u predmetu AT.39523 (2014.) — Slovak Telekom

(dokazuje povijesnu zlouporabu vladajućeg položaja društva Deutsche Telekom AG)

Svrha: dokazujem recidiv društva Deutsche Telekom AG u povredi tržišnog natjecanja, a to stanje traje; to potvrđuje da je Komisija bila dužna uzeti tu činjenicu u obzir i nije to učinila; to ukazuje na kontinuitet kartelnog ponašanja i zlouporabe vladajućeg položaja.

- Komisija nije provela nikakvo ispitivanje prošlih povreda → što je očito nedostatno ispitivanje.

A3 — Kaznena prijava protiv društava Deutsche Telekom AG i SCHUFA Holding AG

(najvažniji dokazni dokument)

Sadržaj: opis mehanizma kartelne prijevare; dokazi o nezakonitom kreditnom bodovanju, automatiziranim uskraćivanjima usluga i diskriminaciji, bez transparentnosti i informiranog pristanka; pisani dokazi, komunikacija, uskraćivanja usluga, zadiranja u prava.

Svrha: dokazivanje postojanja kartela; dokaz osobne štete tužitelja i izravnog učinka zajedničkog pothvata; potvrda da je Komisija zanemarila bitne činjenice; Komisija nije provela nikakvo ispitivanje kreditnog bodovanja.

U okviru priloga A3 prilažem i dokument „04_Ablehnung des Internetanschlusses ... signed with QES”, koji dokazuje da Deutsche Telekom AG uskraćuje pristup internetu isključivo na temelju nezakonitog kreditnog bodovanja („BONITÄT”) agencija SCHUFA-CRIF. Taj dokument dokazuje:

- postojanje kartelnog mehanizma između Telekoma, Schufe i CRIF-a;
- automatiziranu odluku zabranjenu člankom 22. GDPR-a;
- osobnu štetu tužitelja;
- izravan učinak zajedničkog pothvata na potrošače;
- činjenicu da Europska komisija te prakse uopće nije ispitala, čime je povrijedila članke 6. i 8. Uredbe 139/2004. Te prakse upotrebljavaju sva tri pružatelja usluga!

Time Komisija nije poštovala svoju obvezu iz članaka 6. i 8. Uredbe 139/2004 i ustaljene sudske prakse Suda o obvezi potpunog ispitivanja.

Komisija je povrijedila članke 6. i 8. Uredbe 139/2004 jer nije provela potpuno i objektivno ispitivanje relevantnih činjenica, nije ispitala postojeće povrede GDPR-a i tržišnog natjecanja od strane sudionika koncentracije, nije uzela u obzir njihove povijesne protutržišne prekršaje i nije ocijenila rizike stvaranja ili jačanja oligopola na europskom tržištu. Time je Komisija postupila protivno svojoj zakonskoj obvezi provođenja urednog i temeljitog ispitivanja koncentracije.

A4 — Dokazi o prikrivanju prijevare od strane tijela Savezne Republike Njemačke

Sadržaj: dokumentacija o odbijanju rješavanja povreda GDPR-a (BfDI, LfDI); zanemarivanje podnesaka policiji i državnom odvjetništvu; pritužba [Saveznom uredu za zaštitu tržišnog natjecanja \(Bundeskartellamt\)](#); odbijanje zakonitih sudskih podnesaka; dokazi o toleriranju praksi društava Deutsche Telekom AG, O2 Telefónica, SCHUFA i CRIF.

Svrha: dokazivanje povrede članka 4. stavka 3. UEU-a (lojalna suradnja); potvrda prikrivanja prijevare od strane države članice — [njemačko tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja \(Bundeskartellamt\)](#); dokazivanje dvostruke štete financijskim interesima EU-a na temelju članka 325. UFEU-a.

Tim postupanjem država članica onemogućuje djelotvornu primjenu prava Unije, što predstavlja samostalan razlog nezakonitosti akta na temelju članka 263. UFEU-a.

Dokaz: „Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung (QES)”. Taj dokument dokazuje da je tužitelj podnio zakonit zahtjev sudu da se naloži trenutačan prestanak nezakonite obrade osobnih podataka od strane društva SCHUFA Holding AG na temelju članaka 5., 6., 12., 15. i 22. GDPR-a te da agencija Schufa Holding AG sudu dostavi moj informirani pristanak.

Unatoč hitnosti i dokazanim povredama temeljnih prava, sud do danas nije donio nikakav nalog protiv društva SCHUFA, čime dolazi do:

- produbljivanja štete tužitelja;
- nastavka automatiziranog uskraćivanja usluga;
- povrede prava na djelotvoran pravni lijek;
- povrede članka 4. stavka 3. UEU-a (obveza lojalne suradnje).

Taj dokaz nedvojbeno potvrđuje da njemačka tijela prikrivaju kartelni mehanizam između društava Deutsche Telekom AG, SCHUFA i CRIF te ne reagiraju ni na zakonite hitne zahtjeve.

Taj propust države relevantan je za ocjenu tužbe jer je Europska komisija zanemarila sustavne povrede prava i od strane države članice i od strane dominantnih operatora, što je dovelo do donošenja nezakonite odluke M.10815.

Telekom, O2 Telefónica i Vodafone teško krše GDPR; stoga su sporazum o zajedničkom pothvatu i odluka Europske komisije ništavi!

Priloženi dokaz („Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung (QES)”) dokazuje da društvo SCHUFA Holding AG obrađuje osobne podatke tužitelja bez njegova informiranog pristanka kao potrošača, čime se krše članci 5., 6., 7., 12. do 15. i 22. GDPR-a. Deutsche Telekom AG te nezakonite podatke upotrebljava za automatizirano uskraćivanje pružanja osnovnih usluga (internet), što predstavlja nedopuštenu automatiziranu odluku bez pravne osnove.

Ta je činjenica temeljna jer dokazuje da tri od četiri sudionika zajedničkog pothvata M.10815 već dugo krše temeljna prava građana EU-a, što je Europska komisija u potpunosti zanemarila.

Odluka Komisije stoga je pravno pogrešna jer nije uzela u obzir da koncentracija može dovesti do dijeljenja ili jačanja nezakonitih praksi u području kreditnog bodovanja i diskriminacije potrošača.

Sporazum o zajedničkom pothvatu ne može se smatrati valjanim ako se temelji na sustavnom kršenju GDPR-a od strane sudionika i na automatiziranoj pojedinačnoj odluci protivnoj članku 22. GDPR-a.

Predloženi dokaz pokazuje da SCHUFA djeluje bez mog informiranog pristanka i da Deutsche Telekom AG, O2 Telefónica i Vodafone te nezakonite podatke upotrebljavaju za uskraćivanje usluga, kako bi prodali nepovoljnije tarife od 108 EUR mjesečno, čime se nezakonito bogate. Riječ je o srži kartelnog mehanizma koji je Komisija također odbila ispitati.

A5 — Dokazi o financijskoj šteti prouzročenoj oligopolom

Sadržaj: usporedbe cijena telekomunikacijskih usluga u EU-u (vidjeti tablicu); dokazi o umjetnom povećanju cijena društva Deutsche Telekom; učinci na projekte financirane iz fondova EU-a (e-uprava, digitalizacija, bolnice).

Svrha: potvrditi zadiranje u financijske interese EU-a.

Evo dokaza: Europska unija financira projekte telekomunikacijske infrastrukture i digitalne povezivosti u kojima nastupa kao važan javni ulagač. Primjer je projekt satelitske konstelacije

Iris², s proračunom od približno 10,6 milijardi EUR, u kojem EU pokriva približno 61 % troškova, a jedan od industrijskih partnera jest Deutsche Telekom. Ipak, ti subjekti opetovano krše prava potrošača, GDPR i druge pravne obveze, čime nanose štetu financijskim interesima Unije i njezinih poreznih obveznika.

Svrha: dokazati povredu članka 325. UFEU-a i Uredbe 2020/2092. EU oslobađa javna sredstva za digitalnu i telekomunikacijsku infrastrukturu.

Ulaganja EU-a putem [Europske investicijske banke \(EIB\)](#) / [InvestEU](#): projekti telekomunikacijske infrastrukture financiraju se i putem EIB-a ili programa InvestEU, koji odobravaju zajmove, jamstva ili druga financiranja za infrastrukturu, uključujući optičke mreže i digitalizaciju. Riječ je o banci poreznih obveznika EU-a. Ja sufinanciram taj projekt — a Telekom, O2 Telefónica i Vodafone bi zauzvrat kršili moja temeljna prava? Sigurno tako neće funkcionirati!

Deutsche Telekom partner je ili podnositelj zahtjeva za takvu potporu (izvor: Telecom Review Europe). Takvo financiranje treba služiti dobrobiti građana i potrošača. Ako sudionici tržišta istodobno krše ljudska prava i tijela ih zanemaruju, dolazi do dvostruke štete financijskim interesima EU-a (logičan pravni zaključak).

A6 — Izjava tužitelja

„Izjavljujem da su priloženi dokazi A1 do A6 istiniti i potpuni. Potvrđujem da sam izravno i osobno pogođen nezakonitim postupanjem operatora i odlukom Komisije u predmetu M.10815. Navodim da priloženi dokazi dokazuju kartelno postupanje, nezakonitu obradu zaštićenih osobnih i posebnih podataka, diskriminaciju te prikrivanje tih praksi od strane tijela Savezne Republike Njemačke, što uzrokuje dvostruku štetu financijskim interesima Europske unije.”

Usporedba cijena mobilnih podataka — Njemačka je među NAJSKUPLJIMA u EU-u

Prosječna cijena 1 GB:

- Finska — približno 0,60 EUR;
- Poljska — približno 0,70 EUR;
- Italija — približno 0,75 EUR;
- Austrija — približno 1,50 EUR;
- Češka — približno 3,50 EUR;
- NJEMAČKA — približno 4,50 do 6,00 EUR;
- Švicarska (izvan EU-a) — potpuni kartel — približno 6,50 do 10 EUR.

Što to dokazuje:

- Njemačka je znatno iznad prosjeka EU-a;
- mobilni su podaci ondje pet puta skuplji nego u Finskoj ili Italiji;
- uzrok tomu nije tehnologija, nego kartelizirano tržište i nepostojanje konkurencije.

Usporedba konkurencije — ondje gdje postoji kartel, cijene su visoke (broj velikih operatora / konkurencija / rezultat):

- Finska — 3 — jaka — niske cijene;
- Francuska — 4 — jaka — niske cijene;
- Italija — 4 — jaka — niske cijene;
- Poljska — 4 — jaka — niske cijene;

- Austrija — 4 — jaka — niske cijene;
- Njemačka — 3 (Telekom, Vodafone, O2) — nikakva / kartel — visoke cijene.

Komisija je bila dužna to ispitati. Nije to učinila. Njemačka ima jedno od najskupljih telekomunikacijskih tržišta u Europi. Mobilni su podaci ondje pet puta skuplji nego u zemljama sa stvarnom konkurencijom. Fiksni internet stoji čak 40-50 EUR, dok u drugim državama EU-a samo 10-20 EUR. Uzrok tomu nije tehnologija, nego slaba konkurencija i povijesno kartelno ponašanje. Odobrenjem zajedničkog pothvata četiriju dominantnih operatora Komisija je to stanje dodatno pogoršala.

VI. Tužba je podnesena u roku iz članka 263. četvrtog stavka UFEU-a

Tužitelj nije bio stranka u postupku Komisije u predmetu M.10815 i odluka Komisije nije mu bila ni priopćena ni dostavljena. Iako je odluka formalno objavljena, ključni dokument — sam sporazum o zajedničkom pothvatu (Joint Venture Agreement) između društava Deutsche Telekom AG, Orange S.A., Telefónica S.A. i Vodafone Group Plc — nije javno dostupan. Ako se akt ne može preispitati, mora se poništiti.

Sadržaj tog sporazuma o zajedničkom pothvatu nije objavljen, tajan je, a Komisija nije omogućila pristup njegovim bitnim odredbama ni javnosti ni dotičnim osobama, iako su one nužne za ocjenu učinaka koncentracije na prava tužitelja i na tržišno natjecanje.

Zbog toga tužitelj nije mogao objektivno saznati stvarni sadržaj, učinke i rizike koncentracije prije prosinca 2025., kada je iz javnih izvora prvi put saznao za postojanje tog zajedničkog pothvata i njegove vjerojatne učinke na svoja prava.

Rok za podnošenje tužbe iz članka 263. četvrtog stavka UFEU-a stoga je počeo teći tek u trenutku kada se tužitelj stvarno mogao upoznati s postojanjem i posljedicama zajedničkog pothvata; tužba je stoga podnesena pravodobno.

VII. Zahtjev tužitelja (PETIT)

Na temelju svih prethodno navedenih činjenica predlažem da Opći sud Europske unije donese sljedeću presudu:

- Odluka Europske komisije od 10. srpnja 2023. u predmetu M.10815 — Deutsche Telekom / Orange / Telefónica / Vodafone — Joint Venture proglašava se ništavom.
- Europskoj komisiji nalaže se snošenje troškova postupka tužitelja.
- Europska komisija dužna je provesti novo ispitivanje koncentracije u skladu s člancima 6. i 8. Uredbe (EZ) br. 139/2004, uzimajući u obzir sve relevantne činjenice koje je propustila u prvotnom postupku, uključujući:
 - prijašnje sankcije društva Deutsche Telekom AG (2003., 2014.);
 - postojeće istiskivanje marži (margin squeeze) i prepreke pristupu kabelskoj infrastrukturi;
 - učinke automatiziranog kreditnog bodovanja na potrošače;
 - kartelni mehanizam između operatora i kreditnih agencija;
 - diskriminaciju potrošača protivnu GDPR-u i Povelji;
 - rizike štete financijskim interesima Europske unije na temelju članka 325. UFEU-a;
 - usporedbu visokih cijena s cijenama u konkurentnim državama Europske unije.

- Sud utvrđuje da je Komisija povrijedila članke 41. i 47. Povelje o temeljnim pravima EU-a donošenjem odluke utemeljene na dokumentima koji nisu javno dostupni ili su bitno prekriveni, čime je onemogućen djelotvoran sudski nadzor.

„Sud nalaže Europskoj komisiji da se suzdrži od odobravanja bilo koje druge koncentracije slične strukture koja bi za posljedicu imala jačanje postojećeg oligopola ili stvaranje kartela u telekomunikacijskom sektoru, sve dok se ne dokaže da takva koncentracija ne stvara rizik kartelizacije, usklađenog ponašanja ni povrede prava potrošača.”

„Komisija je dužna pri svakoj budućoj ocjeni koncentracije između dominantnih operatora provesti potpunu, transparentnu i temeljitu analizu rizika stvaranja ili jačanja kartela, uključujući analizu pristupa kabelskoj infrastrukturi, mehanizama kreditnog bodovanja i diskriminacije potrošača na temelju GDPR-a.”

„U slučaju da buduće koncentracije imaju jednake ili slične elemente kao koncentracija M.10815, Komisija je dužna takvu koncentraciju odbiti ako se rizik kartelizacije ne može isključiti.”

Tužitelj od Suda zahtijeva da Komisiji zabrani opetovano odobravanje koncentracija koje imaju jednak kartelni učinak kao M.10815.

Citati — Uredba (EZ) br. 139/2004

Članak 6. — Ispitivanje koncentracije od strane Komisije

(1) Komisija ispituje koncentraciju i na temelju informacija koje su dostavili poduzetnici i dostupnih dokaza odlučuje ulazi li ona u područje primjene ove Uredbe. Komisija o koncentraciji odlučuje: a) da je spojiva sa zajedničkim tržištem; ili b) da pokreće drugu fazu detaljnog ispitivanja na temelju članka 6. stavka 1. točke (c), ako koncentracija izaziva ozbiljne sumnje u pogledu spojivosti sa zajedničkim tržištem.

(2) Komisija je dužna provesti potpuno, objektivno i temeljito ispitivanje svih relevantnih činjenica kako bi mogla donijeti odluku.

(3) Komisija može od poduzetnika zahtijevati sve informacije potrebne za ocjenu stvarnog stanja tržišta i učinaka koncentracije.

Članak 8. — Odluke Komisije nakon detaljnog ispitivanja

(1) Ako Komisija utvrdi da koncentracija nerazmjerno ograničava tržišno natjecanje, osobito stvaranjem ili jačanjem vladajućeg položaja, odlučuje da koncentracija nije spojiva sa zajedničkim tržištem.

(2) Ako Komisija utvrdi da su poduzetnici koji sudjeluju u koncentraciji počinili povrede prava ili dostavili nepotpune informacije, može izreći sankcije i zahtijevati korektivne mjere.

(3) Komisija je dužna ispitati prošla protutržišna postupanja sudionika koncentracije ako mogu utjecati na ocjenu učinaka koncentracije na tržište.

(4) Komisija ne smije odobriti koncentraciju ako postoji rizik kartelizacije, zlouporabe vladajućeg položaja ili ako prijeti da će koncentracija dovesti do pogoršanja položaja potrošača.

Članak 263. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) — cjelovit i vjerodostojan tekst

„Sud Europske unije ispituje zakonitost zakonodavnih akata, akata Vijeća, Komisije i Europske središnje banke, osim preporuka i mišljenja, te akata Europskog parlamenta i Europskog vijeća koji proizvode pravne učinke prema trećima. Ispituje i zakonitost akata tijela, ureda ili agencija Unije koji proizvode pravne učinke prema trećima.

U tu svrhu Sud je nadležan odlučivati o tužbama koje podnese država članica, Europski parlament, Vijeće ili Komisija.

Svaka fizička ili pravna osoba može podnijeti tužbu protiv akta koji je upućen toj osobi ili koji se izravno i osobno odnosi na nju te protiv regulatornog akta koji se izravno odnosi na nju, a ne podrazumijeva provedbene mjere.

Tužbe iz ovog članka podnose se u roku od dva mjeseca, ovisno o slučaju, od objave akta, obavijesti tužitelju o njemu ili, ako takva obavijest izostane, od dana kad je tužitelj za njega saznao.”

Povelja Europske unije o temeljnim pravima

Članak 8. — Zaštita osobnih podataka: „Svatko ima pravo na zaštitu svojih osobnih podataka. Takvi podaci moraju se obrađivati pošteno, u utvrđene svrhe i na temelju privole osobe o kojoj je riječ ili na nekoj drugoj legitimnoj osnovi utvrđenoj zakonom.” (ESLJP i Sud EU-a potvrđuju da nezakonito kreditno bodovanje i automatizirano uskraćivanje usluga predstavljaju povredu članka 8.)

Članak 38. — Zaštita potrošača: „U politikama Unije osigurava se visoka razina zaštite potrošača.” (To je izravno protivno činjenici da je Komisija odobrila oligopol.)

Članak 41. — Pravo na dobru upravu: „Svatko ima pravo da institucije i tijela Unije njegove predmete obrađuju nepristrano, pravično i u razumnom roku.” Bez urednog ispitivanja (što dokazujem u A1), Komisija je povrijedila članak 41.

GDPR — Članak 22. (automatizirano pojedinačno odlučivanje)

„Ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno na njega utječu.” (Ključno za Telekom, O2 Telefónica, Vodafone + SCHUFA i CRIF → automatizirano uskraćivanje usluga i usklađivanje u uskraćivanju zahtjeva za pristup internetu po pristupačnim cijenama.)

Peter Ferenc

S poštovanjem,

u Kumhausenu, 13. prosinca 2025.

građanin Europske unije

Skarżący

Peter Ferenc
Rammelkam 2, 84036 Kumhausen
Niemcy
info@foxprof.club
+49 157 317 33332
Fax: +1 231 538 6409

**Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej — Sekretariat**

Rue du Fort Niedergrünwald
L-2925 Luxembourg
ECJ.Registry@curia.europa.eu

Kumhausen, 13 grudnia 2025 r.

Strona pozwana: Komisja Europejska, reprezentowana przez Dyрекję Generalną ds. Konkurencji (DG COMP)

SKARGA O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI DECYZJI KOMISJI EUROPEJSKIEJ

na podstawie art. 263 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Zaskarżona decyzja: Decyzja Komisji w sprawie M.10815 — Deutsche Telekom / Orange / Telefónica / Vodafone — Joint Venture, na mocy której koncentracja została zatwierdzona na podstawie rozporządzenia (WE) nr 139/2004.

I. Żądania skargi

Skarżący wnosi do Sądu Unii Europejskiej o:

- stwierdzenie nieważności w całości decyzji Komisji w sprawie M.10815;
- stwierdzenie, że przyjmując ją, Komisja naruszyła prawo Unii i nadużyła swoich uprawnień;
- stwierdzenie, że decyzja jednocześnie narusza interesy finansowe Unii Europejskiej;
- obciążenie Komisji kosztami postępowania.

II. Przedmiot skargi

Niniejsza skarga kwestionuje niezgodność z prawem decyzji Komisji Europejskiej, która zatwierdziła utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa czterech dominujących operatorów w Europie — Deutsche Telekom, Orange, Telefónica i Vodafone — mimo że:

- jest to najważniejsza koncentracja (fuzja / porozumienie kartelowe) w sektorze telekomunikacyjnym od dziesięcioleci;
- Komisja zignorowała fundamentalne naruszenia prawa Unii popełnione przez te spółki;
- Komisja świadomie zignorowała ryzyko kartelizacji rynku;
- decyzja wzmacnia oligopol, ogranicza konkurencję i podnosi ceny dla obywateli UE, naruszając tym samym ich prawa majątkowe;

- decyzja ma bezpośredni wpływ na wzrost kosztów projektów finansowanych z funduszy UE, co stanowi naruszenie art. 325 TFUE.

III. Legitymacja procesowa skarżącego

Skarżący jest obywatelem UE, który jest:

- bezpośrednio dotknięty nieuczciwymi praktykami operatorów telekomunikacyjnych;
- ofiarą niezgodnego z prawem scoringu kredytowego (credit scoring) agencji Schufa Holding AG i CRIF GmbH;
- ofiarą odmowy usług i zautomatyzowanych decyzji sprzecznych z art. 22 RODO;
- dyskryminowany w dostępie do usług podstawowych na jednolitym rynku;
- i który dzięki osobistemu doświadczeniu zgromadził dużą liczbę dowodów tej nieuczciwej konkurencji.

Decyzja Komisji wywołuje wobec skarżącego bezpośrednie i indywidualne skutki negatywne, ponieważ wzmacnia kartelową strukturę rynku umożliwiającą kontynuowanie niezgodnych z prawem praktyk.

IV. Zarzuty skargi

1. Oczywisty błąd w ocenie (manifest error of assessment)

Komisja zaniedbała podstawowe obowiązki przy ocenie koncentracji (fuzji):

- nie przeprowadziła żadnego rzeczywistego badania systematycznego naruszania RODO przez uczestników wspólnego przedsiębiorstwa;
- zignorowała udowodnione nadużycia pozycji dominującej przez Deutsche Telekom i Slovak Telekom (AT.39523);
- nie rozważyła ryzyka utworzenia kartelu na poziomie europejskim;
- oparła się na niewystarczających analizach ekonomicznych, które nie odpowiadają rzeczywistości rynkowej.

W punktach 138–142 decyzji M.10815 (strony 29-30) Komisja sama wskazuje, że uczestnicy wspólnego przedsiębiorstwa muszą przestrzegać RODO, lecz nie zbadała, czy czynią to w praktyce. Stanowi to fundamentalną wadę metodologiczną i podstawę stwierdzenia nieważności.

2. Naruszenie obowiązku staranności i należytego badania

Komisja jest zobowiązana do przeprowadzenia pełnej, obiektywnej i niezależnej oceny wszystkich istotnych okoliczności. Obowiązek ten:

- rażąco naruszyła;
- zignorowała związek między naruszaniem RODO a konkurencją;
- nie przeanalizowała wpływu na dyskryminację konsumentów;
- nie uwzględniła wpływu koncentracji (fuzji) na zamówienia publiczne i projekty cyfrowe państw członkowskich.

Komisja rozstrzygnęła bez weryfikacji rzeczywistości i przyjęła twierdzenia operatorów bez jakiegokolwiek sprawdzenia. Nie wniesiono żadnych zastrzeżeń: zob. decyzję Komisji w sprawie [M.10815](#).

Komisja zatwierdziła koncentrację M.10815 na podstawie dokumentów, które nie są publicznie dostępne, przy czym istotne części umowy akcjonariuszy (Shareholders' Agreement) zostały utajnione lub całkowicie zatajone. Uniemożliwia to sprawdzenie, czy Komisja w ogóle zbadała treść zobowiązań między uczestnikami koncentracji (fuzji), w szczególności w zakresie koordynacji cen, dzielenia się danymi, dostępu do infrastruktury i podziału rynku.

Ponieważ chodzi o współpracę czterech dominujących operatorów, treść ich umowy ma kluczowe znaczenie dla oceny ryzyka kartelu lub praktyki uzgodnionej. Sąd nie dysponuje jednak pełnymi aktami, ponieważ Komisja rozstrzygnęła na podstawie dokumentów, które nie zostały udostępnione skarżącemu.

Tym samym Komisja naruszyła obowiązek uzasadnienia decyzji i zapewnienia jej kontrolowalności (zasada przejrzystości zgodnie z art. 41 Karty praw podstawowych UE i orzecznictwem Trybunału).

Utajnienie istotnych części umowy uniemożliwia również skarżącemu pełne wykonywanie prawa do skutecznej ochrony sądowej z art. 47 Karty. Decyzja jest zatem niekontrolowalna i musi zostać uchylona.

3. Naruszenie praw podstawowych obywateli UE

Decyzja Komisji narusza:

- art. 8 Karty — ochrona danych osobowych;
- art. 11 Karty — dostęp do informacji i wolność otrzymywania informacji;
- art. 38 Karty — ochrona konsumentów;
- art. 41 Karty — prawo do dobrej administracji.

Nowo utworzone wspólne przedsiębiorstwo będzie miało zdolność do:

- dzielenia się danymi między dominującymi operatorami;
- pogłębiania niezgodnego z prawem scoringu kredytowego;
- odmawiania usług obywatelom na podstawie niezgodnych z prawem, nieprzejrzystych decyzji zautomatyzowanych bez świadomej zgody konsumenta;
- pogorszenia dostępu do usług podstawowych dla osób niewypłacalnych i społecznie słabszych.

Komisja całkowicie zignorowała to ryzyko.

4. Nadużycie uprawnień przez Komisję (misuse of powers)

Komisja wykorzystała swoje uprawnienia do celu niezgodnego z prawem. Zamiast chronić konkurencję, Komisja:

- stworzyła ochronę prawną dla oligopolu i zalegalizowała to oszustwo kartelowe;
- działała na korzyść przedsiębiorstw dominujących;
- ukryła rzeczywisty charakter transakcji i jej skutki.

Takie postępowanie stanowi nadużycie uprawnień w rozumieniu utrwalonego orzecznictwa Trybunału.

5. Naruszenie zasady przejrzystości

Komisja:

- nie opublikowała samej umowy o wspólnym przedsiębiorstwie (Joint Venture Agreement);
- udostępniła jedynie częściowo utajnione dokumenty towarzyszące, które nie zawierają istotnych części umowy;
- uniemożliwiła opinii publicznej i osobom zainteresowanym sprawdzenie rzeczywistej treści koordynacji między operatorami, zakresu wymiany danych, dostępu do infrastruktury i mechanizmów zarządzania wspólnym przedsiębiorstwem;
- zalegalizowała niezgodną z prawem umowę, której nie pozwoliła zbadać ani opinii publicznej, ani Sądowi.

Tym samym Komisja naruszyła:

- art. 15 TFUE (przejrzystość);
- rozporządzenie 1049/2001 w sprawie dostępu do dokumentów;
- art. 41 i 47 Karty praw podstawowych UE (prawo do dobrej administracji i skutecznej ochrony sądowej).

Decyzja jest zatem niekontrolowalna i musi zostać uchylona.

6. Szkoda wyrządzona przez ukrywanie oszustwa kartelowego przez organy niemieckie — na poziomie państwa członkowskiego

Organy niemieckie:

- odmawiają zbadania niezgodnego z prawem scoringu kredytowego;

Dokumenty referencyjne: „Antrag auf Polizeieinsatz_DE_EN_SK_Vertragszusammenfassung_with_QES”;
„Vorermittlungsverfahren_unbekannt_Original DE_EN→FR→ES→PL→IT→SK”.
auf
antwort:

- Oficjalny dokument Prokuratury w Landshut (Staatsanwaltschaft Landshut, sygn. 709 AR 303/24 601, z dnia 8 listopada 2024 r.) potwierdza odmowę wszczęcia jakiegokolwiek postępowania w sprawie oszustwa kartelowego, mimo że zawiadomienie wyraźnie opisywało niezgodny z prawem scoring kredytowy, odmowę dostępu do internetu i kartelowe działania operatorów telekomunikacyjnych.
- W swojej decyzji prokuratura stwierdza, że policja „nie wsparła wykrycia oszustwa kartelowego spółek telekomunikacyjnych” i mimo to postanowiła w ogóle nie wszczynać postępowania.
- Dokument ten dowodzi umyślnej beczynności organów niemieckich, naruszenia art. 4 ust. 3 TUE (lojalna współpraca) oraz braku skutecznych krajowych środków odwoławczych z art. 47 Karty.

Organy niemieckie ponadto:

- odmawiają rozpatrzenia naruszenia RODO przez Deutsche Telekom AG, O2 Telefónica, Schufa i CRIF;
- aktywnie uniemożliwiają obywatelom UE dostęp do usług;
- odmawiają przejrzystości i odrzucają zgodne z prawem pisma sądowe;

- tolerują i ukrywają praktyki już w przeszłości ukarane przez Komisję Europejską (na przykład AT.39523 — Slovak Telekom);
- umożliwiając tym samym kontynuowanie praktyk oszukańczych, które mają bezpośredni wpływ na finansowanie infrastruktury cyfrowej w Niemczech z funduszy UE.

Tym samym Niemcy naruszają:

- art. 4 ust. 3 TUE — zasadę lojalnej współpracy;
- art. 325 TFUE — obowiązek zapobiegania nadużyciom i ochrony interesów finansowych Unii;
- art. 2 TUE — zasady państwa prawnego;
- rozporządzenie 2020/2092, które zakazuje finansowania państwa członkowskiego, które nie chroni budżetu UE.

Niemcy nie występują przeciwko nadużyciu pozycji dominującej, przeciwko naruszaniu RODO ani przeciwko niezgodnemu z prawem scoringowi; uniemożliwiają obywatelom dostęp do usług, ukrywają kartele telekomunikacyjne i naruszają prawa podstawowe obywatela UE — co umożliwia kontynuowanie praktyk drenujących zasoby finansowe UE.

Rezultat: UE finansuje projekty po sztucznie zawyżonych cenach, podczas gdy Komisja i Niemcy umożliwiają, aby środki te trafiały w ręce dominujących operatorów poprzez skartelizowane kształtowanie cen. UE przyznaje fundusze europejskie spółkom telekomunikacyjnym, które w Niemczech naruszają prawa człowieka, naruszając tym samym interesy finansowe UE i jej podatników.

7. Naruszenie interesów finansowych Unii Europejskiej (art. 325 TFUE)

JEST TO SZCZEGÓLNICIE POWAŻNA PODSTAWA.

Zatwierdzając wspólne przedsiębiorstwo, Komisja:

- umożliwiła powstanie ceny dyktowanej przez oligopol;
- czym sztucznie podnosi koszty usług telekomunikacyjnych dla państw członkowskich;
- co bezpośrednio przekłada się na projekty finansowane z funduszy UE (cyfryzacja, e-administracja, szpitale, gminy, szkoły).

Taka decyzja zagraża interesom finansowym UE, narusza art. 325 TFUE oraz rozporządzenie 2020/2092 (warunkowość w zakresie praworządności). Jeżeli Komisja zatwierdza fuzję prowadzącą do systematycznego zawyżania cen usług, stanowi to bezpośrednią ingerencję w budżet Unii i prawa majątkowe obywatela UE.

V. Wniosek o rozstrzygnięcie

Skarżący wnosi do Sądu UE o:

- stwierdzenie nieważności decyzji Komisji w sprawie M.10815;
- stwierdzenie naruszenia RODO, rozporządzenia 139/2004, Karty praw podstawowych i art. 325 TFUE;
- zasądzenie zwrotu kosztów postępowania.

V.1 Załączniki — dowody do skargi (A1–A6)

Skarżący załącza do skargi pakiet dowodowy A1–A6, który dokumentuje niezgodność z prawem decyzji Komisji Europejskiej, istnienie kartelowych i oszukańczych praktyk uczestników

koncentracji, systematyczne naruszanie praw obywateli Unii Europejskiej oraz podwójną szkodę dla interesów finansowych Unii Europejskiej ze strony Komisji Europejskiej i organów Republiki Federalnej Niemiec. Każdy załącznik będzie dostępny za pośrednictwem łącza elektronicznego.

A1 — Zaskarżona decyzja Komisji Europejskiej (M.10815)

Treść: decyzja Komisji w sprawie M.10815 — Deutsche Telekom / Orange / Telefónica / Vodafone — Joint Venture.

Cel: identyfikacja zaskarżonego aktu; odesłanie do punktów 138-142 (RODO), strony 29-30, decyzji M.10815; wykazanie niepełnego i niewystarczającego badania.

- W punktach 138-142 Komisja twierdzi, że uczestnicy muszą przestrzegać RODO;
- lecz Komisja nie zbadała, czy spółki te naruszają RODO — co, w świetle mojej praktyki, doświadczenia i uzyskanych dowodów, ma miejsce;
- Komisja nie przeprowadziła żadnego badania scoringu kredytowego, dyskryminacji ani zautomatyzowanej odmowy usług.

Pominięcie i niezbadanie barier wejścia na rynek spowodowanych przez Deutsche Telekom AG

W decyzji M.10815 Komisja Europejska całkowicie pominęła kluczową okoliczność, że Deutsche Telekom AG od dawna uniemożliwia konkurentom dostęp do infrastruktury fizycznej na poziomie pętli lokalnej (local loop / Teilnehmeranschlussleitung — TAL), utrzymując tym samym wysokie bariery wejścia na rynek i sztucznie ograniczając konkurencję w Niemczech i na poziomie europejskim.

Jest to problem utrzymujący się, udokumentowany już w sprawie AT.39523_DE (Slovak Telekom / Deutsche Telekom — zaniżanie marży / margin squeeze), w której Komisja stwierdziła nadużycie pozycji dominującej poprzez odmowę lub nieproporcjonalne pobieranie opłat za dostęp do infrastruktury kablowej.

To zachowanie antykonkurencyjne trwa do dziś, co jest powszechnie znane i regularnie krytykowane przez operatorów alternatywnych w Niemczech (na przykład 1&1, Telefónica DE), którzy nie mają fizycznego dostępu do sieci Telekomu i są zmuszeni kupować dostęp na niekorzystnych warunkach.

Jednakże w decyzji M.10815 Komisja nie przeprowadziła żadnej analizy tych barier wejścia ani nie oceniła, czy utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa czterech dominujących operatorów jeszcze pogorszy sytuację.

Tym samym Komisja naruszyła art. 6 i 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004, które nakładają na nią obowiązek:

- zbadania istniejącej struktury rynku;
- przeanalizowania wcześniejszych antykonkurencyjnych zachowań uczestników koncentracji (AT.39523_DE, EN, SK);
- oceny ryzyka dalszego wzmocnienia pozycji dominującej lub zachowania skoordynowanego.

Pomijając zbadanie barier wejścia spowodowanych przez Deutsche Telekom AG, Komisja przeprowadziła niepełną i wadliwą prawnie ocenę koncentracji, obciążając tym samym zaskarżoną decyzję wadą w rozumieniu art. 263 TFUE (oczywisty błąd w ocenie).

Komisja nie zbadała ani naruszania RODO, ani uniemożliwiania nowym kandydatom świadczenia usług telekomunikacyjnych (bariery wejścia, za które Deutsche Telekom był dwukrotnie ukarany na Słowacji, w 2003 i 2014 r., oraz w 2023 r.):

- zatwierdziła koncentrację bez sprawdzenia recydywy;
- zignorowała naruszanie systemowe;
- zignorowała wcześniejsze zachowanie zaniżania marży (margin squeeze);
- zignorowała bariery wejścia (dostęp do kabli) dla nowych kandydatów, uniemożliwiając tym samym powstanie konkurencji;
- zignorowała ryzyko koordynacji między dominującymi operatorami;
- zignorowała naruszenia RODO (scoring kredytowy, dyskryminacja).

Wszystko to stanowi poważny błąd proceduralny, który umożliwia mi wniesienie skargi na podstawie art. 263 TFUE i uzyskanie zakazu wspólnego przedsiębiorstwa.

A2 — Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie AT.39523 (2014) — Slovak Telekom

(dowodzi historycznego nadużycia pozycji dominującej przez Deutsche Telekom AG)

Cel: wykazuję recydywę Deutsche Telekom AG w naruszaniu konkurencji, a stan ten się utrzymuje; potwierdza to, że Komisja była zobowiązana uwzględnić tę okoliczność i tego nie uczyniła; wskazuje to na ciągłość zachowania kartelowego i nadużycia pozycji dominującej.

- Komisja nie przeprowadziła żadnego badania wcześniejszych naruszeń → co stanowi oczywiście niewystarczające badanie.

A3 — Zawiadomienie o przestępstwie przeciwko Deutsche Telekom AG i SCHUFA Holding AG

(najważniejszy dokument dowodowy)

Treść: opis mechanizmu oszustwa kartelowego; dowody niezgodnego z prawem scoringu kredytowego, zautomatyzowanych odmów usług i dyskryminacji, bez przejrzystości i świadomej zgody; dowody z dokumentów, korespondencja, odmowy usług, naruszenia praw.

Cel: wykazanie istnienia kartelu; dowód indywidualnej szkody skarżącego i bezpośredniego wpływu wspólnego przedsiębiorstwa; potwierdzenie, że Komisja zignorowała istotne okoliczności; Komisja nie przeprowadziła żadnego badania scoringu kredytowego.

W ramach załącznika A3 załączam również dokument „04_Ablehnung des Internetanschlusses ... signed with QES”, który dowodzi, że Deutsche Telekom AG odmawia dostępu do internetu wyłącznie na podstawie niezgodnego z prawem scoringu kredytowego („BONITÄT”) agencji SCHUFA-CRIF. Dokument ten dowodzi:

- istnienia mechanizmu kartelowego między Telekomem, Schufą i CRIF;
- zautomatyzowanej decyzji zakazanej przez art. 22 RODO;
- indywidualnej szkody skarżącego;
- bezpośredniego wpływu wspólnego przedsiębiorstwa na konsumentów;
- okoliczności, że Komisja Europejska w ogóle nie zbadała tych praktyk, naruszając tym samym art. 6 i 8 rozporządzenia 139/2004. Praktyki te stosuje wszystkich trzech dostawców!

Tym samym Komisja nie dopełniła obowiązku wynikającego z art. 6 i 8 rozporządzenia 139/2004 oraz utrwalonego orzecznictwa Trybunału dotyczącego obowiązku pełnego badania.

Komisja naruszyła art. 6 i 8 rozporządzenia 139/2004, ponieważ nie przeprowadziła pełnego i obiektywnego badania istotnych okoliczności, nie zbadała istniejących naruszeń RODO i konkurencji przez uczestników koncentracji, nie uwzględniła ich historycznych naruszeń antykonkurencyjnych i nie oceniła ryzyka utworzenia lub wzmocnienia oligopolu na rynku europejskim. Tym samym Komisja działała wbrew swojemu ustawowemu obowiązkowi przeprowadzenia należytego i wnikliwego badania koncentracji.

A4 — Dowody ukrywania oszustwa przez organy Republiki Federalnej Niemiec

Treść: dokumentacja odmowy rozpatrzenia naruszeń RODO (BfDI, LfDI); ignorowanie pism do policji i prokuratury; skarga do [Federalnego Urzędu Antymonopolowego \(Bundeskartellamt\)](#); odmowa zgodnych z prawem pism sądowych; dowody tolerowania praktyk Deutsche Telekom AG, O2 Telefónica, SCHUFA i CRIF.

Cel: wykazanie naruszenia art. 4 ust. 3 TUE (lojalna współpraca); potwierdzenie ukrywania oszustwa przez państwo członkowskie — [niemiecki urząd antymonopolowy \(Bundeskartellamt\)](#); wykazanie podwójnej szkody dla interesów finansowych UE na podstawie art. 325 TFUE.

Poprzez takie postępowanie państwo członkowskie uniemożliwia skuteczne stosowanie prawa Unii, co stanowi odrębną podstawę nieważności aktu na podstawie art. 263 TFUE.

Dowód: „Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung (QES)”. Dokument ten dowodzi, że skarżący złożył zgodny z prawem wniosek do sądu o nakazanie natychmiastowego zaprzestania niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przez SCHUFA Holding AG na podstawie art. 5, 6, 12, 15 i 22 RODO oraz o przedłożenie sądowi mojej świadomej zgody przez agencję Schufa Holding AG.

Mimo pilności i udowodnionych naruszeń praw podstawowych sąd do dziś nie wydał żadnego nakazu wobec SCHUFA, przez co dochodzi do:

- pogłębiania szkody skarżącego;
- kontynuowania zautomatyzowanej odmowy usług;
- naruszenia prawa do skutecznego środka odwoławczego;
- naruszenia art. 4 ust. 3 TUE (obowiązek lojalnej współpracy).

Dowód ten jednoznacznie potwierdza, że organy niemieckie ukrywają mechanizm kartelowy między Deutsche Telekom AG, SCHUFA i CRIF i nie reagują nawet na zgodne z prawem pilne wnioski.

To zaniechanie państwa jest istotne dla oceny skargi, ponieważ Komisja Europejska zignorowała systemowe naruszenia prawa zarówno przez państwo członkowskie, jak i przez dominujących operatorów, co doprowadziło do wydania niezgodnej z prawem decyzji M.10815.

Telekom, O2 Telefónica i Vodafone rażąco naruszają RODO; w związku z tym umowa o wspólnym przedsiębiorstwie i decyzja Komisji Europejskiej są nieważne!

Załączony dowód („Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung (QES)”) dowodzi, że SCHUFA Holding AG przetwarza dane osobowe skarżącego bez jego świadomej zgody jako konsumenta, naruszając art. 5, 6, 7, 12–15 i 22 RODO. Deutsche Telekom AG wykorzystuje te niezgodne z prawem dane do zautomatyzowanej odmowy świadczenia usług podstawowych (internet), co stanowi niedopuszczalną decyzję zautomatyzowaną bez podstawy prawnej.

Okoliczność ta jest fundamentalna, ponieważ dowodzi, że trzej z czterech uczestników wspólnego przedsiębiorstwa M.10815 od dawna naruszają prawa podstawowe obywateli UE, co Komisja Europejska całkowicie zignorowała.

Decyzja Komisji jest zatem wadliwa prawnie, ponieważ nie uwzględniła, że koncentracja może prowadzić do dzielenia się niezgodnymi z prawem praktykami lub ich wzmocnienia w zakresie scoringu kredytowego i dyskryminacji konsumentów.

Umowy o wspólnym przedsiębiorstwie nie można uznać za ważną, jeżeli opiera się na systemowym naruszaniu RODO przez uczestników i na zautomatyzowanej decyzji indywidualnej sprzecznej z art. 22 RODO.

Przedstawiony dowód wykazuje, że SCHUFA działa bez mojej świadomej zgody, a Deutsche Telekom AG, O2 Telefónica i Vodafone wykorzystują te niezgodne z prawem dane do odmowy usług, w celu sprzedaży mniej korzystnych taryf po 108 EUR miesięcznie, wzbogacając się w ten sposób niezgodnie z prawem. Jest to sedno mechanizmu kartelowego, którego zbadania Komisja również odmówiła.

A5 — Dowody szkody finansowej wyrządzonej przez oligopol

Treść: porównania cen usług telekomunikacyjnych w UE (zob. tabelę); dowody sztucznego podnoszenia cen przez Deutsche Telekom; wpływ na projekty finansowane z funduszy UE (e-administracja, cyfryzacja, szpitale).

Cel: potwierdzenie ingerencji w interesy finansowe UE.

Oto dowód: Unia Europejska finansuje projekty infrastruktury telekomunikacyjnej i łączności cyfrowej, w których występuje jako znaczący inwestor publiczny. Przykładem jest projekt konstelacji satelitarnej Iris², o budżecie około 10,6 mld EUR, w którym UE pokrywa około 61 % kosztów, a jednym z partnerów przemysłowych jest Deutsche Telekom. Mimo to podmioty te wielokrotnie naruszają prawa konsumentów, RODO i inne obowiązki prawne, naruszając tym samym interesy finansowe Unii i jej podatników.

Cel: wykazanie naruszenia art. 325 TFUE i rozporządzenia 2020/2092. UE uwalnia środki publiczne na infrastrukturę cyfrową i telekomunikacyjną.

Inwestycje UE za pośrednictwem [Europejskiego Banku Inwestycyjnego \(EBI\)](#) / [InvestEU](#): projekty infrastruktury telekomunikacyjnej są finansowane również za pośrednictwem EBI lub programu InvestEU, które udzielają pożyczek, gwarancji lub innego finansowania na infrastrukturę, w tym sieci światłowodowe i cyfryzację. Jest to bank podatników UE. Współfinansuję ten projekt — a Telekom, O2 Telefónica i Vodafone w zamian naruszałoby moje prawa podstawowe? Z pewnością tak nie będzie to funkcjonować!

Deutsche Telekom jest partnerem lub wnioskodawcą takiego wsparcia (źródło: Telecom Review Europe). Takie finansowanie ma służyć dobru obywateli i konsumentów. Jeżeli uczestnicy rynku jednocześnie naruszają prawa człowieka i są ignorowani przez organy, dochodzi do podwójnej szkody dla interesów finansowych UE (logiczny wniosek prawny).

A6 — Oświadczenie skarżącego

„Oświadczam, że załączone dowody A1–A6 są prawdziwe i kompletne. Potwierdzam, że jestem bezpośrednio i indywidualnie dotknięty niezgodnym z prawem postępowaniem operatorów oraz decyzją Komisji w sprawie M.10815. Wskazuję, że powyższe dowody wykazują zachowanie

kartelowe, niezgodne z prawem przetwarzanie chronionych danych osobowych i danych szczególnych, dyskryminację oraz ukrywanie tych praktyk przez organy Republiki Federalnej Niemiec, co powoduje podwójną szkodę dla interesów finansowych Unii Europejskiej.”

Porównanie cen danych mobilnych — Niemcy należą do NAJDROŻSZYCH w UE

Średnia cena 1 GB:

- Finlandia — około 0,60 EUR;
- Polska — około 0,70 EUR;
- Włochy — około 0,75 EUR;
- Austria — około 1,50 EUR;
- Czechy — około 3,50 EUR;
- NIEMCY — około 4,50 do 6,00 EUR;
- Szwajcaria (poza UE) — całkowity kartel — około 6,50 do 10 EUR.

Co to dowodzi:

- Niemcy znajdują się znacznie powyżej średniej UE;
- dane mobilne są tam pięć razy droższe niż w Finlandii lub we Włoszech;
- przyczyną nie jest technologia, lecz skartelizowany rynek i brak konkurencji.

Porównanie konkurencji — tam, gdzie jest kartel, ceny są wysokie (liczba dużych operatorów / konkurencja / wynik):

- Finlandia — 3 — silna — niskie ceny;
- Francja — 4 — silna — niskie ceny;
- Włochy — 4 — silna — niskie ceny;
- Polska — 4 — silna — niskie ceny;
- Austria — 4 — silna — niskie ceny;
- Niemcy — 3 (Telekom, Vodafone, O2) — brak / kartel — wysokie ceny.

Komisja była zobowiązana to zbadać. Nie uczyniła tego. Niemcy mają jeden z najdroższych rynków telekomunikacyjnych w Europie. Dane mobilne są tam pięć razy droższe niż w krajach z rzeczywistą konkurencją. Internet stacjonarny kosztuje nawet 40-50 EUR, podczas gdy w innych państwach UE tylko 10-20 EUR. Przyczyną nie jest technologia, lecz niska konkurencja i historyczne zachowanie kartelowe. Zatwierdzając wspólne przedsiębiorstwo czterech dominujących operatorów, Komisja jeszcze pogłębiła ten stan.

VI. Skarga została wniesiona w terminie z art. 263 akapit czwarty TFUE

Skarżący nie był stroną postępowania Komisji w sprawie M.10815, a decyzja Komisji nie została mu ani zakomunikowana, ani doręczona. Mimo że decyzja jest formalnie opublikowana, kluczowy dokument — sama umowa o wspólnym przedsiębiorstwie (Joint Venture Agreement) między Deutsche Telekom AG, Orange S.A., Telefónica S.A. i Vodafone Group Plc — nie jest publicznie dostępny. Jeżeli aktu nie można poddać kontroli, musi zostać uchylony.

Treść tej umowy o wspólnym przedsiębiorstwie nie jest opublikowana, jest utajniona, a Komisja nie udzieliła dostępu do jej istotnych postanowień ani opinii publicznej, ani osobom

zainteresowanym, mimo że są one niezbędne do oceny skutków koncentracji dla praw skarżącego i dla konkurencji.

Z tego powodu skarżący nie mógł obiektywnie dowiedzieć się o rzeczywistej treści, skutkach i ryzyku koncentracji przed grudniem 2025 r., kiedy to po raz pierwszy dowiedział się ze źródeł publicznych o istnieniu tego wspólnego przedsiębiorstwa i jego prawdopodobnych skutkach dla swoich praw.

Termin do wniesienia skargi z art. 263 akapit czwarty TFUE zaczął zatem biec dopiero w chwili, gdy skarżący mógł rzeczywiście zapoznać się z istnieniem i konsekwencjami wspólnego przedsiębiorstwa; skarga została zatem wniesiona w terminie.

VII. Żądania skarżącego (PETIT)

Na podstawie wszystkich powyższych okoliczności wnoszę, aby Sąd Unii Europejskiej wydał następujący wyrok:

- Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie M.10815 — Deutsche Telekom / Orange / Telefónica / Vodafone — Joint Venture zostaje uznana za nieważną.
- Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania skarżącego.
- Komisja Europejska jest zobowiązana przeprowadzić nowe badanie koncentracji zgodnie z art. 6 i 8 rozporządzenia (WE) nr 139/2004, uwzględniając wszystkie istotne okoliczności, które pominęła w pierwotnym postępowaniu, w tym:
 - wcześniejsze sankcje wobec Deutsche Telekom AG (2003, 2014);
 - istniejące zaniżanie marży (margin squeeze) i bariery dostępu do infrastruktury kablowej;
 - wpływ zautomatyzowanego scoringu kredytowego na konsumentów;
 - mechanizm kartelowy między operatorami a agencjami kredytowymi;
 - dyskryminację konsumentów sprzeczną z RODO i Kartą;
 - ryzyko szkody dla interesów finansowych Unii Europejskiej na podstawie art. 325 TFUE;
 - porównanie wysokich cen z cenami w konkurencyjnych państwach Unii Europejskiej.
- Sąd stwierdza, że Komisja naruszyła art. 41 i 47 Karty praw podstawowych UE, przyjmując decyzję opartą na dokumentach, które nie są publicznie dostępne lub są istotnie utajnione, co uniemożliwiło skuteczną kontrolę sądową.

„Sąd nakazuje Komisji Europejskiej powstrzymanie się od zatwierdzania jakiejkolwiek innej koncentracji o podobnej strukturze, która skutkowałaby wzmocnieniem istniejącego oligopolu lub utworzeniem kartelu w sektorze telekomunikacyjnym, dopóki nie zostanie wykazane, że taka koncentracja nie stwarza ryzyka kartelizacji, zachowania skoordynowanego ani naruszenia praw konsumentów.”

„Komisja jest zobowiązana przy każdej przyszłej ocenie koncentracji między dominującymi operatorami przeprowadzić pełną, przejrzystą i wnikliwą analizę ryzyka utworzenia lub wzmocnienia kartelu, w tym analizę dostępu do infrastruktury kablowej, mechanizmów scoringu kredytowego i dyskryminacji konsumentów na podstawie RODO.”

„W przypadku gdyby przyszłe koncentracje miały takie same lub podobne elementy jak koncentracja M.10815, Komisja jest zobowiązana odmówić takiej koncentracji, jeżeli ryzyka kartelizacji nie można wykluczyć.”

Skarżący wnosi, aby Sąd zakazał Komisji wielokrotnego zatwierdzania koncentracji wywołujących taki sam skutek kartelowy jak M.10815.

Cytaty — Rozporządzenie (WE) nr 139/2004

Artykuł 6 — Badanie koncentracji przez Komisję

(1) Komisja bada koncentrację i na podstawie informacji przekazanych przez przedsiębiorstwa oraz dostępnych dowodów rozstrzyga, czy wchodzi ona w zakres stosowania niniejszego rozporządzenia. Komisja rozstrzyga w sprawie koncentracji: a) że jest zgodna ze wspólnym rynkiem; albo b) o wszczęciu drugiego etapu szczegółowego badania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), jeżeli koncentracja budzi poważne wątpliwości co do zgodności ze wspólnym rynkiem.

(2) Komisja jest zobowiązana przeprowadzić pełne, obiektywne i wnikliwe badanie wszystkich istotnych okoliczności, aby móc wydać decyzję.

(3) Komisja może zażądać od przedsiębiorstw wszelkich informacji niezbędnych do oceny rzeczywistego stanu rynku i skutków koncentracji.

Artykuł 8 — Decyzje Komisji po szczegółowym badaniu

(1) Jeżeli Komisja stwierdzi, że koncentracja w sposób nieproporcjonalny ogranicza konkurencję, w szczególności poprzez utworzenie lub wzmocnienie pozycji dominującej, rozstrzyga, że koncentracja jest niezgodna ze wspólnym rynkiem.

(2) Jeżeli Komisja stwierdzi, że przedsiębiorstwa uczestniczące w koncentracji dopuściły się naruszeń prawa lub przekazały niepełne informacje, może nałożyć sankcje i zażądać środków zaradczych.

(3) Komisja jest zobowiązana zbadać wcześniejsze antykonkurencyjne zachowania uczestników koncentracji, jeżeli mogą one wpłynąć na ocenę skutków koncentracji dla rynku.

(4) Komisja nie może zatwierdzić koncentracji, jeżeli istnieje ryzyko kartelizacji, nadużycia pozycji dominującej lub jeżeli grozi, że koncentracja doprowadzi do pogorszenia sytuacji konsumentów.

Artykuł 263 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) — pełne i autentyczne brzmienie

„Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej kontroluje legalność aktów ustawodawczych, aktów Rady, Komisji i Europejskiego Banku Centralnego, innych niż zalecenia i opinie, oraz aktów Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej zmierzających do wywarcia skutków prawnych wobec podmiotów trzecich. Kontroluje również legalność aktów organów lub jednostek organizacyjnych Unii, które zmierzają do wywarcia skutków prawnych wobec podmiotów trzecich.

W tym celu Trybunał jest właściwy do orzekania w zakresie skarg wniesionych przez państwo członkowskie, Parlament Europejski, Radę lub Komisję.

Każda osoba fizyczna lub prawna może wnieść skargę na akty, których jest adresatem lub które dotyczą jej bezpośrednio i indywidualnie, oraz na akty regulacyjne, które dotyczą jej bezpośrednio i nie wymagają środków wykonawczych.

Skargi przewidziane w niniejszym artykule wnosi się w terminie dwóch miesięcy, stosownie do przypadku, od daty publikacji aktu, jego notyfikowania skarżącemu lub, w razie ich braku, od daty powzięcia przez niego wiadomości o tym akcie.”

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej

Artykuł 8 — Ochrona danych osobowych: „Każdy ma prawo do ochrony danych osobowych, które go dotyczą. Dane te muszą być przetwarzane rzetelnie, w określonych celach i za zgodą osoby zainteresowanej lub na innej uzasadnionej podstawie przewidzianej ustawą.” (ETPC i TSUE potwierdzają, że niezgodny z prawem scoring kredytowy i zautomatyzowana odmowa usług stanowią naruszenie art. 8.)

Artykuł 38 — Ochrona konsumentów: „Zapewnia się wysoki poziom ochrony konsumentów w politykach Unii.” (Jest to bezpośrednio sprzeczne z tym, że Komisja zatwierdziła oligopol.)

Artykuł 41 — Prawo do dobrej administracji: „Każdy ma prawo do bezstronnego i sprawiedliwego rozpatrzenia swojej sprawy w rozsądnym terminie przez instytucje i organy Unii.” Bez należytego badania (co wykazuję w A1) Komisja naruszyła art. 41.

RODO — Artykuł 22 (zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach)

„Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.” (Kluczowe dla Telekom, O2 Telefónica, Vodafone + SCHUFA i CRIF → zautomatyzowana odmowa usług i koordynacja w odmawianiu wniosku o dostęp do internetu po przystępnych cenach.)


Peter Ferenc

Z poważaniem,

Kumhausen, 13 grudnia 2025 r.

obywatel Unii Europejskiej

Demandante

Peter Ferenc
Rammelkam 2, 84036 Kumhausen
Alemania
info@foxprof.club
+49 157 317 33332
Fax: +1 231 538 6409

**Tribunal de Justicia de la Unión Europea — Secretaría**

Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg
ECJ.Registry@curia.europa.eu

en Kumhausen, a 13 de diciembre de 2025

Parte demandada: Comisión Europea, representada por la Dirección General de Competencia (DG COMP)

RECURSO DE ANULACIÓN DE UNA DECISIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA

con arreglo al artículo 263 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Decisión impugnada: Decisión de la Comisión en el asunto M.10815 — Deutsche Telekom / Orange / Telefónica / Vodafone — Joint Venture, por la que se autorizó la concentración en virtud del Reglamento (CE) n.º 139/2004.

I. Pretensiones

El demandante solicita al Tribunal General de la Unión Europea que:

- anule en su totalidad la Decisión de la Comisión en el asunto M.10815;
- declare que, al adoptarla, la Comisión infringió el Derecho de la Unión e incurrió en desviación de poder;
- declare que la Decisión perjudica al mismo tiempo los intereses financieros de la Unión Europea;
- condene en costas a la Comisión.

II. Objeto del recurso

Mediante el presente recurso se impugna la ilegalidad de la Decisión de la Comisión Europea, que autorizó la creación de una empresa en participación de cuatro operadores dominantes en Europa — Deutsche Telekom, Orange, Telefónica y Vodafone — pese a que:

- se trata de la concentración más importante (fusión / acuerdo de cártel) del sector de las telecomunicaciones en las últimas décadas;
- la Comisión ignoró infracciones fundamentales del Derecho de la Unión cometidas por estas empresas;
- la Comisión ignoró deliberadamente los riesgos de cartelización del mercado;

- la Decisión refuerza el oligopolio, restringe la competencia y aumenta los precios para los ciudadanos de la UE, vulnerando así sus derechos patrimoniales;
- la Decisión tiene una incidencia directa en el aumento del coste de los proyectos financiados con fondos de la UE, lo que constituye una infracción del artículo 325 TFUE.

III. Legitimación procesal del demandante

El demandante es un ciudadano de la UE que:

- está directamente afectado por las prácticas desleales de los operadores de telecomunicaciones;
- es víctima de un credit scoring ilegal por parte de la agencia Schufa Holding AG y de CRIF GmbH;
- es víctima de la denegación de servicios y de decisiones automatizadas contrarias al artículo 22 del RGPD;
- es discriminado en el acceso a los servicios esenciales del mercado único;
- y que, gracias a su experiencia personal, ha reunido un gran número de pruebas de esta competencia desleal.

La Decisión de la Comisión produce efectos negativos directos e individuales sobre el demandante, ya que refuerza la estructura de cártel del mercado que permite la continuación de prácticas ilegales.

IV. Motivos del recurso

1. Error manifiesto de apreciación (manifest error of assessment)

La Comisión desatendió obligaciones elementales al apreciar la concentración (fusión):

- no llevó a cabo ningún examen real de la vulneración sistemática del RGPD por los partícipes de la empresa en participación;
- ignoró los abusos acreditados de posición dominante de Deutsche Telekom y Slovak Telekom (AT.39523);
- no abordó el riesgo de creación de un cártel a escala europea;
- se basó en análisis económicos insuficientes que no se corresponden con la realidad del mercado.

En los apartados 138 a 142 de la Decisión M.10815 (páginas 29-30), la propia Comisión indica que los partícipes de la empresa en participación deben cumplir el RGPD, pero no examinó si lo hacen en la práctica. Se trata de un defecto metodológico fundamental y de un motivo de anulación.

2. Vulneración del deber de diligencia y del examen adecuado

La Comisión está obligada a realizar una apreciación completa, objetiva e independiente de todos los hechos pertinentes. Esta obligación:

- la vulneró gravemente;
- ignoró el vínculo entre la vulneración del RGPD y la competencia;
- no analizó la incidencia en la discriminación de los consumidores;

- no tuvo en cuenta el efecto de la concentración (fusión) en la contratación pública y en los proyectos digitales de los Estados miembros.

La Comisión resolvió sin verificar la realidad y aceptó las afirmaciones de los operadores sin control alguno. No se formuló ninguna objeción: véase la Decisión de la Comisión en el asunto [M.10815](#).

La Comisión autorizó la concentración M.10815 sobre la base de documentos que no son de acceso público, habiéndose ocultado o mantenido totalmente en secreto partes esenciales del pacto de accionistas (Shareholders' Agreement). Ello impide comprobar si la Comisión llegó siquiera a examinar el contenido de los compromisos entre los partícipes de la concentración (fusión), en particular en los ámbitos de la coordinación de precios, el intercambio de datos, el acceso a las infraestructuras y el reparto del mercado.

Dado que se trata de una cooperación entre cuatro operadores dominantes, el contenido de su acuerdo es determinante para apreciar el riesgo de cártel o de práctica concertada. Sin embargo, el Tribunal no dispone de la documentación completa, ya que la Comisión resolvió sobre la base de documentos que no se pusieron a disposición del demandante.

Con ello, la Comisión incumplió su obligación de motivar la Decisión y de garantizar su carácter controlable (principio de transparencia con arreglo al artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia).

La ocultación de partes pertinentes del acuerdo impide también al demandante ejercer plenamente el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 47 de la Carta. La Decisión es, por tanto, incontrolable y debe anularse.

3. Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE

La Decisión de la Comisión vulnera:

- el artículo 8 de la Carta — protección de datos de carácter personal;
- el artículo 11 de la Carta — acceso a la información y libertad de recibir informaciones;
- el artículo 38 de la Carta — protección de los consumidores;
- el artículo 41 de la Carta — derecho a una buena administración.

La empresa en participación de nueva creación tendrá la capacidad de:

- compartir datos entre los operadores dominantes;
- profundizar el credit scoring ilegal;
- denegar servicios a los ciudadanos sobre la base de decisiones automatizadas ilegales y no transparentes, sin el consentimiento informado del consumidor;
- empeorar el acceso a los servicios esenciales de las personas insolventes y socialmente desfavorecidas.

La Comisión ignoró por completo estos riesgos.

4. Desviación de poder de la Comisión (misuse of powers)

La Comisión utilizó sus facultades para un fin no conforme a Derecho. En lugar de proteger la competencia, la Comisión:

- creó una protección jurídica para el oligopolio y legalizó ese fraude de cártel;
- actuó en favor de las empresas dominantes;

- ocultó la verdadera naturaleza de la operación y sus efectos.

Tal conducta constituye una desviación de poder en el sentido de la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia.

5. Vulneración del principio de transparencia

La Comisión:

- no publicó el propio acuerdo de empresa en participación (Joint Venture Agreement);
- solo puso a disposición documentos complementarios parcialmente ocultados que no contienen las partes esenciales del acuerdo;
- impidió al público y a las personas afectadas comprobar el contenido real de la coordinación entre los operadores, el alcance del intercambio de datos, el acceso a las infraestructuras y los mecanismos de gobernanza de la empresa en participación;
- legitimó un acuerdo ilegal que no permitió examinar ni al público ni al Tribunal.

Con ello, la Comisión vulneró:

- el artículo 15 TFUE (transparencia);
- el Reglamento 1049/2001 relativo al acceso a los documentos;
- los artículos 41 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (derecho a una buena administración y a la tutela judicial efectiva).

La Decisión es, por tanto, incontrolable y debe anularse.

6. Perjuicio causado por el encubrimiento del fraude de cártel por las autoridades alemanas — a nivel de Estado miembro

Las autoridades alemanas:

- se niegan a investigar el credit scoring ilegal;

Documentos de referencia: «Antrag auf Polizeieinsatz_DE_EN_SK_Vertragszusammenfassung_with_QES»; respuesta: «Vorermittlungsverfahren_unbekannt_Original DE_EN→FR→ES→PL→IT→SK».

- El documento oficial de la Fiscalía de Landshut (Staatsanwaltschaft Landshut, ref. 709 AR 303/24 601, de 8 de noviembre de 2024) confirma la negativa a incoar investigación alguna sobre el fraude de cártel, pese a que la denuncia describía claramente el credit scoring ilegal, la denegación de acceso a Internet y la conducta de cártel de los operadores de telecomunicaciones.
- En su resolución, la Fiscalía indica que la policía «no apoyó la detección del fraude de cártel de las empresas de telecomunicaciones» y, no obstante, decidió no incoar investigación alguna.
- Este documento demuestra la inacción deliberada de las autoridades alemanas, la infracción del artículo 4, apartado 3, del TUE (cooperación leal) y la falta de vías de recurso internas efectivas con arreglo al artículo 47 de la Carta.

Las autoridades alemanas, además:

- se niegan a tratar la vulneración del RGPD por parte de Deutsche Telekom AG, O2 Telefónica, Schufa y CRIF;

- impiden activamente a los ciudadanos de la UE acceder a los servicios;
- niegan la transparencia y rechazan escritos judiciales legales;
- toleran y encubren prácticas ya sancionadas en el pasado por la Comisión Europea (por ejemplo, AT.39523 — Slovak Telekom);
- permitiendo así la continuación de prácticas fraudulentas que inciden directamente en la financiación de la infraestructura digital en Alemania con fondos de la UE.

Con ello, Alemania infringe:

- el artículo 4, apartado 3, del TUE — el principio de cooperación leal;
- el artículo 325 TFUE — la obligación de prevenir el fraude y proteger los intereses financieros de la Unión;
- el artículo 2 del TUE — los principios del Estado de Derecho;
- el Reglamento 2020/2092, que prohíbe la financiación de un Estado miembro que no proteja el presupuesto de la UE.

Alemania no actúa contra el abuso de posición dominante, ni contra la vulneración del RGPD, ni contra el scoring ilegal; impide a los ciudadanos acceder a los servicios, encubre los cárteles de telecomunicaciones y vulnera los derechos fundamentales del ciudadano de la UE, lo que permite la continuación de prácticas que drenan los recursos financieros de la UE.

Resultado: la UE financia proyectos a precios artificialmente inflados, mientras que la Comisión y Alemania permiten que esos fondos acaben en manos de los operadores dominantes mediante una fijación de precios cartelizada. La UE concede fondos europeos a empresas de telecomunicaciones que vulneran los derechos humanos en Alemania, perjudicando así los intereses financieros de la UE y de sus contribuyentes.

7. Perjuicio a los intereses financieros de la Unión Europea (artículo 325 TFUE)

SE TRATA DE UN MOTIVO ESPECIALMENTE GRAVE.

Al autorizar la empresa en participación, la Comisión:

- permitió la aparición de un precio dictado por el oligopolio;
- aumentando así artificialmente el coste de los servicios de telecomunicaciones para los Estados miembros;
- lo que repercute directamente en los proyectos financiados con fondos de la UE (digitalización, administración electrónica, hospitales, municipios, escuelas).

Tal Decisión pone en peligro los intereses financieros de la UE, infringe el artículo 325 TFUE y el Reglamento 2020/2092 (condicionalidad del Estado de Derecho). Si la Comisión autoriza una fusión que conduce a un encarecimiento sistemático de los servicios, se produce una injerencia directa en el presupuesto de la Unión y en los derechos patrimoniales del ciudadano de la UE.

V. Pretensión de resolución

El demandante solicita al Tribunal General de la UE que:

- anule la Decisión de la Comisión en el asunto M.10815;
- declare la vulneración del RGPD, del Reglamento 139/2004, de la Carta de los Derechos Fundamentales y del artículo 325 TFUE;
- conceda el reembolso de las costas.

V.1 Anexos — pruebas del recurso (A1 a A6)

El demandante adjunta al recurso un conjunto probatorio A1 a A6 que documenta la ilegalidad de la Decisión de la Comisión Europea, la existencia de prácticas de cártel y fraudulentas de los partícipes de la concentración, la vulneración sistemática de los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea, así como el doble perjuicio a los intereses financieros de la Unión Europea por parte de la Comisión Europea y de las autoridades de la República Federal de Alemania. Cada anexo será accesible mediante un enlace electrónico.

A1 — Decisión impugnada de la Comisión Europea (M.10815)

Contenido: Decisión de la Comisión en el asunto M.10815 — Deutsche Telekom / Orange / Telefónica / Vodafone — Joint Venture.

Finalidad: identificación del acto impugnado; remisión a los apartados 138-142 (RGPD), páginas 29-30, de la Decisión M.10815; demostración de un examen incompleto e insuficiente.

- En los apartados 138-142, la Comisión afirma que los partícipes deben cumplir el RGPD;
- pero la Comisión no examinó si estas empresas vulneran el RGPD, lo que, a la luz de mi práctica, experiencia y pruebas obtenidas, es el caso;
- la Comisión no llevó a cabo ningún examen del credit scoring, de la discriminación ni de la denegación automatizada de servicios.

Omisión y falta de examen de las barreras de entrada al mercado causadas por Deutsche Telekom AG

En la Decisión M.10815, la Comisión Europea omitió por completo el hecho esencial de que Deutsche Telekom AG impide desde hace tiempo a sus competidores el acceso a la infraestructura física en el nivel del bucle local (local loop / Teilnehmeranschlussleitung — TAL), manteniendo así elevadas barreras de entrada al mercado y restringiendo artificialmente la competencia en Alemania y a escala europea.

Se trata de un problema persistente, ya documentado en el asunto AT.39523_DE (Slovak Telekom / Deutsche Telekom — estrechamiento de márgenes / margin squeeze), en el que la Comisión constató un abuso de posición dominante mediante la denegación o la tarificación desproporcionada del acceso a la infraestructura de cable.

Este comportamiento anticompetitivo continúa aún hoy, lo cual es notorio y objeto de críticas periódicas por parte de los operadores alternativos en Alemania (por ejemplo, 1&1, Telefónica DE), que carecen de acceso físico a la red de Telekom y se ven obligados a adquirir el acceso en condiciones desfavorables.

Sin embargo, en la Decisión M.10815, la Comisión no llevó a cabo ningún análisis de estas barreras de entrada ni evaluó si la creación de una empresa en participación de cuatro operadores dominantes agravaría aún más la situación.

Con ello, la Comisión infringió los artículos 6 y 8 del Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo, que le imponen la obligación de:

- examinar la estructura existente del mercado;
- analizar las conductas anticompetitivas pasadas de los partícipes de la concentración (AT. 39523_DE, EN, SK);

- apreciar los riesgos de un mayor refuerzo de la posición dominante o de una conducta coordinada.

Al omitir el examen de las barreras de entrada causadas por Deutsche Telekom AG, la Comisión realizó una apreciación incompleta y jurídicamente errónea de la concentración, viciando así la Decisión impugnada con un defecto en el sentido del artículo 263 TFUE (error manifiesto de apreciación).

La Comisión no examinó ni la vulneración del RGPD ni el obstáculo a los nuevos candidatos a prestar servicios de telecomunicaciones (barreras de entrada por las que Deutsche Telekom fue sancionada dos veces en Eslovaquia, en 2003 y 2014, y en 2023):

- autorizó la concentración sin verificar la reincidencia;
- ignoró la vulneración sistémica;
- ignoró el comportamiento anterior de estrechamiento de márgenes (margin squeeze);
- ignoró las barreras de entrada (acceso a los cables) para los nuevos candidatos, impidiendo así el surgimiento de competencia;
- ignoró el riesgo de coordinación entre operadores dominantes;
- ignoró las vulneraciones del RGPD (credit scoring, discriminación).

Todo ello constituye un vicio de procedimiento grave que me permite interponer un recurso con arreglo al artículo 263 TFUE y obtener la prohibición de la empresa en participación.

A2 — Decisión de la Comisión Europea en el asunto AT.39523 (2014) — Slovak Telekom

(acredita el abuso histórico de posición dominante de Deutsche Telekom AG)

Finalidad: acredito la reincidencia de Deutsche Telekom AG en la vulneración de la competencia, situación que persiste; ello confirma que la Comisión estaba obligada a tener en cuenta este hecho y no lo hizo; ello pone de manifiesto la continuidad de la conducta de cártel y del abuso de posición dominante.

- La Comisión no llevó a cabo ningún examen de las infracciones pasadas → lo que constituye un examen manifiestamente insuficiente.

A3 — Denuncia penal contra Deutsche Telekom AG y SCHUFA Holding AG

(documento probatorio más importante)

Contenido: descripción del mecanismo del fraude de cártel; pruebas del credit scoring ilegal, de las denegaciones automatizadas de servicios y de la discriminación, sin transparencia ni consentimiento informado; pruebas documentales, correspondencia, denegaciones de servicios, injerencias en los derechos.

Finalidad: demostración de la existencia del cártel; prueba del perjuicio individual del demandante y de la incidencia directa de la empresa en participación; confirmación de que la Comisión ignoró hechos esenciales; la Comisión no llevó a cabo ningún examen del credit scoring.

En el marco del anexo A3 adjunto también el documento «04_Ablehnung des Internetanschlusses ... signed with QES», que acredita que Deutsche Telekom AG deniega el

acceso a Internet exclusivamente sobre la base del credit scoring ilegal («BONITÄT») de SCHUFA-CRIF. Este documento acredita:

- la existencia de un mecanismo de cártel entre Telekom, Schufa y CRIF;
- una decisión automatizada prohibida por el artículo 22 del RGPD;
- el perjuicio individual del demandante;
- la incidencia directa de la empresa en participación en los consumidores;
- el hecho de que la Comisión Europea no examinó en absoluto estas prácticas, infringiendo así los artículos 6 y 8 del Reglamento 139/2004. ¡Estas prácticas son utilizadas por los tres prestadores!

Con ello, la Comisión no respetó su obligación derivada de los artículos 6 y 8 del Reglamento 139/2004 y de la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia relativa a la obligación de un examen completo.

La Comisión infringió los artículos 6 y 8 del Reglamento 139/2004, ya que no llevó a cabo un examen completo y objetivo de los hechos pertinentes, no examinó las vulneraciones existentes del RGPD y de la competencia por los partícipes de la concentración, no tuvo en cuenta sus infracciones anticompetitivas históricas y no evaluó los riesgos de creación o refuerzo de un oligopolio en el mercado europeo. Con ello, la Comisión actuó en contra de su obligación legal de realizar un examen adecuado y exhaustivo de la concentración.

A4 — Pruebas del encubrimiento del fraude por las autoridades de la República Federal de Alemania

Contenido: documentación de la negativa a tratar las vulneraciones del RGPD (BfDI, LfDI); ignorancia de los escritos a la policía y a la Fiscalía; denuncia ante la [Oficina Federal de Defensa de la Competencia \(Bundeskartellamt\)](#); denegación de escritos judiciales legales; pruebas de la tolerancia de las prácticas de Deutsche Telekom AG, O2 Telefónica, SCHUFA y CRIF.

Finalidad: demostración de la infracción del artículo 4, apartado 3, del TUE (cooperación leal); confirmación del encubrimiento del fraude por el Estado miembro — [autoridad alemana de defensa de la competencia \(Bundeskartellamt\)](#); demostración del doble perjuicio a los intereses financieros de la UE con arreglo al artículo 325 TFUE.

Mediante esta conducta, el Estado miembro impide la aplicación efectiva del Derecho de la Unión, lo que constituye un motivo autónomo de nulidad del acto con arreglo al artículo 263 TFUE.

Prueba: «Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung (QES)». Este documento acredita que el demandante presentó una solicitud legal ante el tribunal para que se ordenara el cese inmediato del tratamiento ilegal de datos personales por parte de SCHUFA Holding AG con arreglo a los artículos 5, 6, 12, 15 y 22 del RGPD, y para que la agencia Schufa Holding AG aportara al tribunal mi consentimiento informado.

Pese a la urgencia y a las vulneraciones acreditadas de derechos fundamentales, el tribunal no ha dictado hasta la fecha ninguna orden contra SCHUFA, lo que da lugar a:

- la profundización del perjuicio del demandante;
- la continuación de la denegación automatizada de servicios;
- la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva;

- la infracción del artículo 4, apartado 3, del TUE (obligación de cooperación leal).

Esta prueba confirma inequívocamente que las autoridades alemanas encubren el mecanismo de cártel entre Deutsche Telekom AG, SCHUFA y CRIF y no reaccionan ni siquiera ante las solicitudes urgentes legales.

Esta omisión del Estado es pertinente para la apreciación del recurso, ya que la Comisión Europea ignoró las vulneraciones sistémicas del Derecho tanto por el Estado miembro como por los operadores dominantes, lo que dio lugar a la adopción de la Decisión ilegal M.10815.

¡Telekom, O2 Telefónica y Vodafone vulneran gravemente el RGPD; por consiguiente, el acuerdo de empresa en participación y la Decisión de la Comisión Europea son nulos!

La prueba adjunta («Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung (QES)») acredita que SCHUFA Holding AG trata los datos personales del demandante sin su consentimiento informado como consumidor, vulnerando los artículos 5, 6, 7, 12 a 15 y 22 del RGPD. Deutsche Telekom AG utiliza estos datos ilegales para la denegación automatizada de la prestación de servicios esenciales (Internet), lo que constituye una decisión automatizada inadmisible carente de base jurídica.

Este hecho es fundamental, ya que acredita que tres de los cuatro partícipes de la empresa en participación M.10815 vulneran desde hace tiempo los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE, lo que la Comisión Europea ignoró por completo.

La Decisión de la Comisión es, por tanto, jurídicamente errónea, ya que no tuvo en cuenta que la concentración puede conducir al intercambio o refuerzo de prácticas ilegales en materia de credit scoring y discriminación de los consumidores.

El acuerdo de empresa en participación no puede considerarse válido si se basa en una vulneración sistémica del RGPD por los partícipes y en una decisión individual automatizada contraria al artículo 22 del RGPD.

La prueba presentada demuestra que SCHUFA actúa sin mi consentimiento informado y que Deutsche Telekom AG, O2 Telefónica y Vodafone utilizan estos datos ilegales para denegar servicios, con el fin de vender tarifas más desfavorables de 108 EUR al mes, enriqueciéndose así ilegalmente. Es el núcleo del mecanismo de cártel que la Comisión también se negó a examinar.

A5 — Pruebas del perjuicio financiero causado por el oligopolio

Contenido: comparaciones de los precios de los servicios de telecomunicaciones en la UE (véase el cuadro); pruebas del aumento artificial de los precios por parte de Deutsche Telekom; incidencias en los proyectos financiados con fondos de la UE (administración electrónica, digitalización, hospitales).

Finalidad: confirmar la injerencia en los intereses financieros de la UE.

He aquí la prueba: la Unión Europea financia proyectos de infraestructura de telecomunicaciones y de conectividad digital en los que actúa como inversor público importante. Un ejemplo es el proyecto de constelación de satélites Iris², con un presupuesto de unos 10 600 millones EUR, del que la UE cubre alrededor del 61 % de los costes y uno de cuyos socios industriales es Deutsche Telekom. No obstante, estas entidades vulneran reiteradamente los derechos de los consumidores, el RGPD y otras obligaciones jurídicas, perjudicando así los intereses financieros de la Unión y de sus contribuyentes.

Finalidad: demostrar la infracción del artículo 325 TFUE y del Reglamento 2020/2092. La UE libera fondos públicos para la infraestructura digital y de telecomunicaciones.

Inversiones de la UE a través del [Banco Europeo de Inversiones \(BEI\)](#) / [InvestEU](#): los proyectos de infraestructura de telecomunicaciones se financian también a través del BEI o del programa InvestEU, que conceden préstamos, garantías u otras formas de financiación para infraestructuras, incluidas las redes de fibra óptica y la digitalización. Es el banco de los contribuyentes de la UE. Yo cofinancio este proyecto — ¿y, a cambio, Telekom, O2 Telefónica y Vodafone vulnerarían mis derechos fundamentales? ¡Es seguro que esto no puede funcionar así!

Deutsche Telekom es socio o solicitante de tal apoyo (fuente: Telecom Review Europe). Tal financiación debe servir al bien de los ciudadanos y de los consumidores. Si los agentes del mercado vulneran al mismo tiempo los derechos humanos y son ignorados por las autoridades, se produce un doble perjuicio a los intereses financieros de la UE (conclusión jurídica lógica).

A6 — Declaración del demandante

«Declaro que las pruebas adjuntas A1 a A6 son veraces y completas. Confirmando que estoy directamente e individualmente afectado por la conducta ilegal de los operadores y por la Decisión de la Comisión en el asunto M.10815. Manifiesto que las pruebas mencionadas acreditan una conducta de cártel, un tratamiento ilegal de datos personales y de datos especiales protegidos, discriminación, así como el encubrimiento de estas prácticas por las autoridades de la República Federal de Alemania, lo que causa un doble perjuicio a los intereses financieros de la Unión Europea.»

Comparación de los precios de los datos móviles — Alemania está entre los MÁS CAROS de la UE

Precio medio de 1 GB:

- Finlandia — unos 0,60 EUR;
- Polonia — unos 0,70 EUR;
- Italia — unos 0,75 EUR;
- Austria — unos 1,50 EUR;
- Chequia — unos 3,50 EUR;
- ALEMANIA — unos 4,50 a 6,00 EUR;
- Suiza (fuera de la UE) — cártel total — unos 6,50 a 10 EUR.

Lo que ello demuestra:

- Alemania se sitúa muy por encima de la media de la UE;
- los datos móviles son allí cinco veces más caros que en Finlandia o Italia;
- la causa no es la tecnología, sino un mercado cartelizado y la ausencia de competencia.

Comparación de la competencia — allí donde hay cártel, los precios son elevados (número de grandes operadores / competencia / resultado):

- Finlandia — 3 — fuerte — precios bajos;
- Francia — 4 — fuerte — precios bajos;
- Italia — 4 — fuerte — precios bajos;
- Polonia — 4 — fuerte — precios bajos;

- Austria — 4 — fuerte — precios bajos;
- Alemania — 3 (Telekom, Vodafone, O2) — ninguna / cártel — precios elevados.

La Comisión estaba obligada a examinar esto. No lo hizo. Alemania tiene uno de los mercados de telecomunicaciones más caros de Europa. Los datos móviles son allí cinco veces más caros que en países con competencia real. La conexión fija a Internet cuesta hasta 40-50 EUR, mientras que en otros Estados de la UE solo 10-20 EUR. La causa no es la tecnología, sino la escasa competencia y una conducta de cártel histórica. Al autorizar la empresa en participación de los cuatro operadores dominantes, la Comisión agravó aún más esta situación.

VI. El recurso se ha interpuesto dentro del plazo del artículo 263, párrafo cuarto, TFUE

El demandante no fue parte en el procedimiento de la Comisión en el asunto M.10815 y la Decisión de la Comisión no le fue notificada ni comunicada. Aunque la Decisión está formalmente publicada, el documento clave — el propio acuerdo de empresa en participación (Joint Venture Agreement) entre Deutsche Telekom AG, Orange S.A., Telefónica S.A. y Vodafone Group Plc — no es de acceso público. Si un acto no puede ser controlado, debe anularse.

El contenido de este acuerdo de empresa en participación no está publicado, es secreto, y la Comisión no dio acceso a sus disposiciones esenciales ni al público ni a las personas afectadas, pese a que son indispensables para apreciar los efectos de la concentración en los derechos del demandante y en la competencia.

Por esta razón, el demandante no pudo tener conocimiento objetivo del contenido real, de los efectos y de los riesgos de la concentración antes de diciembre de 2025, cuando tuvo conocimiento por primera vez, a partir de fuentes públicas, de la existencia de esta empresa en participación y de sus probables efectos sobre sus derechos.

Por tanto, el plazo para interponer el recurso previsto en el artículo 263, párrafo cuarto, TFUE solo comenzó a correr en el momento en que el demandante pudo tener conocimiento real de la existencia y de las consecuencias de la empresa en participación; el recurso se ha interpuesto, pues, dentro de plazo.

VII. Pretensiones del demandante (PETITUM)

Sobre la base de todos los hechos expuestos anteriormente, solicito al Tribunal General de la Unión Europea que dicte la siguiente sentencia:

- Se declara nula la Decisión de la Comisión Europea de 10 de julio de 2023 en el asunto M. 10815 — Deutsche Telekom / Orange / Telefónica / Vodafone — Joint Venture.
- Se condena en costas a la Comisión Europea respecto del demandante.
- La Comisión Europea queda obligada a realizar un nuevo examen de la concentración de conformidad con los artículos 6 y 8 del Reglamento (CE) n.º 139/2004, teniendo en cuenta todos los hechos pertinentes que omitió en el procedimiento inicial, incluidos:
 - las sanciones anteriores de Deutsche Telekom AG (2003, 2014);
 - el estrechamiento de márgenes (margin squeeze) existente y las barreras de acceso a la infraestructura de cable;
 - las incidencias del credit scoring automatizado en los consumidores;

- el mecanismo de cártel entre los operadores y las agencias de crédito;
- la discriminación de los consumidores contraria al RGPD y a la Carta;
- los riesgos de perjuicio a los intereses financieros de la Unión Europea con arreglo al artículo 325 TFUE;
- la comparación de los precios elevados con los de los Estados competidores de la Unión Europea.
- El Tribunal declara que la Comisión vulneró los artículos 41 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE al adoptar una Decisión basada en documentos que no son de acceso público o que están sustancialmente ocultados, lo que impidió un control judicial efectivo.

«El Tribunal ordena a la Comisión Europea que se abstenga de autorizar cualquier otra concentración de estructura similar que tuviera como efecto reforzar el oligopolio existente o crear un cártel en el sector de las telecomunicaciones, mientras no se demuestre que tal concentración no crea un riesgo de cartelización, de conducta coordinada ni de vulneración de los derechos de los consumidores.»

«La Comisión está obligada, en cada apreciación futura de una concentración entre operadores dominantes, a realizar un análisis completo, transparente y exhaustivo del riesgo de creación o refuerzo de un cártel, incluido el análisis del acceso a la infraestructura de cable, de los mecanismos de credit scoring y de la discriminación de los consumidores con arreglo al RGPD.»

«En caso de que futuras concentraciones presenten elementos idénticos o similares a los de la concentración M.10815, la Comisión está obligada a rechazar tal concentración si el riesgo de cartelización no puede excluirse.»

El demandante solicita al Tribunal que prohíba a la Comisión autorizar reiteradamente concentraciones que produzcan el mismo efecto de cártel que M.10815.

Citas — Reglamento (CE) n.º 139/2004

Artículo 6 — Examen de la concentración por la Comisión

(1) La Comisión examinará la concentración y, sobre la base de la información facilitada por las empresas y de las pruebas disponibles, resolverá si entra en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. La Comisión resolverá sobre la concentración: a) que es compatible con el mercado común; o b) incoar la segunda fase de examen en profundidad con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra c), si la concentración plantea serias dudas en cuanto a su compatibilidad con el mercado común.

(2) La Comisión está obligada a realizar un examen completo, objetivo y exhaustivo de todos los hechos pertinentes para poder adoptar una resolución.

(3) La Comisión podrá exigir a las empresas toda la información necesaria para apreciar la situación real del mercado y los efectos de la concentración.

Artículo 8 — Resoluciones de la Comisión tras el examen en profundidad

(1) Si la Comisión constata que la concentración obstaculiza de manera desproporcionada la competencia, en particular mediante la creación o el refuerzo de una posición dominante, resolverá que la concentración no es compatible con el mercado común.

(2) Si la Comisión constata que las empresas participantes en la concentración han cometido infracciones del Derecho o han facilitado información incompleta, podrá imponer sanciones y exigir medidas correctoras.

(3) La Comisión está obligada a examinar las conductas anticompetitivas pasadas de los partícipes de la concentración, en la medida en que puedan influir en la apreciación de los efectos de la concentración en el mercado.

(4) La Comisión no podrá autorizar una concentración si existe un riesgo de cartelización, de abuso de posición dominante, o si existe el riesgo de que la concentración conduzca a un empeoramiento de la situación de los consumidores.

Artículo 263 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) — texto íntegro y auténtico

«El Tribunal de Justicia de la Unión Europea controlará la legalidad de los actos legislativos, de los actos del Consejo, de la Comisión y del Banco Central Europeo que no sean recomendaciones o dictámenes, y de los actos del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros. Controlará también la legalidad de los actos de los órganos u organismos de la Unión destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros.

A tal fin, el Tribunal de Justicia será competente para pronunciarse sobre los recursos interpuestos por un Estado miembro, el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión.

Toda persona física o jurídica podrá interponer recurso contra los actos de los que sea destinataria o que la afecten directa e individualmente y contra los actos reglamentarios que la afecten directamente y que no incluyan medidas de ejecución.

Los recursos previstos en el presente artículo deberán interponerse en el plazo de dos meses a partir, según los casos, de la publicación del acto, de su notificación al recurrente o, a falta de ello, desde el día en que este haya tenido conocimiento del mismo.»

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea

Artículo 8 — Protección de datos de carácter personal: «Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que la conciernan. Estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley.» (El TEDH y el TJUE confirman que el credit scoring ilegal y la denegación automatizada de servicios constituyen una vulneración del artículo 8.)

Artículo 38 — Protección de los consumidores: «Las políticas de la Unión garantizarán un nivel elevado de protección de los consumidores.» (Esto es directamente contrario al hecho de que la Comisión autorizara el oligopolio.)

Artículo 41 — Derecho a una buena administración: «Toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable.» Sin un examen adecuado (lo que acredito en A1), la Comisión vulneró el artículo 41.

RGPD — Artículo 22 (decisiones individuales automatizadas)

«El interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar.» (Fundamental para Telekom, O2 Telefónica, Vodafone + SCHUFA y CRIF → denegación automatizada de servicios y coordinación en la denegación de la solicitud de acceso a Internet a precios asequibles.)


Peter Ferenc

Atentamente,

en Kumhausen, a 13 de diciembre de 2025

ciudadano de la Unión Europea

Ricorrente

Peter Ferenc
Rammelkam 2, 84036 Kumhausen
Germania
info@foxprof.club
+49 157 317 33332
Fax: +1 231 538 6409

**Corte di giustizia dell'Unione europea — Cancelleria**

Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg
ECJ.Registry@curia.europa.eu

a Kumhausen, 13 dicembre 2025

Convenuta: Commissione europea, rappresentata dalla Direzione generale della Concorrenza (DG COMP)

RICORSO DI ANNULLAMENTO DI UNA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

ai sensi dell'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Decisione impugnata: Decisione della Commissione nel caso M.10815 — Deutsche Telekom / Orange / Telefónica / Vodafone — Joint Venture, con cui la concentrazione è stata autorizzata ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004.

I. Conclusioni

Il ricorrente chiede al Tribunale dell'Unione europea di:

- annullare integralmente la decisione della Commissione nel caso M.10815;
- dichiarare che, adottandola, la Commissione ha violato il diritto dell'Unione e ha commesso uno sviamento di potere;
- dichiarare che la decisione lede al contempo gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- condannare la Commissione alle spese.

II. Oggetto del ricorso

Con il presente ricorso si contesta l'illegittimità della decisione della Commissione europea, che ha autorizzato la creazione di un'impresa comune di quattro operatori dominanti in Europa — Deutsche Telekom, Orange, Telefónica e Vodafone — nonostante che:

- si tratti della concentrazione più importante (fusione / intesa) del settore delle telecomunicazioni degli ultimi decenni;
- la Commissione abbia ignorato violazioni fondamentali del diritto dell'Unione commesse da tali società;
- la Commissione abbia deliberatamente ignorato i rischi di cartellizzazione del mercato;

- la decisione rafforzi l'oligopolio, restringa la concorrenza e aumenti i prezzi per i cittadini dell'UE, ledendo così i loro diritti patrimoniali;
- la decisione abbia un'incidenza diretta sull'aumento dei costi dei progetti finanziati con fondi dell'UE, il che costituisce una violazione dell'articolo 325 TFUE.

III. Legittimazione ad agire del ricorrente

Il ricorrente è un cittadino dell'UE che è:

- direttamente pregiudicato dalle pratiche sleali degli operatori di telecomunicazioni;
- vittima di un credit scoring illegittimo da parte dell'agenzia Schufa Holding AG e di CRIF GmbH;
- vittima del rifiuto di servizi e di decisioni automatizzate contrarie all'articolo 22 del RGPD;
- discriminato nell'accesso ai servizi essenziali nel mercato unico;
- e che, grazie alla propria esperienza personale, ha raccolto un gran numero di prove di tale concorrenza sleale.

La decisione della Commissione produce effetti negativi diretti e individuali sul ricorrente, poiché rafforza la struttura di cartello del mercato che consente il proseguimento di pratiche illegittime.

IV. Motivi del ricorso

1. Errore manifesto di valutazione (manifest error of assessment)

La Commissione ha trascurato obblighi elementari nella valutazione della concentrazione (fusione):

- non ha svolto alcun esame effettivo della violazione sistematica del RGPD da parte dei partecipanti all'impresa comune;
- ha ignorato gli abusi accertati di posizione dominante di Deutsche Telekom e Slovak Telekom (AT.39523);
- non ha affrontato il rischio di creazione di un cartello a livello europeo;
- si è basata su analisi economiche insufficienti che non corrispondono alla realtà del mercato.

Ai punti da 138 a 142 della decisione M.10815 (pagine 29-30), la Commissione stessa indica che i partecipanti all'impresa comune devono rispettare il RGPD, ma non ha esaminato se lo facciano nella pratica. Si tratta di un vizio metodologico fondamentale e di un motivo di annullamento.

2. Violazione del dovere di diligenza e dell'obbligo di un esame adeguato

La Commissione è tenuta a effettuare una valutazione completa, obiettiva e indipendente di tutti i fatti pertinenti. Tale obbligo:

- lo ha gravemente violato;
- ha ignorato il nesso tra la violazione del RGPD e la concorrenza;
- non ha analizzato l'incidenza sulla discriminazione dei consumatori;
- non ha tenuto conto dell'effetto della concentrazione (fusione) sugli appalti pubblici e sui progetti digitali degli Stati membri.

La Commissione ha deciso senza verificare la realtà e ha accettato le affermazioni degli operatori senza alcun controllo. Non è stata sollevata alcuna obiezione: v. la decisione della Commissione nel caso [M.10815](#).

La Commissione ha autorizzato la concentrazione M.10815 sulla base di documenti che non sono accessibili al pubblico, essendo state occultate o del tutto segretate parti essenziali del patto parasociale (Shareholders' Agreement). Ciò rende impossibile verificare se la Commissione abbia effettivamente esaminato il contenuto degli impegni tra i partecipanti alla concentrazione (fusione), in particolare nei settori del coordinamento dei prezzi, della condivisione dei dati, dell'accesso alle infrastrutture e della ripartizione del mercato.

Poiché si tratta di una cooperazione tra quattro operatori dominanti, il contenuto del loro accordo è determinante per valutare il rischio di cartello o di pratica concordata. Tuttavia, il Tribunale non dispone della documentazione completa, poiché la Commissione ha deciso sulla base di documenti che non sono stati messi a disposizione del ricorrente.

In tal modo, la Commissione ha violato il proprio obbligo di motivare la decisione e di garantirne la controllabilità (principio di trasparenza ai sensi dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e della giurisprudenza della Corte di giustizia).

L'occultamento di parti pertinenti dell'accordo impedisce inoltre al ricorrente di esercitare pienamente il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell'articolo 47 della Carta. La decisione è pertanto incontrollabile e deve essere annullata.

3. Violazione dei diritti fondamentali dei cittadini dell'UE

La decisione della Commissione viola:

- l'articolo 8 della Carta — protezione dei dati personali;
- l'articolo 11 della Carta — accesso all'informazione e libertà di ricevere informazioni;
- l'articolo 38 della Carta — protezione dei consumatori;
- l'articolo 41 della Carta — diritto a una buona amministrazione.

L'impresa comune di nuova creazione avrà la capacità di:

- condividere dati tra gli operatori dominanti;
- approfondire il credit scoring illegittimo;
- rifiutare servizi ai cittadini sulla base di decisioni automatizzate illegittime e non trasparenti, senza il consenso informato del consumatore;
- peggiorare l'accesso ai servizi essenziali per le persone insolventi e socialmente svantaggiate.

La Commissione ha del tutto ignorato tali rischi.

4. Sviamento di potere della Commissione (misuse of powers)

La Commissione ha utilizzato i propri poteri per uno scopo non conforme al diritto. Anziché tutelare la concorrenza, la Commissione:

- ha creato una tutela giuridica per l'oligopolio e ha legalizzato tale frode di cartello;
- ha agito a favore delle imprese dominanti;
- ha occultato la vera natura dell'operazione e i suoi effetti.

Tale condotta costituisce uno sviamento di potere ai sensi della giurisprudenza costante della Corte di giustizia.

5. Violazione del principio di trasparenza

La Commissione:

- non ha pubblicato lo stesso accordo di impresa comune (Joint Venture Agreement);
- ha messo a disposizione solo documenti di accompagnamento parzialmente occultati, che non contengono le parti essenziali dell'accordo;
- ha reso impossibile al pubblico e agli interessati verificare il contenuto effettivo del coordinamento tra gli operatori, la portata dello scambio di dati, l'accesso alle infrastrutture e i meccanismi di governance dell'impresa comune;
- ha legittimato un accordo illegittimo che non ha consentito di esaminare né al pubblico né al Tribunale.

In tal modo, la Commissione ha violato:

- l'articolo 15 TFUE (trasparenza);
- il regolamento 1049/2001 relativo all'accesso ai documenti;
- gli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (diritto a una buona amministrazione e a una tutela giurisdizionale effettiva).

La decisione è pertanto incontrollabile e deve essere annullata.

6. Danno causato dalla copertura della frode di cartello da parte delle autorità tedesche — a livello di Stato membro

Le autorità tedesche:

- rifiutano di indagare sul credit scoring illegittimo;

Documenti di riferimento: «Antrag auf
Polizeieinsatz_DE_EN_SK_Vertragszusammenfassung_with_QES»; risposta:
«Vorermittlungsverfahren_unbekannt_Original DE_EN→FR→ES→PL→IT→SK».

- Il documento ufficiale della Procura di Landshut (Staatsanwaltschaft Landshut, rif. 709 AR 303/24 601, dell'8 novembre 2024) conferma il rifiuto di avviare qualsiasi indagine sulla frode di cartello, nonostante la denuncia descrivesse chiaramente il credit scoring illegittimo, il rifiuto di accesso a Internet e la condotta di cartello degli operatori di telecomunicazioni.
- Nella sua decisione, la Procura indica che la polizia «non ha sostenuto l'accertamento della frode di cartello delle società di telecomunicazioni» e ha comunque deciso di non avviare alcuna indagine.
- Tale documento dimostra l'inerzia deliberata delle autorità tedesche, la violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE (leale cooperazione) e la mancanza di mezzi di ricorso interni effettivi ai sensi dell'articolo 47 della Carta.

Le autorità tedesche, inoltre:

- rifiutano di trattare la violazione del RGPD da parte di Deutsche Telekom AG, O2 Telefónica, Schufa e CRIF;
- impediscono attivamente ai cittadini dell'UE di accedere ai servizi;
- rifiutano la trasparenza e respingono atti giudiziari legali;
- tollerano e coprono pratiche già sanzionate in passato dalla Commissione europea (ad esempio AT.39523 — Slovak Telekom);

- consentendo così il proseguimento di pratiche fraudolente che incidono direttamente sul finanziamento dell'infrastruttura digitale in Germania con fondi dell'UE.

In tal modo, la Germania viola:

- l'articolo 4, paragrafo 3, TUE — il principio di leale cooperazione;
- l'articolo 325 TFUE — l'obbligo di prevenire la frode e di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione;
- l'articolo 2 TUE — i principi dello Stato di diritto;
- il regolamento 2020/2092, che vieta il finanziamento di uno Stato membro che non tutela il bilancio dell'UE.

La Germania non agisce contro l'abuso di posizione dominante, né contro la violazione del RGPD, né contro lo scoring illegittimo; impedisce ai cittadini di accedere ai servizi, copre i cartelli delle telecomunicazioni e viola i diritti fondamentali del cittadino dell'UE, il che consente il proseguimento di pratiche che drenano le risorse finanziarie dell'UE.

Risultato: l'UE finanzia progetti a prezzi artificialmente gonfiati, mentre la Commissione e la Germania consentono che tali fondi finiscano nelle mani degli operatori dominanti mediante una fissazione dei prezzi cartellizzata. L'UE concede fondi europei a società di telecomunicazioni che in Germania violano i diritti umani, ledendo così gli interessi finanziari dell'UE e dei suoi contribuenti.

7. Danno agli interessi finanziari dell'Unione europea (articolo 325 TFUE)

SI TRATTA DI UN MOTIVO PARTICOLARMENTE GRAVE.

Autorizzando l'impresa comune, la Commissione:

- ha consentito la formazione di un prezzo dettato dall'oligopolio;
- aumentando così artificialmente i costi dei servizi di telecomunicazioni per gli Stati membri;
- il che si ripercuote direttamente sui progetti finanziati con fondi dell'UE (digitalizzazione, amministrazione online, ospedali, comuni, scuole).

Tale decisione mette in pericolo gli interessi finanziari dell'UE, viola l'articolo 325 TFUE e il regolamento 2020/2092 (condizionalità dello Stato di diritto). Se la Commissione autorizza una fusione che conduce a un rincaro sistematico dei servizi, si configura un'ingerenza diretta nel bilancio dell'Unione e nei diritti patrimoniali del cittadino dell'UE.

V. Domanda di decisione

Il ricorrente chiede al Tribunale dell'UE di:

- annullare la decisione della Commissione nel caso M.10815;
- dichiarare la violazione del RGPD, del regolamento 139/2004, della Carta dei diritti fondamentali e dell'articolo 325 TFUE;
- riconoscere il rimborso delle spese.

V.1 Allegati — prove a sostegno del ricorso (da A1 ad A6)

Il ricorrente allega al ricorso un fascicolo probatorio da A1 ad A6 che documenta l'illegittimità della decisione della Commissione europea, l'esistenza di pratiche di cartello e fraudolente dei partecipanti alla concentrazione, la violazione sistematica dei diritti dei cittadini dell'Unione

europea, nonché il duplice danno agli interessi finanziari dell'Unione europea da parte della Commissione europea e delle autorità della Repubblica federale di Germania. Ciascun allegato sarà accessibile mediante un link elettronico.

A1 — Decisione impugnata della Commissione europea (M.10815)

Contenuto: decisione della Commissione nel caso M.10815 — Deutsche Telekom / Orange / Telefónica / Vodafone — Joint Venture.

Finalità: identificazione dell'atto impugnato; rinvio ai punti 138-142 (RGPD), pagine 29-30, della decisione M.10815; dimostrazione di un esame incompleto e insufficiente.

- Ai punti 138-142, la Commissione afferma che i partecipanti devono rispettare il RGPD;
- ma la Commissione non ha esaminato se tali società violino il RGPD, il che, alla luce della mia pratica, della mia esperienza e delle prove ottenute, è il caso;
- la Commissione non ha svolto alcun esame del credit scoring, della discriminazione né del rifiuto automatizzato di servizi.

Omessa menzione ed esame delle barriere all'ingresso nel mercato causate da Deutsche Telekom AG

Nella decisione M.10815, la Commissione europea ha del tutto omesso il fatto essenziale che Deutsche Telekom AG impedisce da tempo ai concorrenti l'accesso all'infrastruttura fisica a livello di rete locale (local loop / Teilnehmeranschlussleitung — TAL), mantenendo così elevate barriere all'ingresso nel mercato e restringendo artificialmente la concorrenza in Germania e a livello europeo.

Si tratta di un problema persistente, già documentato nel caso AT.39523_DE (Slovak Telekom / Deutsche Telekom — compressione dei margini / margin squeeze), in cui la Commissione ha constatato un abuso di posizione dominante mediante il rifiuto o la tariffazione sproporzionata dell'accesso all'infrastruttura via cavo.

Tale comportamento anticoncorrenziale prosegue ancora oggi, il che è notorio ed è regolarmente criticato dagli operatori alternativi in Germania (ad esempio 1&1, Telefónica DE), che non dispongono di accesso fisico alla rete di Telekom e sono costretti ad acquistare l'accesso a condizioni sfavorevoli.

Tuttavia, nella decisione M.10815, la Commissione non ha svolto alcuna analisi di tali barriere all'ingresso né ha valutato se la creazione di un'impresa comune di quattro operatori dominanti aggraverebbe ulteriormente la situazione.

In tal modo, la Commissione ha violato gli articoli 6 e 8 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, che le impongono l'obbligo di:

- esaminare la struttura esistente del mercato;
- analizzare le condotte anticoncorrenziali passate dei partecipanti alla concentrazione (AT. 39523_DE, EN, SK);
- valutare i rischi di un ulteriore rafforzamento della posizione dominante o di una condotta coordinata.

Omettendo l'esame delle barriere all'ingresso causate da Deutsche Telekom AG, la Commissione ha svolto una valutazione incompleta e giuridicamente errata della concentrazione, viziando così

la decisione impugnata con un vizio ai sensi dell'articolo 263 TFUE (errore manifesto di valutazione).

La Commissione non ha esaminato né la violazione del RGPD né l'ostacolo ai nuovi candidati alla fornitura di servizi di telecomunicazioni (barriere all'ingresso per le quali Deutsche Telekom è stata sanzionata due volte in Slovacchia, nel 2003 e nel 2014, e nel 2023):

- ha autorizzato la concentrazione senza verificare la recidiva;
- ha ignorato la violazione sistemica;
- ha ignorato il comportamento anteriore di compressione dei margini (margin squeeze);
- ha ignorato le barriere all'ingresso (accesso ai cavi) per i nuovi candidati, impedendo così il sorgere della concorrenza;
- ha ignorato il rischio di coordinamento tra operatori dominanti;
- ha ignorato le violazioni del RGPD (credit scoring, discriminazione).

Tutto ciò costituisce un vizio procedurale grave che mi consente di proporre un ricorso ai sensi dell'articolo 263 TFUE e di ottenere il divieto dell'impresa comune.

A2 — Decisione della Commissione europea nel caso AT.39523 (2014) — Slovak Telekom

(attesta l'abuso storico di posizione dominante di Deutsche Telekom AG)

Finalità: attesto la recidiva di Deutsche Telekom AG nella violazione della concorrenza, situazione che persiste; ciò conferma che la Commissione era tenuta a prendere in considerazione tale fatto e non lo ha fatto; ciò evidenzia la continuità della condotta di cartello e dell'abuso di posizione dominante.

- La Commissione non ha svolto alcun esame delle infrazioni passate → il che costituisce un esame manifestamente insufficiente.

A3 — Denuncia penale contro Deutsche Telekom AG e SCHUFA Holding AG

(documento probatorio più importante)

Contenuto: descrizione del meccanismo della frode di cartello; prove del credit scoring illegittimo, dei rifiuti automatizzati di servizi e della discriminazione, senza trasparenza né consenso informato; prove documentali, corrispondenza, rifiuti di servizi, lesioni dei diritti.

Finalità: dimostrazione dell'esistenza del cartello; prova del danno individuale del ricorrente e dell'incidenza diretta dell'impresa comune; conferma che la Commissione ha ignorato fatti essenziali; la Commissione non ha svolto alcun esame del credit scoring.

Nell'ambito dell'allegato A3 allego anche il documento «04_Ablehnung des Internetanschlusses ... signed with QES», che attesta che Deutsche Telekom AG rifiuta l'accesso a Internet esclusivamente sulla base del credit scoring illegittimo («BONITÄT») di SCHUFA-CRIF. Tale documento attesta:

- l'esistenza di un meccanismo di cartello tra Telekom, Schufa e CRIF;
- una decisione automatizzata vietata dall'articolo 22 del RGPD;
- il danno individuale del ricorrente;
- l'incidenza diretta dell'impresa comune sui consumatori;

- il fatto che la Commissione europea non ha affatto esaminato tali pratiche, violando così gli articoli 6 e 8 del regolamento 139/2004. Tali pratiche sono utilizzate da tutti e tre i fornitori!

In tal modo, la Commissione non ha rispettato il proprio obbligo derivante dagli articoli 6 e 8 del regolamento 139/2004 e dalla giurisprudenza costante della Corte di giustizia relativa all'obbligo di un esame completo.

La Commissione ha violato gli articoli 6 e 8 del regolamento 139/2004, poiché non ha svolto un esame completo e obiettivo dei fatti pertinenti, non ha esaminato le violazioni esistenti del RGPD e della concorrenza da parte dei partecipanti alla concentrazione, non ha tenuto conto delle loro infrazioni anticoncorrenziali storiche e non ha valutato i rischi di creazione o rafforzamento di un oligopolio nel mercato europeo. In tal modo, la Commissione ha agito in contrasto con il proprio obbligo di legge di svolgere un esame adeguato e approfondito della concentrazione.

A4 — Prove della copertura della frode da parte delle autorità della Repubblica federale di Germania

Contenuto: documentazione del rifiuto di trattare le violazioni del RGPD (BfDI, LfDI); mancata considerazione degli atti alla polizia e alla Procura; denuncia all'[Ufficio federale antitrust \(Bundeskartellamt\)](#); rifiuto di atti giudiziari legali; prove della tolleranza delle pratiche di Deutsche Telekom AG, O2 Telefónica, SCHUFA e CRIF.

Finalità: dimostrazione della violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE (leale cooperazione); conferma della copertura della frode da parte dello Stato membro — [autorità antitrust tedesca \(Bundeskartellamt\)](#); dimostrazione del duplice danno agli interessi finanziari dell'UE ai sensi dell'articolo 325 TFUE.

Con tale condotta, lo Stato membro impedisce l'applicazione effettiva del diritto dell'Unione, il che costituisce un autonomo motivo di nullità dell'atto ai sensi dell'articolo 263 TFUE.

Prova: «Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung (QES)». Tale documento attesta che il ricorrente ha proposto una domanda legale al giudice affinché fosse ordinata l'immediata cessazione del trattamento illegittimo dei dati personali da parte di SCHUFA Holding AG ai sensi degli articoli 5, 6, 12, 15 e 22 del RGPD, e affinché l'agenzia Schufa Holding AG producesse al giudice il mio consenso informato.

Nonostante l'urgenza e le violazioni accertate dei diritti fondamentali, il giudice non ha finora emesso alcun provvedimento nei confronti di SCHUFA, il che comporta:

- l'aggravamento del danno del ricorrente;
- il proseguimento del rifiuto automatizzato di servizi;
- la violazione del diritto a un ricorso effettivo;
- la violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE (obbligo di leale cooperazione).

Tale prova conferma inequivocabilmente che le autorità tedesche coprono il meccanismo di cartello tra Deutsche Telekom AG, SCHUFA e CRIF e non reagiscono nemmeno alle domande urgenti legali.

Tale omissione dello Stato è pertinente per la valutazione del ricorso, poiché la Commissione europea ha ignorato le violazioni sistemiche del diritto sia da parte dello Stato membro sia da parte degli operatori dominanti, il che ha condotto all'adozione della decisione illegittima M. 10815.

Telekom, O2 Telefónica e Vodafone violano gravemente il RGPD; di conseguenza, l'accordo di impresa comune e la decisione della Commissione europea sono nulli!

La prova allegata («Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung (QES)») attesta che SCHUFA Holding AG tratta i dati personali del ricorrente senza il suo consenso informato di consumatore, violando gli articoli 5, 6, 7, da 12 a 15 e 22 del RGPD. Deutsche Telekom AG utilizza tali dati illegittimi per il rifiuto automatizzato della fornitura di servizi essenziali (Internet), il che costituisce una decisione automatizzata inammissibile priva di base giuridica.

Tale fatto è fondamentale, poiché attesta che tre dei quattro partecipanti all'impresa comune M. 10815 violano da tempo i diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, il che la Commissione europea ha del tutto ignorato.

La decisione della Commissione è pertanto giuridicamente errata, poiché non ha tenuto conto del fatto che la concentrazione può condurre alla condivisione o al rafforzamento di pratiche illegittime in materia di credit scoring e discriminazione dei consumatori.

L'accordo di impresa comune non può essere considerato valido se si fonda su una violazione sistemica del RGPD da parte dei partecipanti e su una decisione individuale automatizzata contraria all'articolo 22 del RGPD.

La prova presentata dimostra che SCHUFA agisce senza il mio consenso informato e che Deutsche Telekom AG, O2 Telefónica e Vodafone utilizzano tali dati illegittimi per rifiutare servizi, al fine di vendere tariffe più sfavorevoli di 108 EUR al mese, arricchendosi così illegittimamente. È il nucleo del meccanismo di cartello che la Commissione ha parimenti rifiutato di esaminare.

A5 — Prove del danno finanziario causato dall'oligopolio

Contenuto: confronti dei prezzi dei servizi di telecomunicazioni nell'UE (v. tabella); prove dell'aumento artificiale dei prezzi da parte di Deutsche Telekom; incidenze sui progetti finanziati con fondi dell'UE (amministrazione online, digitalizzazione, ospedali).

Finalità: confermare l'ingerenza negli interessi finanziari dell'UE.

Ecco la prova: l'Unione europea finanzia progetti di infrastruttura di telecomunicazioni e di connettività digitale nei quali interviene come investitore pubblico importante. Un esempio è il progetto di costellazione satellitare Iris², con un bilancio di circa 10,6 miliardi di EUR, di cui l'UE copre circa il 61 % dei costi e uno dei cui partner industriali è Deutsche Telekom. Ciononostante, tali soggetti violano ripetutamente i diritti dei consumatori, il RGPD e altri obblighi giuridici, ledendo così gli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi contribuenti.

Finalità: dimostrare la violazione dell'articolo 325 TFUE e del regolamento 2020/2092. L'UE eroga fondi pubblici per l'infrastruttura digitale e di telecomunicazioni.

Investimenti dell'UE tramite la [Banca europea per gli investimenti \(BEI\)](#) / [InvestEU](#): i progetti di infrastruttura di telecomunicazioni sono finanziati anche tramite la BEI o il programma InvestEU, che concedono prestiti, garanzie o altre forme di finanziamento per le infrastrutture, comprese le reti in fibra ottica e la digitalizzazione. È la banca dei contribuenti dell'UE. Io cofinanzo questo progetto — e, in cambio, Telekom, O2 Telefónica e Vodafone violerebbero i miei diritti fondamentali? È certo che così non potrà funzionare!

Deutsche Telekom è partner o richiedente di tale sostegno (fonte: Telecom Review Europe). Tale finanziamento deve servire al bene dei cittadini e dei consumatori. Se gli operatori del mercato

violano al contempo i diritti umani e sono ignorati dalle autorità, si produce un duplice danno agli interessi finanziari dell'UE (conclusione giuridica logica).

A6 — Dichiarazione del ricorrente

«Dichiaro che le prove allegate da A1 ad A6 sono veritiere e complete. Confermo di essere direttamente e individualmente pregiudicato dalla condotta illegittima degli operatori e dalla decisione della Commissione nel caso M.10815. Dichiaro che le prove suddette attestano una condotta di cartello, un trattamento illegittimo di dati personali e di dati particolari protetti, una discriminazione, nonché la copertura di tali pratiche da parte delle autorità della Repubblica federale di Germania, il che causa un duplice danno agli interessi finanziari dell'Unione europea.»

Confronto dei prezzi dei dati mobili — la Germania è tra i PIÙ CARI dell'UE

Prezzo medio di 1 GB:

- Finlandia — circa 0,60 EUR;
- Polonia — circa 0,70 EUR;
- Italia — circa 0,75 EUR;
- Austria — circa 1,50 EUR;
- Cechia — circa 3,50 EUR;
- GERMANIA — circa 4,50-6,00 EUR;
- Svizzera (fuori dall'UE) — cartello totale — circa 6,50-10 EUR.

Ciò che dimostra:

- la Germania si colloca nettamente al di sopra della media dell'UE;
- i dati mobili vi sono cinque volte più cari che in Finlandia o in Italia;
- la causa non è la tecnologia, bensì un mercato cartellizzato e l'assenza di concorrenza.

Confronto della concorrenza — dove c'è cartello, i prezzi sono elevati (numero di grandi operatori / concorrenza / risultato):

- Finlandia — 3 — forte — prezzi bassi;
- Francia — 4 — forte — prezzi bassi;
- Italia — 4 — forte — prezzi bassi;
- Polonia — 4 — forte — prezzi bassi;
- Austria — 4 — forte — prezzi bassi;
- Germania — 3 (Telekom, Vodafone, O2) — nessuna / cartello — prezzi elevati.

La Commissione era tenuta a esaminare ciò. Non lo ha fatto. La Germania ha uno dei mercati delle telecomunicazioni più cari d'Europa. I dati mobili vi sono cinque volte più cari che nei paesi con concorrenza reale. La connessione Internet fissa costa fino a 40-50 EUR, mentre in altri Stati dell'UE solo 10-20 EUR. La causa non è la tecnologia, bensì la scarsa concorrenza e una condotta di cartello storica. Autorizzando l'impresa comune dei quattro operatori dominanti, la Commissione ha ulteriormente aggravato tale situazione.

VI. Il ricorso è proposto entro il termine di cui all'articolo 263, quarto comma, TFUE

Il ricorrente non è stato parte del procedimento della Commissione nel caso M.10815 e la decisione della Commissione non gli è stata né comunicata né notificata. Sebbene la decisione sia formalmente pubblicata, il documento chiave — lo stesso accordo di impresa comune (Joint Venture Agreement) tra Deutsche Telekom AG, Orange S.A., Telefónica S.A. e Vodafone Group Plc — non è accessibile al pubblico. Se un atto non può essere controllato, deve essere annullato.

Il contenuto di tale accordo di impresa comune non è pubblicato, è segreto, e la Commissione non ha dato accesso alle sue disposizioni essenziali né al pubblico né agli interessati, sebbene siano indispensabili per valutare gli effetti della concentrazione sui diritti del ricorrente e sulla concorrenza.

Per tale ragione, il ricorrente non ha potuto avere conoscenza obiettiva del contenuto effettivo, degli effetti e dei rischi della concentrazione prima del dicembre 2025, quando ha appreso per la prima volta, da fonti pubbliche, dell'esistenza di tale impresa comune e dei suoi probabili effetti sui suoi diritti.

Il termine per proporre il ricorso previsto dall'articolo 263, quarto comma, TFUE ha quindi iniziato a decorrere solo nel momento in cui il ricorrente ha potuto avere effettiva conoscenza dell'esistenza e delle conseguenze dell'impresa comune; il ricorso è pertanto proposto entro i termini.

VII. Conclusioni del ricorrente (PETITUM)

Sulla base di tutti i fatti esposti in precedenza, chiedo che il Tribunale dell'Unione europea pronunci la seguente sentenza:

- La decisione della Commissione europea del 10 luglio 2023 nel caso M.10815 — Deutsche Telekom / Orange / Telefónica / Vodafone — Joint Venture è dichiarata nulla.
- La Commissione europea è condannata alle spese del ricorrente.
- La Commissione europea è tenuta a svolgere un nuovo esame della concentrazione conformemente agli articoli 6 e 8 del regolamento (CE) n. 139/2004, tenendo conto di tutti i fatti pertinenti che ha omesso nel procedimento iniziale, tra cui:
 - le sanzioni anteriori di Deutsche Telekom AG (2003, 2014);
 - la compressione dei margini (margin squeeze) esistente e le barriere all'accesso all'infrastruttura via cavo;
 - le incidenze del credit scoring automatizzato sui consumatori;
 - il meccanismo di cartello tra gli operatori e le agenzie di credito;
 - la discriminazione dei consumatori contraria al RGPD e alla Carta;
 - i rischi di danno agli interessi finanziari dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 325 TFUE;
 - il confronto dei prezzi elevati con quelli degli Stati concorrenti dell'Unione europea.
- Il Tribunale dichiara che la Commissione ha violato gli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE adottando una decisione fondata su documenti che non sono accessibili al pubblico o che sono sostanzialmente occultati, il che ha impedito un controllo giurisdizionale effettivo.

«Il Tribunale ingiunge alla Commissione europea di astenersi dall'autorizzare qualsiasi altra concentrazione di struttura analoga che avrebbe l'effetto di rafforzare l'oligopolio esistente o di creare un cartello nel settore delle telecomunicazioni, fintanto che non sia dimostrato che tale concentrazione non crea un rischio di cartellizzazione, di condotta coordinata né di violazione dei diritti dei consumatori.»

«La Commissione è tenuta, in ogni valutazione futura di una concentrazione tra operatori dominanti, a svolgere un'analisi completa, trasparente e approfondita del rischio di creazione o rafforzamento di un cartello, compresa l'analisi dell'accesso all'infrastruttura via cavo, dei meccanismi di credit scoring e della discriminazione dei consumatori ai sensi del RGPD.»

«Nel caso in cui future concentrazioni presentino elementi identici o analoghi a quelli della concentrazione M.10815, la Commissione è tenuta a rifiutare tale concentrazione se il rischio di cartellizzazione non può essere escluso.»

Il ricorrente chiede che il Tribunale vieti alla Commissione di autorizzare ripetutamente concentrazioni che producono lo stesso effetto di cartello di M.10815.

Citazioni — Regolamento (CE) n. 139/2004

Articolo 6 — Esame della concentrazione da parte della Commissione

(1) La Commissione esamina la concentrazione e, sulla base delle informazioni fornite dalle imprese e delle prove disponibili, decide se essa rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento. La Commissione decide, in merito alla concentrazione: a) che è compatibile con il mercato comune; oppure b) di avviare la seconda fase di esame approfondito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), se la concentrazione solleva seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune.

(2) La Commissione è tenuta a svolgere un esame completo, obiettivo e approfondito di tutti i fatti pertinenti per poter adottare una decisione.

(3) La Commissione può esigere dalle imprese tutte le informazioni necessarie per valutare la situazione reale del mercato e gli effetti della concentrazione.

Articolo 8 — Decisioni della Commissione a seguito dell'esame approfondito

(1) Se la Commissione constata che la concentrazione ostacola in modo sproporzionato la concorrenza, in particolare mediante la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante, decide che la concentrazione non è compatibile con il mercato comune.

(2) Se la Commissione constata che le imprese partecipanti alla concentrazione hanno commesso violazioni del diritto o hanno fornito informazioni incomplete, può irrogare sanzioni ed esigere misure correttive.

(3) La Commissione è tenuta a esaminare le condotte anticoncorrenziali passate dei partecipanti alla concentrazione, nella misura in cui possano incidere sulla valutazione degli effetti della concentrazione sul mercato.

(4) La Commissione non può autorizzare una concentrazione se sussiste un rischio di cartellizzazione, di abuso di posizione dominante, o se sussiste il rischio che la concentrazione conduca a un peggioramento della situazione dei consumatori.

Articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) — testo integrale e autentico

«La Corte di giustizia dell'Unione europea esercita un controllo di legittimità sugli atti legislativi, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.

A tal fine, la Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.

Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione.

I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.»

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Articolo 8 — Protezione dei dati di carattere personale: «Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge.» (La CEDU e la CGUE confermano che il credit scoring illegittimo e il rifiuto automatizzato di servizi costituiscono una violazione dell'articolo 8.)

Articolo 38 — Protezione dei consumatori: «Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.» (Ciò è direttamente contrario al fatto che la Commissione abbia autorizzato l'oligopolio.)

Articolo 41 — Diritto a una buona amministrazione: «Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione.» Senza un esame adeguato (ciò che dimostro in A1), la Commissione ha violato l'articolo 41.

RGPD — Articolo 22 (decisioni individuali automatizzate)

«L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.» (Fondamentale per Telekom, O2 Telefónica, Vodafone + SCHUFA e CRIF → rifiuto automatizzato di servizi e coordinamento nel rifiuto della domanda di accesso a Internet a prezzi accessibili.)

Distinti saluti,

a Kumhausen, 13 dicembre 2025

Peter Ferenc

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal stroke and a diagonal line extending upwards and to the right.

cittadino dell'Unione europea

Requérant

Peter Ferenc
Rammelkam 2, 84036 Kumhausen
Allemagne
info@foxprof.club
+49 157 317 33332
Fax: +1 231 538 6409

**Cour de justice de l'Union européenne — Greffe**

Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg
ECJ.Registry@curia.europa.eu

à Kumhausen, le 13 décembre 2025

Partie défenderesse : Commission européenne, représentée par la Direction générale de la concurrence (DG COMP)

RECOURS EN ANNULATION D'UNE DÉCISION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

au titre de l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

Décision attaquée : décision de la Commission dans l'affaire M.10815 — Deutsche Telekom / Orange / Telefónica / Vodafone — Joint Venture, par laquelle la concentration a été autorisée en vertu du règlement (CE) n° 139/2004.

I. Conclusions

Le requérant demande au Tribunal de l'Union européenne de bien vouloir :

- annuler dans son intégralité la décision de la Commission dans l'affaire M.10815 ;
- constater que, en l'adoptant, la Commission a violé le droit de l'Union et a détourné ses pouvoirs ;
- constater que la décision porte, en même temps, atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne ;
- condamner la Commission aux dépens.

II. Objet du recours

Le présent recours conteste l'illégalité de la décision de la Commission européenne, qui a autorisé la création d'une entreprise commune réunissant quatre opérateurs dominants en Europe — Deutsche Telekom, Orange, Telefónica et Vodafone — alors même que :

- il s'agit de la concentration la plus importante (fusion / entente) du secteur des télécommunications depuis des décennies ;
- la Commission a ignoré des violations fondamentales du droit de l'Union commises par ces sociétés ;
- la Commission a sciemment négligé les risques de cartellisation du marché ;

- la décision renforce l'oligopole, restreint la concurrence et augmente les prix pour les citoyens de l'UE, portant ainsi atteinte à leurs droits patrimoniaux ;
- la décision a une incidence directe sur l'augmentation du coût des projets financés par les fonds de l'UE, ce qui constitue une violation de l'article 325 TFUE.

III. Qualité pour agir du requérant

Le requérant est un citoyen de l'Union européenne qui est :

- directement affecté par les pratiques déloyales des opérateurs de télécommunications ;
- victime d'un credit scoring illégal de la part de l'agence Schufa Holding AG et de CRIF GmbH ;
- victime de refus de services et de décisions automatisées contraires à l'article 22 du RGPD ;
- discriminé dans l'accès aux services essentiels sur le marché unique ;
- et qui a réuni un grand nombre de preuves de cette concurrence déloyale du fait de son expérience personnelle.

La décision de la Commission produit des effets négatifs directs et individuels sur le requérant, car elle renforce la structure de cartel du marché, qui permet la poursuite de pratiques illégales.

IV. Moyens du recours

1. Erreur manifeste d'appréciation

La Commission a négligé des obligations élémentaires lors de l'appréciation de la concentration (fusion) :

- elle n'a procédé à aucun examen réel de la violation systématique du RGPD par les participants à l'entreprise commune ;
- elle a ignoré les abus avérés de position dominante de Deutsche Telekom et de Slovak Telekom (AT.39523) ;
- elle n'a pas traité le risque de création d'une entente à l'échelle européenne ;
- elle s'est fondée sur des analyses économiques insuffisantes qui ne correspondent pas à la réalité du marché.

Aux points 138 à 142 de la décision M.10815 (pages 29-30), la Commission indique elle-même que les participants à l'entreprise commune doivent respecter le RGPD, mais elle n'a pas vérifié s'ils le font en pratique. Il s'agit d'un vice méthodologique fondamental et d'un motif d'annulation.

2. Violation du devoir de diligence et de l'obligation d'un examen approprié

La Commission est tenue de procéder à une appréciation complète, objective et indépendante de tous les faits pertinents. Or, cette obligation :

- elle l'a gravement méconnue ;
- elle a ignoré le lien entre la violation du RGPD et la concurrence ;
- elle n'a pas analysé l'incidence sur la discrimination des consommateurs ;
- elle n'a pas pris en compte l'effet de la concentration (fusion) sur les marchés publics et les projets numériques des États membres.

La Commission a statué sans vérifier la réalité et a accepté les affirmations des opérateurs sans aucun contrôle. Aucune objection n'a été soulevée : voir la décision de la Commission dans l'affaire [M.10815](#).

La Commission a autorisé la concentration M.10815 sur la base de documents qui ne sont pas accessibles au public, alors que des parties essentielles du pacte d'actionnaires (Shareholders' Agreement) ont été occultées ou entièrement dissimulées. Cela rend impossible de vérifier si la Commission a seulement examiné le contenu des engagements entre les participants à la concentration (fusion), en particulier en matière de coordination des prix, de partage des données, d'accès aux infrastructures et de répartition du marché.

Étant donné qu'il s'agit d'une coopération entre quatre opérateurs dominants, le contenu de leur accord est déterminant pour apprécier le risque d'entente ou de pratique concertée. Or, le Tribunal ne dispose pas de l'ensemble des pièces, car la Commission a statué sur la base de documents qui ne sont pas mis à la disposition du requérant.

Ce faisant, la Commission a méconnu son obligation de motiver la décision et d'en garantir le caractère contrôlable (principe de transparence au titre de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE et de la jurisprudence de la Cour de justice).

L'occultation de parties pertinentes de l'accord empêche également le requérant d'exercer pleinement son droit à une protection juridictionnelle effective au titre de l'article 47 de la Charte. La décision est donc incontrôlable et doit être annulée.

3. Violation des droits fondamentaux des citoyens de l'UE

La décision de la Commission viole :

- l'article 8 de la Charte — protection des données à caractère personnel ;
- l'article 11 de la Charte — accès à l'information et liberté de recevoir des informations ;
- l'article 38 de la Charte — protection des consommateurs ;
- l'article 41 de la Charte — droit à une bonne administration.

L'entreprise commune nouvellement créée aura la capacité de :

- partager des données entre les opérateurs dominants ;
- approfondir le credit scoring illégal ;
- refuser des services aux citoyens sur la base de décisions automatisées illégales et non transparentes, sans le consentement éclairé du consommateur ;
- aggraver l'accès aux services essentiels pour les personnes insolvables et socialement défavorisées.

La Commission a totalement ignoré ces risques.

4. Détournement de pouvoir de la Commission

La Commission a utilisé ses pouvoirs à une fin non conforme à la loi. Au lieu de protéger la concurrence, la Commission :

- a créé une protection juridique pour l'oligopole et a légalisé cette fraude de type entente ;
- a agi en faveur des entreprises dominantes ;
- a dissimulé la nature réelle de l'opération et ses effets.

Un tel comportement constitue un détournement de pouvoir au sens de la jurisprudence constante de la Cour de justice.

5. Violation du principe de transparence

La Commission :

- n'a pas publié l'accord d'entreprise commune (Joint Venture Agreement) lui-même ;
- n'a mis à disposition que des documents d'accompagnement partiellement occultés, qui ne contiennent pas les parties essentielles de l'accord ;
- a rendu impossible, pour le public comme pour les personnes concernées, le contrôle du contenu réel de la coordination entre les opérateurs, de l'étendue de l'échange de données, de l'accès aux infrastructures et des mécanismes de gouvernance de l'entreprise commune ;
- a légitimé un accord illégal qu'elle n'a permis ni au public ni au Tribunal d'examiner.

Ce faisant, la Commission a violé :

- l'article 15 TFUE (transparence) ;
- le règlement 1049/2001 relatif à l'accès aux documents ;
- les articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE (droit à une bonne administration et à une protection juridictionnelle effective).

La décision est donc incontrôlable et doit être annulée.

6. Préjudice résultant de la couverture de la fraude en matière d'entente par les autorités allemandes — au niveau de l'État membre

Les autorités allemandes :

- refusent d'enquêter sur le credit scoring illégal ;

Documents de référence : « Antrag auf Polizeieinsatz_DE_EN_SK_Vertragszusammenfassung_with_QES » ; réponse : « Vorermittlungsverfahren_unbekannt_Original DE_EN→FR→ES→PL→IT→SK ».

- Le document officiel du parquet de Landshut (Staatsanwaltschaft Landshut, réf. 709 AR 303/24 601, du 8 novembre 2024) confirme le refus d'ouvrir toute enquête sur la fraude de type entente, alors même que la plainte décrivait clairement le credit scoring illégal, le refus d'accès à Internet et le comportement d'entente des opérateurs de télécommunications.
- Dans sa décision, le parquet indique que la police « n'a pas soutenu la détection de la fraude de type entente des sociétés de télécommunications » et a néanmoins décidé de ne pas ouvrir d'enquête du tout.
- Ce document prouve l'inaction délibérée des autorités allemandes, la violation de l'article 4, paragraphe 3, TUE (coopération loyale) et l'absence de voies de recours internes effectives au titre de l'article 47 de la Charte.

Les autorités allemandes, en outre :

- refusent de traiter la violation du RGPD par Deutsche Telekom AG, O2 Telefónica, Schufa et CRIF ;
- empêchent activement les citoyens de l'UE d'accéder aux services ;
- refusent la transparence et rejettent des recours juridictionnels légaux ;

- tolèrent et couvrent des pratiques déjà sanctionnées par le passé par la Commission européenne (par exemple AT.39523 — Slovak Telekom) ;
- permettant ainsi la poursuite de pratiques frauduleuses qui ont une incidence directe sur le financement de l'infrastructure numérique en Allemagne par les fonds de l'UE.

Ce faisant, l'Allemagne viole :

- l'article 4, paragraphe 3, TUE — le principe de coopération loyale ;
- l'article 325 TFUE — l'obligation de prévenir la fraude et de protéger les intérêts financiers de l'Union ;
- l'article 2 TUE — les principes de l'État de droit ;
- le règlement 2020/2092, qui interdit le financement d'un État membre qui ne protège pas le budget de l'UE.

L'Allemagne n'agit pas contre l'abus de position dominante, ni contre la violation du RGPD, ni contre le scoring illégal ; elle empêche les citoyens d'accéder aux services, couvre les ententes dans les télécommunications et viole les droits fondamentaux du citoyen de l'UE — ce qui permet la poursuite de pratiques qui ponctionnent les ressources financières de l'UE.

Résultat : l'UE finance des projets à des prix artificiellement gonflés, tandis que la Commission et l'Allemagne permettent que ces fonds finissent entre les mains des opérateurs dominants au moyen d'une tarification cartellisée. L'UE octroie des fonds européens à des sociétés de télécommunications qui violent les droits de l'homme en Allemagne, portant ainsi atteinte aux intérêts financiers de l'UE et de ses contribuables.

7. Atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne (article 325 TFUE)

IL S'AGIT D'UN MOTIF PARTICULIÈREMENT GRAVE.

En autorisant l'entreprise commune, la Commission :

- a permis l'apparition de prix dictés par l'oligopole ;
- augmentant ainsi artificiellement le coût des services de télécommunications pour les États membres ;
- ce qui se répercute directement sur les projets financés par les fonds de l'UE (numérisation, administration en ligne, hôpitaux, communes, écoles).

Une telle décision met en péril les intérêts financiers de l'UE, viole l'article 325 TFUE et le règlement 2020/2092 (conditionnalité liée à l'État de droit). Si la Commission autorise une fusion qui conduit à un surcoût systématique des services, il s'agit d'une atteinte directe au budget de l'Union et aux droits patrimoniaux du citoyen de l'UE.

V. Demande de décision

Le requérant demande au Tribunal de l'Union européenne de :

- annuler la décision de la Commission dans l'affaire M.10815 ;
- constater la violation du RGPD, du règlement 139/2004, de la Charte des droits fondamentaux et de l'article 325 TFUE ;
- accorder le remboursement des dépens.

V.1 Annexes — preuves à l'appui du recours (A1 à A6)

Le requérant joint au recours un dossier de preuves A1 à A6, qui documente l'illégalité de la décision de la Commission européenne, l'existence de pratiques d'entente et frauduleuses des participants à la concentration, la violation systématique des droits des citoyens de l'Union européenne, ainsi que la double atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne du fait de la Commission européenne et des autorités de la République fédérale d'Allemagne. Chaque annexe sera accessible au moyen d'un lien électronique.

A1 — Décision attaquée de la Commission européenne (M.10815)

Contenu : décision de la Commission dans l'affaire M.10815 — Deutsche Telekom / Orange / Telefónica / Vodafone — Joint Venture.

Finalité : identification de l'acte attaqué ; renvoi aux points 138-142 (RGPD), pages 29-30, de M. 10815 ; démonstration d'un examen incomplet et insuffisant.

- Aux points 138-142, la Commission affirme que les participants doivent respecter le RGPD ;
- mais la Commission n'a pas vérifié si ces sociétés violent le RGPD — ce qui, au vu de ma pratique, de mon expérience et des preuves obtenues, est le cas ;
- la Commission n'a procédé à aucun examen du credit scoring, de la discrimination, ni du refus automatisé de services.

Absence de mention et d'examen des barrières à l'entrée créées par Deutsche Telekom AG

Dans sa décision M.10815, la Commission européenne a totalement omis le fait essentiel que Deutsche Telekom AG empêche depuis longtemps ses concurrents d'accéder à l'infrastructure physique au niveau de la boucle locale (local loop / Teilnehmeranschlussleitung — TAL), maintenant ainsi des barrières élevées à l'entrée et restreignant artificiellement la concurrence en Allemagne comme à l'échelle européenne.

Il s'agit d'un problème persistant, déjà documenté dans l'affaire AT.39523_DE (Slovak Telekom / Deutsche Telekom — compression des marges / margin squeeze), dans laquelle la Commission a constaté un abus de position dominante par le refus ou la tarification excessive de l'accès à l'infrastructure câblée.

Ce comportement anticoncurrentiel se poursuit encore aujourd'hui, ce qui est notoire et régulièrement critiqué par les opérateurs alternatifs en Allemagne (par exemple 1&1, Telefónica DE), qui n'ont pas d'accès physique au réseau de Telekom et sont contraints d'acheter l'accès à des conditions défavorables.

Or, dans sa décision M.10815, la Commission n'a procédé à aucune analyse de ces barrières à l'entrée et n'a pas évalué si la création d'une entreprise commune de quatre opérateurs dominants aggraverait encore la situation.

Ce faisant, la Commission a violé les articles 6 et 8 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, qui lui imposent :

- d'examiner la structure existante du marché ;
- d'analyser les comportements anticoncurrentiels passés des participants à la concentration (AT.39523_DE, EN, SK) ;

- d'apprécier les risques de renforcement supplémentaire de la position dominante ou d'un comportement coordonné.

En omettant d'examiner les barrières à l'entrée créées par Deutsche Telekom AG, la Commission a procédé à une appréciation incomplète et juridiquement erronée de la concentration, entachant ainsi la décision attaquée d'un vice au sens de l'article 263 TFUE (erreur manifeste d'appréciation).

La Commission n'a examiné ni la violation du RGPD ni l'entrave aux nouveaux candidats à la fourniture de services de télécommunications (barrières à l'entrée pour lesquelles Deutsche Telekom a été sanctionnée deux fois en Slovaquie, en 2003 et 2014, ainsi qu'en 2023) :

- elle a autorisé la concentration sans vérifier la récidive ;
- elle a ignoré la violation systémique ;
- elle a ignoré le comportement antérieur de compression des marges (margin squeeze) ;
- elle a ignoré les barrières à l'entrée (accès aux câbles) pour les nouveaux candidats, entravant ainsi l'émergence de la concurrence ;
- elle a ignoré le risque de coordination entre opérateurs dominants ;
- elle a ignoré les violations du RGPD (credit scoring, discrimination).

Tout cela constitue une erreur de procédure grave, qui me permet d'introduire un recours au titre de l'article 263 TFUE et d'obtenir l'interdiction de l'entreprise commune.

A2 — Décision de la Commission européenne dans l'affaire AT.39523 (2014) — Slovak Telekom

(établit l'abus historique de position dominante de Deutsche Telekom AG)

Finalité : j'établis la récidive de Deutsche Telekom AG dans la violation de la concurrence, situation qui perdure ; cela confirme que la Commission avait l'obligation de tenir compte de ce fait et ne l'a pas fait ; cela met en évidence la continuité du comportement d'entente et de l'abus de position dominante.

- La Commission n'a procédé à aucun examen des infractions passées → ce qui constitue un examen manifestement insuffisant.

A3 — Plainte pénale contre Deutsche Telekom AG et SCHUFA Holding AG

(document probatoire le plus important)

Contenu : description du mécanisme de la fraude de type entente ; preuves du credit scoring illégal, des refus automatisés de services et de la discrimination, sans transparence ni consentement éclairé ; preuves documentaires, correspondance, refus de services, atteintes aux droits.

Finalité : démonstration de l'existence de l'entente ; preuve du préjudice individuel du requérant et de l'incidence directe de l'entreprise commune ; confirmation que la Commission a ignoré des faits essentiels ; la Commission n'a procédé à aucun examen du credit scoring.

Dans le cadre de l'annexe A3, je joins également le document « 04_Ablehnung des Internetanschlusses ... signed with QES », qui prouve que Deutsche Telekom AG refuse l'accès à

Internet exclusivement sur la base du credit scoring illégal (« BONITÄT ») de SCHUFA-CRIF. Ce document prouve :

- l'existence d'un mécanisme d'entente entre Telekom, Schufa et CRIF ;
- une décision automatisée interdite par l'article 22 du RGPD ;
- le préjudice individuel du requérant ;
- l'incidence directe de l'entreprise commune sur les consommateurs ;
- le fait que la Commission européenne n'a nullement examiné ces pratiques, violant ainsi les articles 6 et 8 du règlement 139/2004. Ces pratiques sont utilisées par les trois fournisseurs !

Ce faisant, la Commission n'a pas respecté son obligation au titre des articles 6 et 8 du règlement 139/2004 et de la jurisprudence constante de la Cour de justice relative à l'obligation d'un examen complet.

La Commission a violé les articles 6 et 8 du règlement 139/2004, car elle n'a pas procédé à un examen complet et objectif des faits pertinents, n'a pas examiné les violations existantes du RGPD et de la concurrence par les participants à la concentration, n'a pas tenu compte de leurs infractions anticoncurrentielles historiques et n'a pas évalué les risques de création ou de renforcement d'un oligopole sur le marché européen. Ce faisant, la Commission a agi en violation de son obligation légale de procéder à un examen approprié et approfondi de la concentration.

A4 — Preuves de la couverture de la fraude par les autorités de la République fédérale d'Allemagne

Contenu : documentation du refus de traiter les violations du RGPD (BfDI, LfDI) ; ignorance des recours auprès de la police et du parquet ; plainte auprès du [Bundeskartellamt](#) ; refus de recours juridictionnels légaux ; preuves de la tolérance des pratiques de Deutsche Telekom AG, O2 Telefónica, SCHUFA et CRIF.

Finalité : démonstration de la violation de l'article 4, paragraphe 3, TUE (coopération loyale) ; confirmation de la couverture de la fraude par l'État membre — [autorité de la concurrence allemande \(Bundeskartellamt\)](#) ; démonstration de la double atteinte aux intérêts financiers de l'UE au titre de l'article 325 TFUE.

Par ce comportement, l'État membre empêche l'application effective du droit de l'Union, ce qui constitue un motif autonome d'illégalité de l'acte au titre de l'article 263 TFUE.

Preuve : « Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung (QES) ». Ce document prouve que le requérant a introduit une demande légale en justice tendant à ce qu'il soit ordonné la cessation immédiate du traitement illégal des données à caractère personnel par SCHUFA Holding AG au titre des articles 5, 6, 12, 15 et 22 du RGPD, et à ce que mon consentement éclairé soit produit devant la juridiction par l'agence Schufa Holding AG.

Malgré l'urgence et les violations avérées des droits fondamentaux, la juridiction n'a rendu à ce jour aucune ordonnance à l'encontre de SCHUFA, ce qui entraîne :

- l'aggravation du préjudice du requérant ;
- la poursuite du refus automatisé de services ;
- la violation du droit à un recours effectif ;
- la violation de l'article 4, paragraphe 3, TUE (obligation de coopération loyale).

Cette preuve confirme sans équivoque que les autorités allemandes couvrent le mécanisme d'entente entre Deutsche Telekom AG, SCHUFA et CRIF et ne réagissent même pas aux demandes légales urgentes.

Cette omission de l'État est pertinente pour l'appréciation du recours, car la Commission européenne a ignoré les violations systémiques du droit tant par l'État membre que par les opérateurs dominants, ce qui a conduit à l'adoption de la décision illégale M.10815.

Telekom, O2 Telefónica et Vodafone violent gravement le RGPD ; par conséquent, l'accord d'entreprise commune et la décision de la Commission européenne sont nuls !

La preuve jointe (« Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung (QES) ») prouve que SCHUFA Holding AG traite les données à caractère personnel du requérant sans son consentement éclairé de consommateur, en violation des articles 5, 6, 7, 12 à 15 et 22 du RGPD. Deutsche Telekom AG utilise ces données illégales pour refuser de manière automatisée la fourniture de services essentiels (Internet), ce qui constitue une décision automatisée inadmissible dépourvue de base légale.

Ce fait est fondamental, car il prouve que trois des quatre participants à l'entreprise commune M.10815 violent de longue date les droits fondamentaux des citoyens de l'UE, ce que la Commission européenne a totalement ignoré.

La décision de la Commission est donc juridiquement erronée, car elle n'a pas tenu compte du fait que la concentration peut conduire au partage ou au renforcement de pratiques illégales en matière de credit scoring et de discrimination des consommateurs.

L'accord d'entreprise commune ne saurait être considéré comme valable s'il repose sur une violation systémique du RGPD par les participants et sur une décision individuelle automatisée contraire à l'article 22 du RGPD.

La preuve présentée démontre que SCHUFA agit sans mon consentement éclairé et que Deutsche Telekom AG, O2 Telefónica et Vodafone utilisent ces données illégales pour refuser des services, afin de vendre des forfaits plus onéreux à 108 €/mois, s'enrichissant ainsi illégalement. Il s'agit du cœur du mécanisme d'entente, que la Commission a également refusé d'examiner.

A5 — Preuves du préjudice financier causé par l'oligopole

Contenu : comparaisons des prix des services de télécommunications dans l'UE (voir tableau) ; preuves de l'augmentation artificielle des prix par Deutsche Telekom ; incidences sur les projets financés par les fonds de l'UE (administration en ligne, numérisation, hôpitaux).

Finalité : confirmer l'atteinte aux intérêts financiers de l'UE.

Voici la preuve : l'Union européenne finance des projets d'infrastructure de télécommunications et de connectivité numérique dans lesquels elle intervient comme investisseur public important. Le projet de constellation satellitaire Iris², doté d'un budget d'environ 10,6 milliards d'euros, dont l'UE couvre environ 61 % des coûts et dont l'un des partenaires industriels est Deutsche Telekom, en est un exemple. Pourtant, ces entités violent de manière répétée les droits des consommateurs, le RGPD et d'autres obligations légales, portant ainsi atteinte aux intérêts financiers de l'Union et de ses contribuables.

Finalité : démontrer la violation de l'article 325 TFUE et du règlement 2020/2092. L'UE débloque des fonds publics pour l'infrastructure numérique et de télécommunications.

Investissements de l'UE via la [Banque européenne d'investissement \(BEI\)](#) / [InvestEU](#) : les projets d'infrastructure de télécommunications sont également financés par la BEI ou le programme InvestEU, qui octroient des prêts, des garanties ou d'autres financements pour l'infrastructure, y compris les réseaux à fibre optique et la numérisation. Il s'agit de la banque des contribuables de l'UE. Je cofinance ce projet — et, en contrepartie, Telekom, O2 Telefónica et Vodafone violeraient mes droits fondamentaux ? Il est certain que cela ne saurait fonctionner ainsi !

Deutsche Telekom est partenaire ou demandeur d'un tel soutien (source : Telecom Review Europe). Un tel financement doit servir l'intérêt des citoyens et des consommateurs. Si les acteurs du marché violent en même temps les droits de l'homme et sont ignorés par les autorités, il en résulte une double atteinte aux intérêts financiers de l'UE (conclusion juridique logique).

A6 — Déclaration du requérant

« Je déclare que les preuves jointes A1 à A6 sont véridiques et complètes. Je confirme être directement et individuellement concerné par le comportement illégal des opérateurs et par la décision de la Commission dans l'affaire M.10815. J'indique que les preuves susmentionnées établissent un comportement d'entente, un traitement illégal de données à caractère personnel et de données sensibles protégées, une discrimination, ainsi que la couverture de ces pratiques par les autorités de la République fédérale d'Allemagne, ce qui cause une double atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne. »

Comparaison des prix des données mobiles — l'Allemagne parmi les PLUS CHÈRES de l'UE

Prix moyen de 1 Go :

- Finlande — environ 0,60 € ;
- Pologne — environ 0,70 € ;
- Italie — environ 0,75 € ;
- Autriche — environ 1,50 € ;
- Tchéquie — environ 3,50 € ;
- ALLEMAGNE — environ 4,50 à 6,00 € ;
- Suisse (hors UE) — entente totale — environ 6,50 à 10 €.

Ce que cela démontre :

- l'Allemagne se situe nettement au-dessus de la moyenne de l'UE ;
- les données mobiles y sont cinq fois plus chères qu'en Finlande ou en Italie ;
- la cause n'en est pas la technologie, mais un marché cartellisé et l'absence de concurrence.

Comparaison de la concurrence — là où il y a entente, les prix sont élevés (nombre de grands opérateurs / concurrence / résultat) :

- Finlande — 3 — forte — prix bas ;
- France — 4 — forte — prix bas ;
- Italie — 4 — forte — prix bas ;
- Pologne — 4 — forte — prix bas ;
- Autriche — 4 — forte — prix bas ;

- Allemagne — 3 (Telekom, Vodafone, O2) — aucune / entente — prix élevés.

La Commission avait l'obligation d'examiner cela. Elle ne l'a pas fait. L'Allemagne possède l'un des marchés de télécommunications les plus chers d'Europe. Les données mobiles y sont cinq fois plus chères que dans les pays où existe une concurrence réelle. L'Internet fixe y coûte jusqu'à 40-50 €, contre seulement 10-20 € dans d'autres États de l'UE. La cause n'en est pas la technologie, mais la faible concurrence et un comportement d'entente historique. En autorisant l'entreprise commune des quatre opérateurs dominants, la Commission a encore aggravé cette situation.

VI. Le recours est introduit dans le délai prévu à l'article 263, quatrième alinéa, TFUE

Le requérant n'était pas partie à la procédure de la Commission dans l'affaire M.10815 et la décision de la Commission ne lui a été ni notifiée ni signifiée. Bien que la décision soit formellement publiée, le document clé — l'accord d'entreprise commune (Joint Venture Agreement) lui-même entre Deutsche Telekom AG, Orange S.A., Telefónica S.A. et Vodafone Group Plc — n'est pas accessible au public. Si un acte ne peut être contrôlé, il doit être annulé.

Le contenu de cet accord d'entreprise commune n'est pas publié, il est tenu secret, et la Commission n'a donné accès ni au public ni aux personnes concernées à ses dispositions essentielles, indispensables pour apprécier les effets de la concentration sur les droits du requérant et sur la concurrence.

Pour cette raison, le requérant n'a pu avoir objectivement connaissance du contenu réel, des effets et des risques de la concentration qu'en décembre 2025, lorsqu'il a appris pour la première fois, à partir de sources publiques, l'existence de cette entreprise commune et ses effets probables sur ses droits.

Le délai de recours prévu à l'article 263, quatrième alinéa, TFUE n'a donc commencé à courir qu'au moment où le requérant a pu réellement prendre connaissance de l'existence et des conséquences de l'entreprise commune ; le recours est donc introduit dans les délais.

VII. Conclusions du requérant (PETITUM)

Sur la base de l'ensemble des faits exposés ci-dessus, je demande au Tribunal de l'Union européenne de rendre l'arrêt suivant :

- La décision de la Commission européenne du 10 juillet 2023 dans l'affaire M.10815 — Deutsche Telekom / Orange / Telefónica / Vodafone — Joint Venture est déclarée nulle.
- La Commission européenne est condamnée aux dépens du requérant.
- La Commission européenne est tenue de procéder à un nouvel examen de la concentration conformément aux articles 6 et 8 du règlement (CE) n° 139/2004, en tenant compte de tous les faits pertinents qu'elle a omis dans la procédure initiale, notamment :
 - les sanctions antérieures de Deutsche Telekom AG (2003, 2014) ;
 - la compression des marges (margin squeeze) existante et les barrières à l'accès à l'infrastructure câblée ;
 - les incidences du credit scoring automatisé sur les consommateurs ;
 - le mécanisme d'entente entre les opérateurs et les agences de crédit ;

- la discrimination des consommateurs contraire au RGPD et à la Charte ;
- les risques d'atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne au titre de l'article 325 TFUE ;
- la comparaison des prix élevés avec ceux des États concurrents de l'Union européenne.
- Le Tribunal constate que la Commission a violé les articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE en adoptant une décision fondée sur des documents qui ne sont pas accessibles au public ou qui sont substantiellement occultés, rendant impossible un contrôle juridictionnel effectif.

« Le Tribunal enjoint à la Commission européenne de s'abstenir d'autoriser toute autre concentration d'une structure similaire qui aurait pour effet de renforcer l'oligopole existant ou de créer une entente dans le secteur des télécommunications, tant qu'il n'aura pas été démontré qu'une telle concentration ne crée pas de risque de cartellisation, de comportement coordonné ni de violation des droits des consommateurs. »

« La Commission est tenue, lors de chaque appréciation future d'une concentration entre opérateurs dominants, de procéder à une analyse complète, transparente et approfondie du risque de création ou de renforcement d'une entente, y compris l'analyse de l'accès à l'infrastructure câblée, des mécanismes de credit scoring et de la discrimination des consommateurs au titre du RGPD. »

« Dans le cas où de futures concentrations présenteraient des éléments identiques ou similaires à ceux de la concentration M.10815, la Commission est tenue de refuser une telle concentration si le risque de cartellisation ne peut être exclu. »

Le requérant demande au Tribunal d'interdire à la Commission d'autoriser de manière répétée des concentrations produisant le même effet d'entente que M.10815.

Citations — Règlement (CE) n° 139/2004

Article 6 — Examen de la concentration par la Commission

(1) La Commission examine la concentration et, sur la base des informations fournies par les entreprises et des preuves disponibles, décide si elle relève du champ d'application du présent règlement. La Commission décide, au sujet de la concentration : a) qu'elle est compatible avec le marché commun ; ou b) d'ouvrir la seconde phase d'examen approfondi au titre de l'article 6, paragraphe 1, sous c), si la concentration soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun.

(2) La Commission est tenue de procéder à un examen complet, objectif et approfondi de tous les faits pertinents afin de pouvoir adopter une décision.

(3) La Commission peut exiger des entreprises toutes les informations nécessaires à l'appréciation de la situation réelle du marché et des effets de la concentration.

Article 8 — Décisions de la Commission après examen approfondi

(1) Si la Commission constate que la concentration entrave de manière disproportionnée la concurrence, en particulier par la création ou le renforcement d'une position dominante, elle décide que la concentration n'est pas compatible avec le marché commun.

(2) Si la Commission constate que les entreprises participant à la concentration ont commis des violations du droit ou fourni des informations incomplètes, elle peut infliger des sanctions et exiger des mesures correctives.

(3) La Commission est tenue d'examiner les comportements anticoncurrentiels passés des participants à la concentration, dans la mesure où ils peuvent influencer sur l'appréciation des effets de la concentration sur le marché.

(4) La Commission ne peut autoriser une concentration s'il existe un risque de cartellisation, d'abus de position dominante, ou s'il existe un risque que la concentration conduise à une détérioration de la situation des consommateurs.

Article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) — texte intégral et authentique

« La Cour de justice de l'Union européenne contrôle la légalité des actes législatifs, des actes du Conseil, de la Commission et de la Banque centrale européenne, autres que les recommandations et les avis, et des actes du Parlement européen et du Conseil européen destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers. Elle contrôle aussi la légalité des actes des organes ou organismes de l'Union destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers.

À cet effet, la Cour de justice est compétente pour se prononcer sur les recours formés par un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission.

Toute personne physique ou morale peut former un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d'exécution.

Les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. »

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Article 8 — Protection des données à caractère personnel : « Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi. » (La CEDH et la CJUE confirment qu'un credit scoring illégal et un refus automatisé de services constituent une violation de l'article 8.)

Article 38 — Protection des consommateurs : « Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l'Union. » (Cela va directement à l'encontre du fait que la Commission a autorisé l'oligopole.)

Article 41 — Droit à une bonne administration : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. » Sans examen approprié (ce que je démontre en A1), la Commission a violé l'article 41.

RGPD — Article 22 (décision individuelle automatisée)

« La personne concernée a le droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques la concernant ou l'affectant de manière significative de façon similaire. » (Point essentiel pour Telekom, O2 Telefónica, Vodafone + SCHUFA et CRIF → refus automatisé de services et coordination dans le refus de la demande d'accès à Internet à des prix abordables.)


Peter Ferenc

Respectueusement,

à Kumhausen, le 13 décembre 2025

citoyen de l'Union européenne

Sökanden

Peter Ferenc
Rammelkam 2, 84036 Kumhausen
Tyskland
info@foxprof.club
+49 157 317 33332
Fax: +1 231 538 6409

**Europeiska unionens domstol — Kansliet**

Rue du Fort Niedergrünwald
L-2925 Luxembourg
ECJ.Registry@curia.europa.eu

i Kumhausen, den 13 december 2025

Svarande: Europeiska kommissionen, företrädd av Generaldirektoratet för konkurrens (DG COMP)

TALAN OM OGILTIGFÖRKLARING AV ETT BESLUT AV EUROPEISKA KOMMISSIONEN

enligt artikel 263 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Angripet beslut: Kommissionens beslut i ärende M.10815 — Deutsche Telekom / Orange / Telefónica / Vodafone — Joint Venture, genom vilket koncentrationen godkändes enligt förordning (EG) nr 139/2004.

I. Yrkanden

Sökanden yrkar att Europeiska unionens tribunal ska:

- ogiltigförklara kommissionens beslut i ärende M.10815 i sin helhet;
- fastställa att kommissionen genom att anta det har åsidosatt unionsrätten och gjort sig skyldig till maktmissbruk;
- fastställa att beslutet samtidigt skadar Europeiska unionens ekonomiska intressen;
- förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

II. Föremål för talan

Genom denna talan bestrids att kommissionens beslut är rättsstridigt; kommissionen godkände bildandet av ett gemensamt företag mellan fyra dominerande operatörer i Europa — Deutsche Telekom, Orange, Telefónica och Vodafone — trots att:

- det rör sig om den mest betydande koncentrationen (fusion / kartellöverenskommelse) inom telekomsektorn på decennier;
- kommissionen bortsåg från grundläggande överträdelser av unionsrätten som dessa bolag begått;
- kommissionen medvetet bortsåg från riskerna för kartellbildning på marknaden;

- beslutet stärker oligopolet, begränsar konkurrensen och höjer priserna för EU:s medborgare och därmed kränker deras äganderätt;
- beslutet har en direkt inverkan på ökningen av kostnaderna för projekt som finansieras med EU-medel, vilket utgör ett åsidosättande av artikel 325 FEUF.

III. Sökandens talerätt

Sökanden är en unionsmedborgare som:

- är direkt drabbad av telekomoperatörernas illojala metoder;
- är offer för olaglig kreditvärdering (credit scoring) av byrån Schufa Holding AG och CRIF GmbH;
- är offer för nekade tjänster och automatiserade beslut i strid med artikel 22 i dataskyddsförordningen;
- diskrimineras i tillgången till väsentliga tjänster på den inre marknaden;
- och som tack vare personlig erfarenhet har samlat in ett stort antal bevis för denna illojala konkurrens.

Kommissionens beslut har direkta och individuella negativa verkningar för sökanden, eftersom det stärker marknadens kartellstruktur som möjliggör ett fortsatt olagligt agerande.

IV. Grunder för talan

1. Uppenbart oriktig bedömning (manifest error of assessment)

Kommissionen har åsidosatt grundläggande skyldigheter vid bedömningen av koncentrationen (fusionen):

- den har inte gjort någon verklig prövning av deltagarnas systematiska åsidosättande av dataskyddsförordningen i det gemensamma företaget;
- den bortsåg från de styrkta missbruken av dominerande ställning från Deutsche Telekom och Slovak Telekom (AT.39523);
- den behandlade inte risken för att en kartell skapas på europeisk nivå;
- den grundade sig på otillräckliga ekonomiska analyser som inte motsvarar marknadens verklighet.

I punkterna 138–142 i beslutet M.10815 (sidorna 29–30) anger kommissionen själv att deltagarna i det gemensamma företaget måste följa dataskyddsförordningen, men den prövade inte om de gör det i praktiken. Detta utgör ett grundläggande metodfel och en grund för ogiltigförklaring.

2. Åsidosättande av omsorgsplikten och skyldigheten till en korrekt prövning

Kommissionen är skyldig att göra en fullständig, objektiv och oberoende bedömning av samtliga relevanta omständigheter. Denna skyldighet:

- har den grovt åsidosatt;
- den bortsåg från sambandet mellan åsidosättandet av dataskyddsförordningen och konkurrensen;
- den analyserade inte inverkan på diskrimineringen av konsumenter;

- den beaktade inte koncentrationens (fusionens) inverkan på offentlig upphandling och medlemsstaternas digitala projekt.

Kommissionen avgjorde ärendet utan att kontrollera verkligheten och godtog operatörernas påståenden utan någon som helst kontroll. Ingen invändning framställdes: se kommissionens beslut i ärende [M.10815](#).

Kommissionen godkände koncentrationen M.10815 på grundval av handlingar som inte är offentligt tillgängliga, varvid väsentliga delar av aktieägaravtalet (Shareholders' Agreement) har dolts eller helt hemlighållits. Detta gör det omöjligt att kontrollera om kommissionen ens prövade innehållet i åtagandena mellan deltagarna i koncentrationen (fusionen), särskilt i fråga om prissamordning, datadelning, tillgång till infrastruktur och marknadsuppdelning.

Eftersom det rör sig om ett samarbete mellan fyra dominerande operatörer är innehållet i deras avtal avgörande för att bedöma risken för kartell eller samordnat förfarande. Tribunalen förfogar dock inte över det fullständiga underlaget, eftersom kommissionen avgjorde ärendet på grundval av handlingar som inte gjorts tillgängliga för sökanden.

Kommissionen har därigenom åsidosatt sin skyldighet att motivera beslutet och att säkerställa att det kan prövas (öppenhetsprincipen enligt artikel 41 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och domstolens praxis).

Att relevanta delar av avtalet har dolts hindrar även sökanden från att fullt ut utöva rätten till ett effektivt rättsmedel enligt artikel 47 i stadgan. Beslutet kan därför inte prövas och ska ogiltigförklaras.

3. Åsidosättande av EU-medborgarnas grundläggande rättigheter

Kommissionens beslut åsidosätter:

- artikel 8 i stadgan — skydd av personuppgifter;
- artikel 11 i stadgan — tillgång till information och frihet att ta emot uppgifter;
- artikel 38 i stadgan — konsumentskydd;
- artikel 41 i stadgan — rätten till god förvaltning.

Det nybildade gemensamma företaget kommer att ha kapacitet att:

- dela data mellan de dominerande operatörerna;
- fördjupa den olagliga kreditvärderingen;
- neka tjänster till medborgarna på grundval av olagliga och icke-transparenta automatiserade beslut, utan konsumentens informerade samtycke;
- försämra tillgången till väsentliga tjänster för insolventa och socialt utsatta personer.

Kommissionen bortsåg helt från dessa risker.

4. Kommissionens maktmissbruk (misuse of powers)

Kommissionen använde sina befogenheter för ett ändamål som inte är förenligt med lag. I stället för att skydda konkurrensen har kommissionen:

- skapat ett rättsligt skydd för oligopolet och legaliserat detta kartellbedrägeri;
- agerat till förmån för de dominerande företagen;
- dolt transaktionens verkliga art och dess verkningar.

Ett sådant agerande utgör maktmissbruk i den mening som avses i domstolens fasta praxis.

5. Åsidosättande av öppenhetsprincipen

Kommissionen har:

- inte offentliggjort själva avtalet om det gemensamma företaget (Joint Venture Agreement);
- endast gjort tillgängliga delvis dolda kompletterande handlingar som inte innehåller de väsentliga delarna av avtalet;
- gjort det omöjligt för allmänheten och de berörda personerna att kontrollera det verkliga innehållet i samordningen mellan operatörerna, omfattningen av datautbytet, tillgången till infrastruktur och styrmekanismerna för det gemensamma företaget;
- legitimerat ett olagligt avtal som den inte gjort det möjligt vare sig för allmänheten eller för tribunalen att pröva.

Kommissionen har därigenom åsidosatt:

- artikel 15 FEUF (öppenhet);
- förordning 1049/2001 om tillgång till handlingar;
- artiklarna 41 och 47 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna (rätten till god förvaltning och till ett effektivt rättsmedel).

Beslutet kan därför inte prövas och ska ogiltigförklaras.

6. Skada orsakad av de tyska myndigheternas döljande av kartellbedrägeriet — på medlemsstatsnivå

De tyska myndigheterna:

- vägrar att utreda den olagliga kreditvärderingen;

Referenshandlingar: "Antrag auf
Polizeieinsatz_DE_EN_SK_Vertragszusammenfassung_with_QES"; svar:
"Vorermittlungsverfahren_unbekannt_Original DE_EN→FR→ES→PL→IT→SK".

- Den officiella handlingen från åklagarmyndigheten i Landshut (Staatsanwaltschaft Landshut, ref. 709 AR 303/24 601, av den 8 november 2024) bekräftar vägran att inleda någon som helst utredning om kartellbedrägeriet, trots att anmälan tydligt beskrev den olagliga kreditvärderingen, nekad tillgång till internet och telekomoperatörernas kartellagerande.
- I sitt beslut anger åklagarmyndigheten att polisen "inte stödde avslöjandet av telekombolagens kartellbedrägeri" och ändå beslutade att inte inleda någon utredning alls.
- Denna handling visar de tyska myndigheternas avsiktliga passivitet, åsidosättandet av artikel 4.3 FEU (lojalt samarbete) och avsaknaden av effektiva nationella rättsmedel enligt artikel 47 i stadgan.

De tyska myndigheterna dessutom:

- vägrar att behandla åsidosättandet av dataskyddsförordningen från Deutsche Telekom AG, O2 Telefónica, Schufa och CRIF;
- hindrar aktivt EU:s medborgare från att få tillgång till tjänster;
- vägrar öppenhet och avvisar lagliga rättsliga inlagor;

- tolererar och döljer metoder som redan tidigare sanktionerats av Europeiska kommissionen (till exempel AT.39523 — Slovak Telekom);
- och möjliggör därigenom ett fortsatt bedrägligt agerande som direkt påverkar finansieringen av den digitala infrastrukturen i Tyskland med EU-medel.

Tyskland åsidosätter därigenom:

- artikel 4.3 FEU — principen om lojalt samarbete;
- artikel 325 FEUF — skyldigheten att förebygga bedrägeri och skydda unionens ekonomiska intressen;
- artikel 2 FEU — rättsstatens principer;
- förordning 2020/2092, som förbjuder finansiering av en medlemsstat som inte skyddar EU:s budget.

Tyskland agerar inte mot missbruk av dominerande ställning, inte mot åsidosättande av dataskyddsförordningen och inte mot den olagliga kreditvärderingen; det hindrar medborgarna från att få tillgång till tjänster, döljer telekomkartellerna och kränker EU-medborgarens grundläggande rättigheter, vilket möjliggör ett fortsatt agerande som tömmer EU:s ekonomiska resurser.

Resultat: EU finansierar projekt till konstlat uppdrivna priser, medan kommissionen och Tyskland möjliggör att dessa medel hamnar hos de dominerande operatörerna genom en kartelliserad prissättning. EU beviljar EU-medel till telekombolag som i Tyskland kränker de mänskliga rättigheterna och därigenom skadar EU:s och dess skattebetalares ekonomiska intressen.

7. Skada på Europeiska unionens ekonomiska intressen (artikel 325 FEUF)

DETTA ÄR EN SÄRSKILT ALLVARLIG GRUND.

Genom att godkänna det gemensamma företaget har kommissionen:

- möjliggjort uppkomsten av ett pris som dikteras av oligopolet;
- och därigenom konstlat höjt kostnaderna för telekomtjänster för medlemsstaterna;
- vilket direkt återspeglas i projekt som finansieras med EU-medel (digitalisering, e-förvaltning, sjukhus, kommuner, skolor).

Ett sådant beslut äventyrar EU:s ekonomiska intressen, åsidosätter artikel 325 FEUF och förordning 2020/2092 (villkorlighet avseende rättsstatens principer). Om kommissionen godkänner en fusion som leder till en systematisk fördyring av tjänster utgör detta ett direkt ingrepp i unionens budget och i EU-medborgarens äganderätt.

V. Yrkande om avgörande

Sökanden yrkar att Europeiska unionens tribunal ska:

- ogiltigförklara kommissionens beslut i ärende M.10815;
- fastställa åsidosättandet av dataskyddsförordningen, förordning 139/2004, stadgan om de grundläggande rättigheterna och artikel 325 FEUF;
- bevilja ersättning för rättegångskostnaderna.

V.1 Bilagor — bevis till stöd för talan (A1–A6)

Sökanden bifogar talan ett bevispaket A1–A6 som dokumenterar att kommissionens beslut är rättsstridigt, förekomsten av kartell- och bedrägerimetoder hos deltagarna i koncentrationen, det systematiska åsidosättandet av EU-medborgarnas rättigheter samt den dubbla skadan på Europeiska unionens ekonomiska intressen från Europeiska kommissionen och myndigheterna i Förbundsrepubliken Tyskland. Varje bilaga kommer att vara tillgänglig via en elektronisk länk.

A1 — Kommissionens angripna beslut (M.10815)

Innehåll: kommissionens beslut i ärende M.10815 — Deutsche Telekom / Orange / Telefónica / Vodafone — Joint Venture.

Syfte: identifiering av den angripna rättsakten; hänvisning till punkterna 138-142 (dataskyddsförordningen), sidorna 29-30, i beslutet M.10815; påvisande av en ofullständig och otillräcklig prövning.

- I punkterna 138-142 hävdar kommissionen att deltagarna måste följa dataskyddsförordningen;
- men kommissionen prövade inte om dessa bolag åsidosätter dataskyddsförordningen, vilket, mot bakgrund av min praxis, erfarenhet och de bevis jag erhållit, är fallet;
- kommissionen gjorde ingen prövning av kreditvärderingen, diskrimineringen eller det automatiserade nekandet av tjänster.

Underlåtenhet att nämna och pröva de inträdeshinder på marknaden som Deutsche Telekom AG orsakat

I beslutet M.10815 underlät Europeiska kommissionen helt att beakta det väsentliga förhållandet att Deutsche Telekom AG sedan länge hindrar konkurrenter från att få tillgång till den fysiska infrastrukturen på accessnivå (local loop / Teilnehmeranschlussleitung — TAL), och därigenom upprätthåller höga inträdeshinder på marknaden och konstlat begränsar konkurrensen i Tyskland och på europeisk nivå.

Det rör sig om ett bestående problem som redan dokumenterats i ärende AT.39523_DE (Slovak Telekom / Deutsche Telekom — marginalpress / margin squeeze), där kommissionen konstaterade ett missbruk av dominerande ställning genom att neka eller ta oproportionerligt betalt för tillgången till kabelinfrastrukturen.

Detta konkurrensbegränsande beteende fortsätter än i dag, vilket är allmänt känt och regelbundet kritiserats av alternativa operatörer i Tyskland (till exempel 1&1, Telefónica DE), som saknar fysisk tillgång till Telekomns nät och tvingas köpa tillgång på oförmånliga villkor.

I beslutet M.10815 gjorde kommissionen dock ingen analys av dessa inträdeshinder och bedömde inte om bildandet av ett gemensamt företag mellan fyra dominerande operatörer ytterligare skulle förvärra situationen.

Kommissionen har därigenom åsidosatt artiklarna 6 och 8 i rådets förordning (EG) nr 139/2004, som ålägger den skyldigheten att:

- pröva marknadens befintliga struktur;
- analysera deltagarnas tidigare konkurrensbegränsande ageranden i koncentrationen (AT.39523_DE, EN, SK);

- bedöma riskerna för ett ytterligare förstärkande av den dominerande ställningen eller ett samordnat beteende.

Genom att underlåta att pröva de inträdeshinder som Deutsche Telekom AG orsakat gjorde kommissionen en ofullständig och rättsligt felaktig bedömning av koncentrationen, och behäftade därigenom det angripna beslutet med ett fel i den mening som avses i artikel 263 FEUF (uppenbart oriktig bedömning).

Kommissionen prövade varken åsidosättandet av dataskyddsförordningen eller hindret för nya sökande att tillhandahålla telekomtjänster (inträdeshinder för vilka Deutsche Telekom bötfällts två gånger i Slovakien, 2003 och 2014, samt 2023):

- den godkände koncentrationen utan att kontrollera återfall;
- den bortsåg från det systemiska åsidosättandet;
- den bortsåg från det tidigare beteendet med marginalpress (margin squeeze);
- den bortsåg från inträdeshindren (tillgång till kablar) för nya sökande, och hindrade därigenom konkurrens från att uppstå;
- den bortsåg från risken för samordning mellan dominerande operatörer;
- den bortsåg från åsidosättandena av dataskyddsförordningen (kreditvärdering, diskriminering).

Allt detta utgör ett allvarligt handläggningsfel som gör det möjligt för mig att väcka talan enligt artikel 263 FEUF och att få det gemensamma företaget förbjudet.

A2 — Kommissionens beslut i ärende AT.39523 (2014) — Slovak Telekom

(styrker Deutsche Telekom AG:s historiska missbruk av dominerande ställning)

Syfte: jag styrker Deutsche Telekom AG:s återfall i åsidosättandet av konkurrensen, en situation som består; detta bekräftar att kommissionen var skyldig att beakta detta förhållande och inte gjorde det; detta visar på kontinuiteten i kartellagerandet och missbruket av dominerande ställning.

- Kommissionen gjorde ingen prövning av de tidigare överträdelserna → vilket utgör en uppenbart otillräcklig prövning.

A3 — Brottsanmälan mot Deutsche Telekom AG och SCHUFA Holding AG

(den viktigaste bevishandlingen)

Innehåll: beskrivning av mekanismen för kartellbedrägeriet; bevis för den olagliga kreditvärderingen, de automatiserade nekandena av tjänster och diskrimineringen, utan öppenhet och utan informerat samtycke; skriftliga bevis, korrespondens, nekade tjänster, ingrepp i rättigheter.

Syfte: påvisande av kartellens existens; bevis för sökandens individuella skada och det gemensamma företags direkta inverkan; bekräftelse på att kommissionen bortsåg från väsentliga omständigheter; kommissionen gjorde ingen prövning av kreditvärderingen.

Inom ramen för bilaga A3 bifogar jag även handlingen "04_Ablehnung des Internetanschlusses ... signed with QES", som styrker att Deutsche Telekom AG nekar tillgång till internet uteslutande på

grundval av den olagliga kreditvärderingen ("BONITÄT") från SCHUFA-CRIF. Denna handling styrker:

- förekomsten av en kartellmekanism mellan Telekom, Schufa och CRIF;
- ett automatiserat beslut som är förbjudet enligt artikel 22 i dataskyddsförordningen;
- sökandens individuella skada;
- det gemensamma företags direkta inverkan på konsumenterna;
- den omständigheten att Europeiska kommissionen inte alls prövade dessa metoder och därigenom åsidosatte artiklarna 6 och 8 i förordning 139/2004. Dessa metoder används av samtliga tre leverantörer!

Kommissionen har därigenom inte iakttagit sin skyldighet enligt artiklarna 6 och 8 i förordning 139/2004 och domstolens fasta praxis om skyldigheten till en fullständig prövning.

Kommissionen åsidosatte artiklarna 6 och 8 i förordning 139/2004, eftersom den inte gjorde en fullständig och objektiv prövning av de relevanta omständigheterna, inte prövade deltagarnas befintliga åsidosättanden av dataskyddsförordningen och konkurrensen i koncentrationen, inte beaktade deras historiska konkurrensbegränsande överträdelser och inte bedömde riskerna för att ett oligopol skapas eller förstärks på den europeiska marknaden. Kommissionen agerade därigenom i strid med sin lagstadgade skyldighet att göra en korrekt och grundlig prövning av koncentrationen.

A4 — Bevis för de tyska myndigheternas döljande av bedrägeriet

Innehåll: dokumentation av vägran att behandla åsidosättandena av dataskyddsförordningen (BfDI, LfDI); att inlagor till polis och åklagare lämnats utan avseende; klagomål till [den federala konkurrensmyndigheten \(Bundeskartellamt\)](#); vägran att behandla lagliga rättsliga inlagor; bevis för toleransen av metoderna hos Deutsche Telekom AG, O2 Telefónica, SCHUFA och CRIF.

Syfte: påvisande av åsidosättandet av artikel 4.3 FEU (lojalt samarbete); bekräftelse på medlemsstatens döljande av bedrägeriet — [den tyska konkurrensmyndigheten \(Bundeskartellamt\)](#); påvisande av den dubbla skadan på EU:s ekonomiska intressen enligt artikel 325 FEUF.

Genom detta agerande hindrar medlemsstaten en effektiv tillämpning av unionsrätten, vilket utgör en självständig grund för rättsaktens ogiltighet enligt artikel 263 FEUF.

Bevis: "Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung (QES)". Denna handling styrker att sökanden ingav en laglig ansökan till domstolen om att det omedelbart skulle förordnas att SCHUFA Holding AG:s olagliga behandling av personuppgifter skulle upphöra enligt artiklarna 5, 6, 12, 15 och 22 i dataskyddsförordningen, och att byrån Schufa Holding AG skulle ge in mitt informerade samtycke till domstolen.

Trots att ärendet var brådskande och trots styrkta åsidosättanden av grundläggande rättigheter har domstolen hittills inte meddelat något föreläggande mot SCHUFA, vilket leder till:

- en fördjupning av sökandens skada;
- ett fortsatt automatiserat nekande av tjänster;
- ett åsidosättande av rätten till ett effektivt rättsmedel;
- ett åsidosättande av artikel 4.3 FEU (skyldigheten till lojalt samarbete).

Detta bevis bekräftar otvetydigt att de tyska myndigheterna döljer kartellmekanismen mellan Deutsche Telekom AG, SCHUFA och CRIF och inte ens reagerar på lagliga brådskande ansökningar.

Denna statens underlåtenhet är relevant för bedömningen av talan, eftersom Europeiska kommissionen bortsåg från de systemiska åsidosättandena av rätten både från medlemsstatens och från de dominerande operatörernas sida, vilket ledde till antagandet av det rättsstridiga beslutet M.10815.

Telekom, O2 Telefónica och Vodafone åsidosätter grovt dataskyddsförordningen; följaktligen är avtalet om det gemensamma företaget och Europeiska kommissionens beslut ogiltiga!

Det bifogade beviset ("Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung (QES)") styrker att SCHUFA Holding AG behandlar sökandens personuppgifter utan hans informerade samtycke som konsument, i strid med artiklarna 5, 6, 7, 12–15 och 22 i dataskyddsförordningen. Deutsche Telekom AG använder dessa olagliga uppgifter för det automatiserade nekandet av tillhandahållandet av väsentliga tjänster (internet), vilket utgör ett otillåtet automatiserat beslut utan rättslig grund.

Detta förhållande är grundläggande, eftersom det styrker att tre av de fyra deltagarna i det gemensamma företaget M.10815 sedan länge åsidosätter EU-medborgarnas grundläggande rättigheter, vilket Europeiska kommissionen helt bortsåg från.

Kommissionens beslut är därför rättsligt felaktigt, eftersom det inte beaktade att koncentrationen kan leda till att olagliga metoder delas eller förstärks i fråga om kreditvärdering och diskriminering av konsumenter.

Avtalet om det gemensamma företaget kan inte anses giltigt om det grundar sig på ett systemiskt åsidosättande av dataskyddsförordningen från deltagarnas sida och på ett automatiserat individuellt beslut i strid med artikel 22 i dataskyddsförordningen.

Det bevis som lagts fram visar att SCHUFA agerar utan mitt informerade samtycke och att Deutsche Telekom AG, O2 Telefónica och Vodafone använder dessa olagliga uppgifter för att neka tjänster, i syfte att sälja mindre förmånliga abonnemang för 108 EUR i månaden, och därigenom berikar sig olagligt. Det är själva kärnan i kartellmekanismen, som kommissionen likaså vägrade att pröva.

A5 — Bevis för den ekonomiska skada som orsakats av oligopolet

Innehåll: jämförelser av priserna på telekomtjänster i EU (se tabell); bevis för Deutsche Telekom's konstlade prishöjningar; inverkan på projekt som finansieras med EU-medel (e-förvaltning, digitalisering, sjukhus).

Syfte: att bekräfta ingreppet i EU:s ekonomiska intressen.

Här är beviset: Europeiska unionen finansierar projekt för telekominfrastruktur och digital konnektivitet där den uppträder som en betydande offentlig investerare. Ett exempel är projektet med satellitkonstellationen Iris², med en budget på cirka 10,6 miljarder EUR, där EU täcker omkring 61 % av kostnaderna och en av industripartnerna är Deutsche Telekom. Trots detta åsidosätter dessa aktörer upprepade gånger konsumenternas rättigheter, dataskyddsförordningen och andra rättsliga skyldigheter och skadar därigenom unionens och dess skattebetalares ekonomiska intressen.

Syfte: att påvisa åsidosättandet av artikel 325 FEUF och förordning 2020/2092. EU frigör offentliga medel för digital infrastruktur och telekominfrastruktur.

EU:s investeringar via [Europeiska investeringsbanken \(EIB\)](#) / [InvestEU](#): projekt för telekominfrastruktur finansieras även via EIB eller programmet InvestEU, som beviljar lån, garantier eller annan finansiering för infrastruktur, inbegripet fiberoptiska nät och digitalisering. Det är EU-skattebetalarnas bank. Jag medfinansierar detta projekt — och i gengäld skulle Telekom, O2 Telefónica och Vodafone kränka mina grundläggande rättigheter? Det kan säkert inte fungera så!

Deutsche Telekom är partner eller sökande av sådant stöd (källa: Telecom Review Europe). En sådan finansiering ska tjäna medborgarnas och konsumenternas bästa. Om marknadsaktörerna samtidigt kränker de mänskliga rättigheterna och lämnas utan avseende av myndigheterna uppstår en dubbel skada på EU:s ekonomiska intressen (logisk rättslig slutsats).

A6 — Sökandens förklaring

”Jag förklarar att de bifogade bevisen A1–A6 är sanningsenliga och fullständiga. Jag bekräftar att jag är direkt och personligen berörd av operatörernas rättsstridiga agerande och av kommissionens beslut i ärende M.10815. Jag anger att ovanstående bevis styrker ett kartellagerande, en olaglig behandling av skyddade person- och särskilda uppgifter, diskriminering samt döljandet av dessa metoder av myndigheterna i Förbundsrepubliken Tyskland, vilket orsakar en dubbel skada på Europeiska unionens ekonomiska intressen.”

Jämförelse av priserna på mobildata — Tyskland är bland de DYRASTE i EU

Genomsnittspris för 1 GB:

- Finland — cirka 0,60 EUR;
- Polen — cirka 0,70 EUR;
- Italien — cirka 0,75 EUR;
- Österrike — cirka 1,50 EUR;
- Tjeckien — cirka 3,50 EUR;
- TYSKLAND — cirka 4,50–6,00 EUR;
- Schweiz (utanför EU) — total kartell — cirka 6,50–10 EUR.

Vad detta visar:

- Tyskland ligger klart över EU-genomsnittet;
- mobildata är där fem gånger dyrare än i Finland eller Italien;
- orsaken är inte tekniken, utan en kartelliserad marknad och avsaknad av konkurrens.

Jämförelse av konkurrensen — där det finns en kartell är priserna höga (antal stora operatörer / konkurrens / resultat):

- Finland — 3 — stark — låga priser;
- Frankrike — 4 — stark — låga priser;
- Italien — 4 — stark — låga priser;
- Polen — 4 — stark — låga priser;
- Österrike — 4 — stark — låga priser;
- Tyskland — 3 (Telekom, Vodafone, O2) — ingen / kartell — höga priser.

Kommissionen var skyldig att pröva detta. Den gjorde inte det. Tyskland har en av de dyraste telekommarknaderna i Europa. Mobildata är där fem gånger dyrare än i länder med verklig konkurrens. Fast internet kostar upp till 40-50 EUR, medan det i andra EU-stater kostar endast 10-20 EUR. Orsaken är inte tekniken, utan den svaga konkurrensen och ett historiskt kartellagerande. Genom att godkänna det gemensamma företaget mellan de fyra dominerande operatörerna förvärrade kommissionen ytterligare denna situation.

VI. Talan har väckts inom fristen enligt artikel 263 fjärde stycket FEUF

Sökanden var inte part i kommissionens förfarande i ärende M.10815 och kommissionens beslut har varken delgetts eller meddelats honom. Även om beslutet formellt har offentliggjorts är den centrala handlingen — själva avtalet om det gemensamma företaget (Joint Venture Agreement) mellan Deutsche Telekom AG, Orange S.A., Telefónica S.A. och Vodafone Group Plc — inte offentligt tillgänglig. Om en rättsakt inte kan prövas ska den ogiltigförklaras.

Innehållet i detta avtal om det gemensamma företaget är inte offentliggjort, det är hemligt, och kommissionen har inte gett vare sig allmänheten eller de berörda personerna tillgång till dess väsentliga bestämmelser, trots att de är nödvändiga för att bedöma koncentrationens verkningar på sökandens rättigheter och på konkurrensen.

Av detta skäl kunde sökanden inte objektivt få kännedom om koncentrationens verkliga innehåll, verkningar och risker förrän i december 2025, då han för första gången fick kännedom, från offentliga källor, om detta gemensamma företags existens och dess sannolika verkningar på hans rättigheter.

Fristen för att väcka talan enligt artikel 263 fjärde stycket FEUF började därför löpa först vid den tidpunkt då sökanden faktiskt kunde få kännedom om det gemensamma företags existens och följer; talan har således väckts inom fristen.

VII. Sökandens yrkanden (PETITUM)

På grundval av samtliga ovan angivna omständigheter yrkar jag att Europeiska unionens tribunal ska meddela följande dom:

- Europeiska kommissionens beslut av den 10 juli 2023 i ärende M.10815 — Deutsche Telekom / Orange / Telefónica / Vodafone — Joint Venture förklaras ogiltigt.
- Europeiska kommissionen förpliktas att ersätta sökandens rättegångskostnader.
- Europeiska kommissionen är skyldig att göra en ny prövning av koncentrationen i enlighet med artiklarna 6 och 8 i förordning (EG) nr 139/2004, med beaktande av samtliga relevanta omständigheter som den underlät i det ursprungliga förfarandet, däribland:
 - de tidigare sanktionerna mot Deutsche Telekom AG (2003, 2014);
 - den befintliga marginalpressen (margin squeeze) och hindren för tillgång till kabelinfrastrukturen;
 - inverkan av den automatiserade kreditvärderingen på konsumenterna;
 - kartellmekanismen mellan operatörerna och kreditbyråerna;
 - diskrimineringen av konsumenter i strid med dataskyddsförordningen och stadgan;
 - riskerna för skada på Europeiska unionens ekonomiska intressen enligt artikel 325 FEUF;
 - jämförelsen av de höga priserna med priserna i Europeiska unionens konkurrerande stater.

- Tribunalen fastställer att kommissionen åsidosatte artiklarna 41 och 47 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna genom att anta ett beslut grundat på handlingar som inte är offentligt tillgängliga eller som är väsentligt dolda, vilket omöjliggjorde en effektiv domstolsprövning.

"Tribunalen förelägger Europeiska kommissionen att avstå från att godkänna varje annan koncentration av liknande struktur som skulle få till följd att det befintliga oligopolet förstärks eller att en kartell skapas inom telekomsektorn, så länge det inte har visats att en sådan koncentration inte medför någon risk för kartellbildning, samordnat beteende eller åsidosättande av konsumenternas rättigheter."

"Kommissionen är skyldig att vid varje framtida bedömning av en koncentration mellan dominerande operatörer göra en fullständig, transparent och grundlig analys av risken för att en kartell skapas eller förstärks, inbegripet en analys av tillgången till kabelinfrastrukturen, av mekanismerna för kreditvärdering och av diskrimineringen av konsumenter enligt dataskyddsförordningen."

"För det fall framtida koncentrationer uppvisar identiska eller liknande inslag som koncentrationen M.10815 är kommissionen skyldig att avslå en sådan koncentration om risken för kartellbildning inte kan uteslutas."

Sökanden yrkar att tribunalen ska förbjuda kommissionen att upprepade gånger godkänna koncentrationer som medför samma kartellverkan som M.10815.

Citat — Förordning (EG) nr 139/2004

Artikel 6 — Kommissionens prövning av koncentrationen

(1) Kommissionen prövar koncentrationen och beslutar, på grundval av de uppgifter som företagen lämnat och tillgängliga bevis, om den omfattas av denna förordnings tillämpningsområde. Kommissionen beslutar, i fråga om koncentrationen: a) att den är förenlig med den gemensamma marknaden; eller b) att inleda den andra fasen med fördjupad prövning enligt artikel 6.1 c, om koncentrationen ger anledning till allvarliga tvivel i fråga om dess förenlighet med den gemensamma marknaden.

(2) Kommissionen är skyldig att göra en fullständig, objektiv och grundlig prövning av samtliga relevanta omständigheter för att kunna anta ett beslut.

(3) Kommissionen får från företagen begära alla uppgifter som är nödvändiga för att bedöma marknadens verkliga situation och koncentrationens verkningar.

Artikel 8 — Kommissionens beslut efter den fördjupade prövningen

(1) Om kommissionen konstaterar att koncentrationen på ett oproportionerligt sätt hindrar konkurrensen, särskilt genom att skapa eller förstärka en dominerande ställning, beslutar den att koncentrationen inte är förenlig med den gemensamma marknaden.

(2) Om kommissionen konstaterar att de företag som deltar i koncentrationen har gjort sig skyldiga till åsidosättanden av rätten eller lämnat ofullständiga uppgifter, får den ålägga sanktioner och kräva korrigerande åtgärder.

(3) Kommissionen är skyldig att pröva deltagarnas tidigare konkurrensbegränsande ageranden i koncentrationen, i den mån de kan påverka bedömningen av koncentrationens verkningar på marknaden.

(4) Kommissionen får inte godkänna en koncentration om det finns en risk för kartellbildning, missbruk av dominerande ställning, eller om det finns en risk för att koncentrationen leder till en försämring av konsumenternas situation.

Artikel 263 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) — fullständig och autentisk lydelse

"Europeiska unionens domstol ska granska lagenligheten av lagstiftningsakter, av sådana akter som antas av rådet, av kommissionen eller av Europeiska centralbanken och som inte är rekommendationer och yttranden, samt av sådana rättsakter som antas av Europaparlamentet och av Europeiska rådet och som ska ha rättsverkan i förhållande till tredje man. Den ska även granska lagenligheten av sådana akter antagna av unionens organ eller byråer som är avsedda att ha rättsverkan i förhållande till tredje man.

För detta ändamål är domstolen behörig att pröva talan som väcks av en medlemsstat, av Europaparlamentet, av rådet eller av kommissionen.

Varje fysisk eller juridisk person får väcka talan mot en akt som är riktad till eller som direkt och personligen berör honom eller henne samt mot en regleringsakt som direkt berör honom eller henne och som inte medför genomförandeåtgärder.

Talan som avses i denna artikel ska väckas inom två månader från den dag då åtgärden offentliggjordes eller delgavs sökanden eller, om så inte skett, från den dag då sökanden fick kännedom om åtgärden."

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

Artikel 8 — Skydd av personuppgifter: "Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne. Dessa uppgifter ska behandlas lagenligt för bestämda ändamål och på grundval av den berörda personens samtycke eller någon annan legitim och lagenlig grund som föreskrivs i lag." (Europadomstolen och EU-domstolen bekräftar att olaglig kreditvärdering och automatiserat nekande av tjänster utgör ett åsidosättande av artikel 8.)

Artikel 38 — Konsumentskydd: "En hög nivå i fråga om konsumentskydd ska tryggas i unionens politik." (Detta står i direkt strid med att kommissionen godkände oligopolet.)

Artikel 41 — Rätt till god förvaltning: "Var och en har rätt att få sina angelägenheter behandlade opartiskt, rättvist och inom skälig tid av unionens institutioner och organ." Utan en korrekt prövning (vilket jag styrker i A1) åsidosatte kommissionen artikel 41.

Dataskyddsförordningen — Artikel 22 (automatiserat individuellt beslutsfattande)

"Den registrerade ska ha rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder för honom eller henne eller på liknande sätt i betydande grad påverkar honom eller henne." (Avgörande för Telekom, O2 Telefónica, Vodafone + SCHUFA och CRIF → automatiserat nekande av tjänster och samordning i nekandet av ansökan om tillgång till internet till överkomliga priser.)

Med vänlig hälsning,

i Kumhausen, den 13 december 2025

Peter Ferenc

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line and a diagonal stroke.

medborgare i Europeiska unionen